民國法規集成

主編：蔡鴻源

黃山書社

民國法規集成

主編：蔡鴻源

第十五册

黃山書社

謹將商人通例草案七十三條繕具

鑒核

計開

第一章 商人

第一條 本條例所稱商人謂用己名以商行為為業者凡左列各種之行為謂之商行為

一動產不動產或有價證券之得股票買賣

二以他人之動產或有價證券

及價買而履行之行為

三交易行之交易

四關於票據及其他商業證券之行為

五以價買或租借之動產不動產轉出租賃

六關於為他人製造或加工之行為

七關於供給電氣或煤氣之行為

八關於運送之行為

九十原件已缺

十一 典當及貸金之行為

十二 專設場屋招集來客之行為

十三 關於出版印刷及攝影之行為

十四 保險

十五 承受他人之寄託

十六 關於行業及介紹之行為

十七 商事代理之擔任

前項之規定自第五款以下以營業時為限

謂之商行為但專計工力報酬修飾物品服

務者不在此限

第二條　除前條各行為外凡有商業之規模布

置者自經呈報該管官廳註冊後一律作為商人

第三條　凡沿門或在道路買賣物品及其資本

不足五百圓者謂之小商人

小商人之營業不適用本條例商號商業註冊商業

各條之規定

第二章　商人能力

第四條　凡有獨立訂結契約負擔義務之能力者均得為商人

第五條　未成年者及其餘無能力者得由法定代理人代營商業

法定代理人為無能力者營商業時應呈報註冊法定代理人之代理權得由無能力者之親

族會議加以限制但不得對抗不知情之第三者

第六條　未成年者及有夫之婦得由法定代理人或其本夫之允許自營商業或於公司負擔無限責任但應取具允許憑證並由本人及法定代理人或其本夫署名簽押呈報該管官廳註冊

第七條　未成年者及有夫之婦於營業上有不

勝任之事跡時法定代理人或其本夫得撤銷
銷或限制之撤銷或限制時亦應呈報註冊但
不得對抗不知情之第三者

第三章　商業註冊

第八條　本條例規定應註冊之事項由該商人
各就其營業所在地該管官廳呈報註冊

第九條　凡應在本店該管官廳註冊之事項若
本條例別無規定者於支店該管官廳亦應註冊

第十條　業經註冊之事項該管官廳隨即公告

第十一條　凡應註冊之事項非經註冊及公告後不得對抗第三者即已經註冊及公告仍未得對抗因正當事由而實不知情之第三者

第十二條　公告與註冊事項不符時應以註冊簿所載為準但非經更正公告後不得對抗不知情之第三者

第十三條　業經註冊之事項如有變更或消滅時

應隨時呈報該管官廳註冊

第十四條　所營商業關於特許及許可者呈報註冊時應查照專章辦理

第十五條　註冊所詳細辦法另以章程定之

第四章　商號

第十六條　商人得以其姓名或其他字樣為商號

第十七條　公司之商號應各視其種類分別標明無限公司兩合公司股分有限公司股分兩合

公司字樣

第十八條　凡非照公司辦法不得於商號中用公司或類似公司之字樣雖承受公司之營業而並不照公司方法續辦者亦同

違背前項之規定者處以五圓以上五十圓以下之罰金

第十九條　同一城鎮鄉內他人既註冊之商號不得仿用以營同一之商業

添設支店時若支店之城鎮鄉內現有他人已經註冊之商號其營業及商號均與自己本店相同者該支店之商號須照本店之商號附添字樣以示區別

第二十條　業經註冊之商號如有他人冒用或以類似之商號為不正之競爭者該號商人得呈請禁止其使用並得請求損害賠償

凡在同一城鎮鄉內以同一營業而用他人

已註冊之商號者亦推定為不正之競爭

第二十一條　凡轉讓商號非為轉讓之註冊不得已以之對抗第三者

第二十二條　商號與營業一併轉讓而當事者彼此並無特約時則轉讓人在十年之間不得於同一城鎮鄉內為同一之營業

知定有不為同一營業之特約者其特約之範圍關於區域不得過本府州廳所屬關於

期限不得過二十年逾此範圍其特約無效

第二十三條　商人僅轉讓其營業者於同業競爭之禁止準用前條之規定

第二十四條　業經註冊之商號如有變更或廢止時應隨時呈報該管官廳註冊

第二十五條　商號變更或廢止而原註冊之商人並不呈報註冊得由利害關係人呈請該管官廳註銷

該管官廳受前項之呈報時應先催告原註
冊人酌定期限俾得陳述異議若期限內並
無異議其註冊即應銷去

第五章　商業帳簿

第二十六條　商人應備置帳簿將日常交易及凡關
於財產出入之各種事項逐一明晰記載但其
日用款項僅記其每月之總數
零賣商得分現金賒賣兩種按日記其總數

第二十七條　商人於開始營業及公司於設立註冊時又每屆結帳時均應造具動產不動產債權債務其餘財產目錄及貸借對照表記載於特設之帳簿

前項之動產不動產債權及其餘財產於造具目錄時應附記現時之價格

時價高於原價時須記其原價價格不明者則記其估計之價其不能索取之債權應削

除之

第二十八條　凡商人之商業帳簿及與營業有關係之書信應留存十年

前項之期間其商業帳簿終結之日起算

第六章　商業使用人及商業學徒

第二十九條　凡從屬於商業主人以助其營業者謂之商業使用人

第三十條　凡商業使用人分為三種如左

一經理人

二夥友

三勞務者

第三十一條　凡經理人由商業主人選任使於營業所專理其商業

第三十二條　凡關於營業上之事務無論涉訟與否經理人有代商業主人辦理之權限

第三十三條　凡商業主人所加於經理人代理權

之限制不得對抗不知情之第三者

第三十四條　凡經理人署名時應於自己姓名上標明某商號經理人字樣

第三十五條　凡經理人之代理權不因商業主人之死亡而消滅但委任契約終結時不在此限

第三十六條　凡經理人不得私自使用他人代自己執行職務

第三十七條　凡經理人之選任及其代理權之消

減均由商業主人於十五日內向該營業所該
管官廳呈報註冊

第三十八條　凡經理人非得商業主人之允許不
得為自己或他人經營（商業）並不得為公司之無限
責任股東

違背前項之規定除照第五十條第五十二
條辦理外其為自己營業者商業主人得視
為為自己而為者

前項商業主人之權利自覺察之日一月以內或自事成之日一年以內不行使之即行消滅

第三十九條　凡商業主人與經理人之法律關係除本條例規定外以契約定之

第四十條　夥友由商業主人或經理人選用使為商業上之某事項

第四十一條　夥友於其所受委任之事項有辦理

之權限

第四十二條　凡夥友於所受委任行為而署名時應加以某商號夥友字樣以便與經理人有別

第四十三條　第三十六條第三十九條之規定夥友準用之

第四十四條　勞務者依商業主人或經理人所與訂之雇傭契約服商業上之勞務

第四十五條　勞務者無代理為商業上行為之權

但以特定行為委任時得由商業主人或經理人表示之

第四十六條　勞務者於所受委任行為而署名時應加以某商號某人字樣以便與經理人及夥友有別

第四十七條　勞務者應服勞務之範圍若未約定時從其地方之習慣

第四十八條　勞務者應受之報酬準用前條之規定

第四十九條　勞務者之雇傭期間如為不確定者彼此各得隨時終解約惟須豫先聲明

第五十條　商業主人對於商業使用人過有左列各款得隨時解約經理人對於夥友及勞務者亦同

一　商業使用人違背自己所受之委任時

二　商業使用人為不正之行為時

三　有不得已之事故時

第五十一條　商業使用人對於商業主人過有左列各款得隨時解約夥友勞務者對於經理人亦同

一　商業主人不給相當之報酬時

二　商業主人為不正之行為時

三　有不得已之事故時

第五十二條　依前三條之規定而解約惟對將來有効力若解約之原因出於當事者一面之過失其對手人得請求損害賠償

第五十三條　商業主人與商業使用人豫以契約訂明至委任或雇傭關係終了後仍於其營業上行為受限制者此等契約只得於營業種類處所或時期加以限制不得因此限制致阻礙商業使用人事業之發達

第五十四條　商業主人違反契約或有不正行為致商業使用人解約者不適用前條之規定

第五十五條　商業使用人與商業主人約明其經

手或介紹而成之商行為應得報酬者準用第
六十九條之規定

第五十六條　商業學徒之修業以契約定之商業
師應注意其本業之修習使服其業務又應與
以通學之時間

第五十七條　修業之期間於契約未經明定者依
其本業之規約或該地方之習慣行之

第五十八條　修業契約前得定試驗期間其期間

至多不得過三個月

第五十九條　修業契約成立後關於彼此之解約時准用第五十條第五十一條第五十二條之規定

第七章　代理商

第六十條　凡非商業使用人而常時為某商人代理或介紹其營業範圍內之商行為者謂之代理商

第六十一條　代理商於其所代理或介紹之事務應妥慎保護本商人之利益

第六十二條　代理商於其所代理或介紹之事務一業經議訂應即通知本商人

第六十三條　凡代理商未經本商人明示授以代理權者祇能為介紹行為

第六十四條　凡代理商僅有介紹之權限者若代本商人訂結買賣等契約本商人知之並不通

向對手人通知作廢即為本商人默認

第六十五條　代為販賣物品之代理商遇有關於物品之瑕疵或缺短及到期交付等事有受對手人通知之權限

第六十六條　代理商非有本商人允許才得為自己或他人為與本商人營業相同之行為並不得為同業公司無限責任之股東

違背前項之規定時準用第三十八條第二

項第三項之規定

第六十七條　凡本商人與代理商之法律關係除本條例規定外得以契約定之

第六十八條　代理商之報酬額如無特約應按其所辦成之事務計算其代理或介紹販賣物品時遇有報酬之爭議應俟貨價交付後照已交銀數比例計算

第六十九條　凡因本商人之故意或過失中止其

行為者代理商仍得照索全數之報酬

第七十條　凡經明示指定地域承受代理或介紹之代理商對於在其地域內雖未經手由本商人自為或另委他人代為之行為亦得請求報酬但有特別契約者不在此限

代理商於通常之營業上一切雜費非別有契約或該地方之習慣不得向本商人請求

第七十一條　應付之報酬如無特約期間應於每

季結算一次照數給付

第七十二條　代理商與本商人所訂之契約未經明定期限者彼此各得於兩月前豫先聲明屆時廢約

代理商與本商人除照原約限期解除外關於彼此之解約準用第五十條第五十一條第五十二條之規定

第七十三條　代理商於其專為代理或介紹事件

商團組織大綱 民國六年三月中華全國商會聯合會呈經內務陸軍農商三部批准

第一條　商會得依地方情形組織商團

第二條　商團輔助軍警維持市面彈壓亂匪

第三條　組織商團時應由商會會長擬具章程及操生名額在隊規則課程表商團名稱職員表請由各該地方官轉呈省長核准辦理並由省長分咨內務陸軍農商各部備案外兼報明各該處軍事長官存案備查

第四條　商團之職員如左

商團團長一員

商團團副一員

商團教練長一員

商團總稽查一員稽查員無定額

商團庶務員一員

商團書記一員

商團隊長排長司務長（均照陸軍編制）

右列第三項之教練長由商會會長會同商團團長聘請陸軍出身確具有軍事學識者充任之惟此項人員應報由該管地方長官呈請省長轉咨陸軍部核准備案

第五條　商團之在隊操生得照陸軍步兵編制之

第六條　團長由商會會董投票選舉其他各職員由團長商承商會會長遴選相當人員由商

會會長任用之

第七條　總稽查稽查由商會會董會員中選任之

第八條　商團應受各該地方長官之監察

第九條　商會會長有指揮監督商團之權

第十條　商會會董監察商團籌畫經費

第十一條　商團之槍械平時按照所編團額人數請由該管地方長官呈請省長咨由內務農商兩部轉咨陸軍部核准繳價給領設因臨時有緊急事實發生必須添置時得由商會會長呈明詳細情形備價酌請添領以資保衛

商團所有槍械應呈明地方長官烙印編號並於每年年終將槍械之種類數目及添置年月詳細列表報由地方長官呈請省長分咨內務陸軍農商各部及各該處軍事長官以備考核

第十二條　商團之在隊操生以年滿十六歲以上三十五歲以下品行純正確有商店職業者爲限

第十三條　商團在隊操生之操防勤務學術課程由團長定之

第十四條　商團在隊操生以三學期爲畢業由商會會長給與文憑呈報省長備案

第十五條　商團之經費由商會會董互舉四人輪流管理之

第十六條　工業繁盛之處得設立工商團本大綱適用之

第十七條　本大綱自批准公布日施行

山東全省清鄉暫行簡明章程

民國六年三月八日呈准　三月十一日登政府公報

第一條　此次清鄉專以剿擊匪徒清查窩家爲要義與向來清鄉編查戶口册者辦法不同

第二條　此次清鄉以文到之日起至陰歷五月底止爲施行本章程之期間

第三條　以各鎭守使各旅長各道尹各路統領及駐在地之各團長爲清鄉監督指揮所屬各縣聯絡一氣協同地方各清鄉境無得稍涉鋪張

第四條　清查匪徒及窩家由縣知事會同各營責成各鄉區長莊長認眞辦理查竣後卽取具各莊長切結由縣彙存（各鄉區長名稱各縣不同如社長里長堡長團長等均是）

第五條　清查具結之後該區長莊長仍應隨時查察如有窩主及匪徒發見迅卽報告因而擒獲者由縣給獎其有始終隱匿不報他經發覺者或挾嫌妄告者查實嚴懲不貸

第六條　凡遇插花地點各縣交界之地最易藏匪應分兵駐守並酌奪情形之緩急定駐兵之多寡所駐兵隊並宜常川嚴密梭巡以廣耳目

第七條　各縣知事須會同營弁隨時嚴密抽查緊要村莊不得以莊長業經具結置之不問

第八條　匪徒行蹤詭秘經此次清查取具切結之後如有發見匪徒或窩家等情該管營縣即應會同隨時查報倘經他處發覺該管營縣幷應懲處並予發覺者以優獎

第九條　各鄉區長莊長如有懦慣不諳事體狡猾不可信用者即由縣知事另選得力之人充當

第十條　各莊戶自衞槍枝應按照從前呈驗烙印底册再行點驗一次新添者限於三日內補印廢壞者查明註銷經此次查驗之後如有無印槍枝發見即以私藏論

第十一條　搜查窩家剿擊匿匪凡用兵力時以駐在陸防營爲主體以各縣警隊爲輔助

第十二條　搜查窩家剿擊匿匪紳民之請求真報以縣知事爲主體並須就近報知陸防營營縣會同辦理毋得不相知會單獨邀功

第十三條　此次清鄉事宜除由本署酌籌津貼勻配支給外不得再行請款亦不得自請籌款惟獲匪剿窩勞績卓著者應准由各監督會同呈請獎勵

第十四條　各地方如有特別情形必須就地籌款者應由該管縣知事擬定辦法呈明本公署核奪候批不得擅自舉辦

第十五條　如有未盡事宜由各監督酌量修正呈請本公署批准施行

蒙藏王公等服制條例 教令第三十二號 附圖式 二年六月二十七日

一蒙藏王公等禮服分兩種

（甲）大禮服依民國大禮服並參酌外交官服制其等級以花紋之多寡分之其花紋用寶相花

子 汗親王 如第一圖

丑 郡王 如第二圖

寅 貝勒 如第三圖

卯 貝子 如第四圖

辰 公 如第五圖（扎薩克台吉視此）

（乙）公服如民國陸軍外套式色用黑其等級以金線多寡分之

子 汗親王郡王 圍金線五道

丑 貝勒貝子 圍金線四道

寅 公 圍金線三道

卯 頭二等台吉 圍金線二道（管旗章京梅勒章京等視此）

辰 三四等台吉 圍金線一道（佐領以下視此）

二蒙藏王公等禮帽亦分兩種

（甲）大禮帽王公扎薩克台吉用軍帽式中圍寶相花色用黑帽章與公服帽同式如圖但

閑散台吉及職員等不適用之

（乙）公服帽式如陸軍常帽式色用黑其等級以帽章分之

子　汗親王　如第一圖

丑　郡王　如第二圖

寅　貝勒　如第三圖

卯　貝子　如第四圖

辰　公　如第五圖

巳　頭等台吉　如第六圖

午　二等台吉　如第七圖（管旗章京視此）

未　三等台吉　如第八圖（梅楞頭等護衛長史視此）

申　四等台吉　如第九圖（扎蘭二等護衛視此）

酉　佐領　如第十圖（三等護衛視此）

戌　驍騎校　如第十一圖

亥　領催　如第十二圖（筆且齊視此）

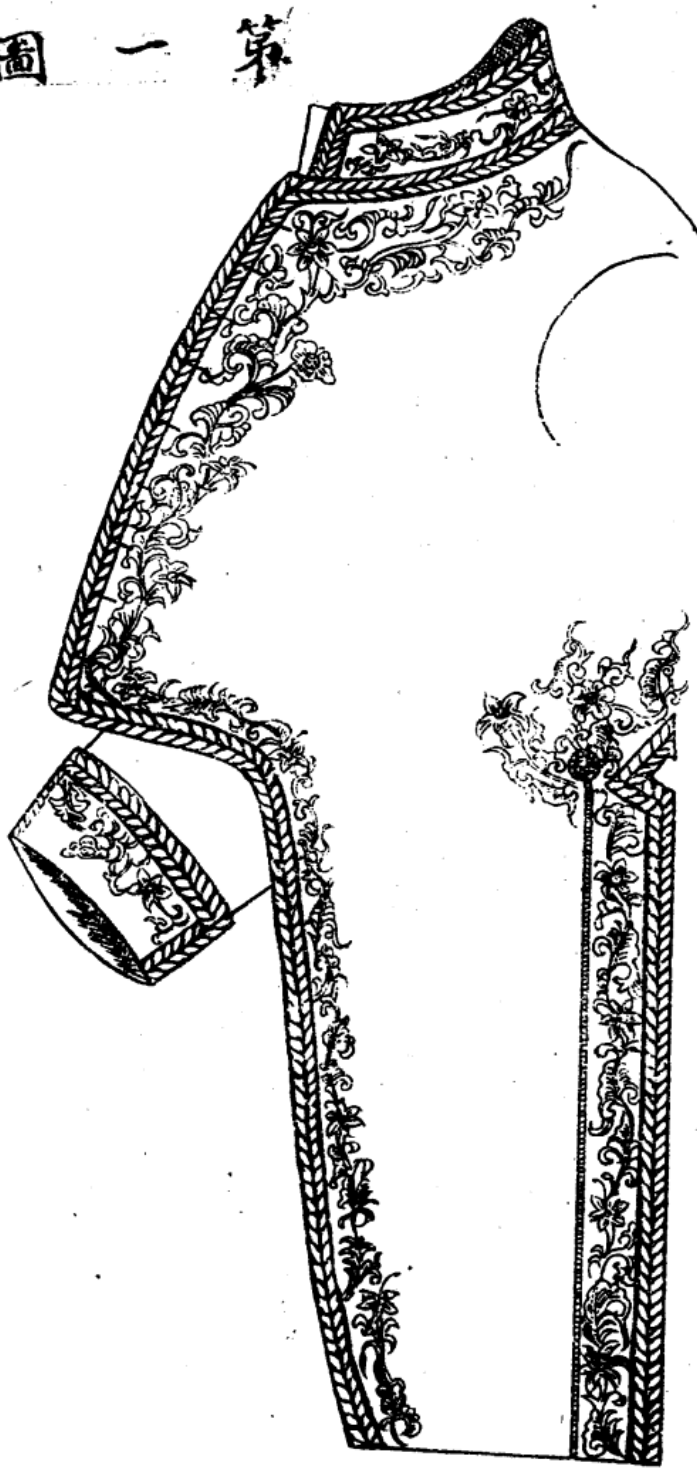
三蒙藏王公等禮褲亦分兩種

（甲）大禮服褲依民國大禮服褲式

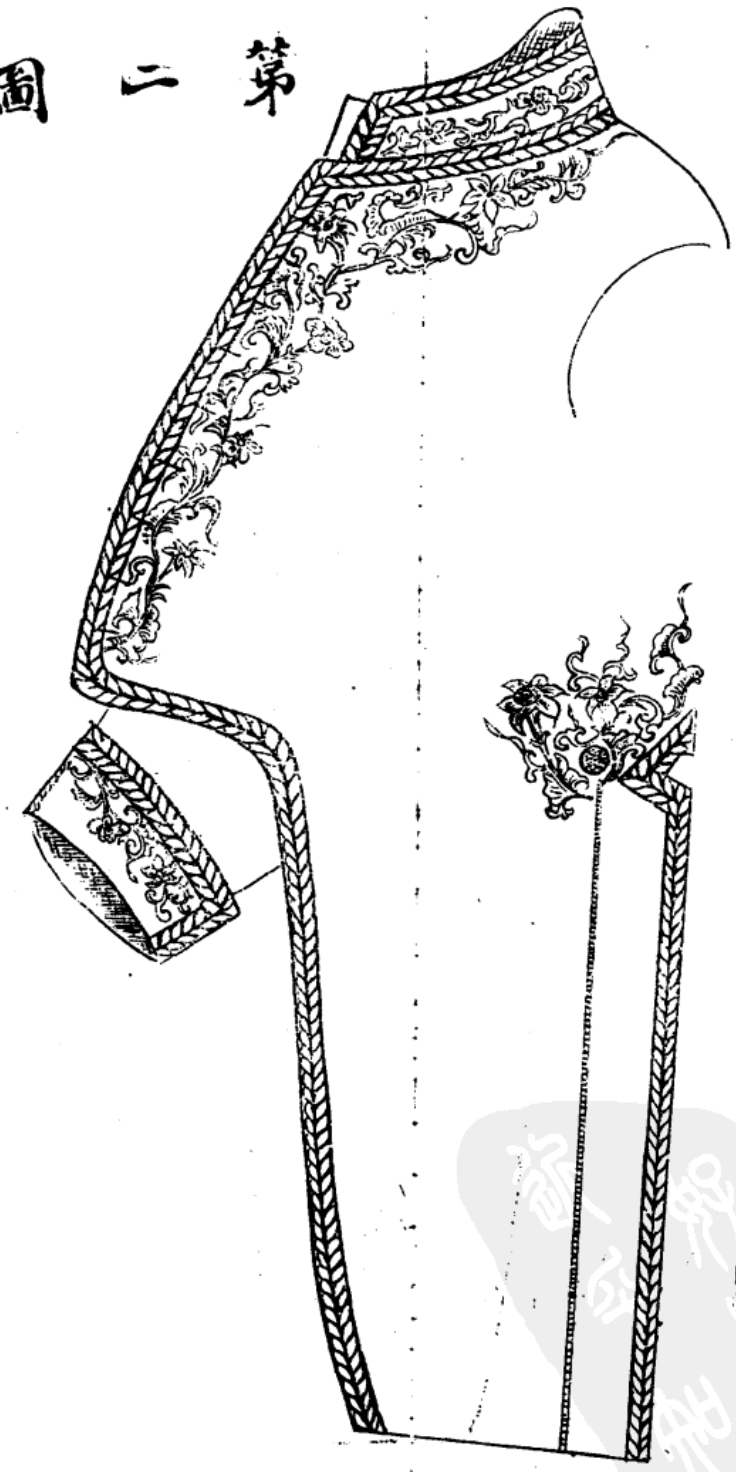
（乙）公服褲式亦如大禮服褲式惟須於夾縫間繫以各項長條以別等級

第一圖

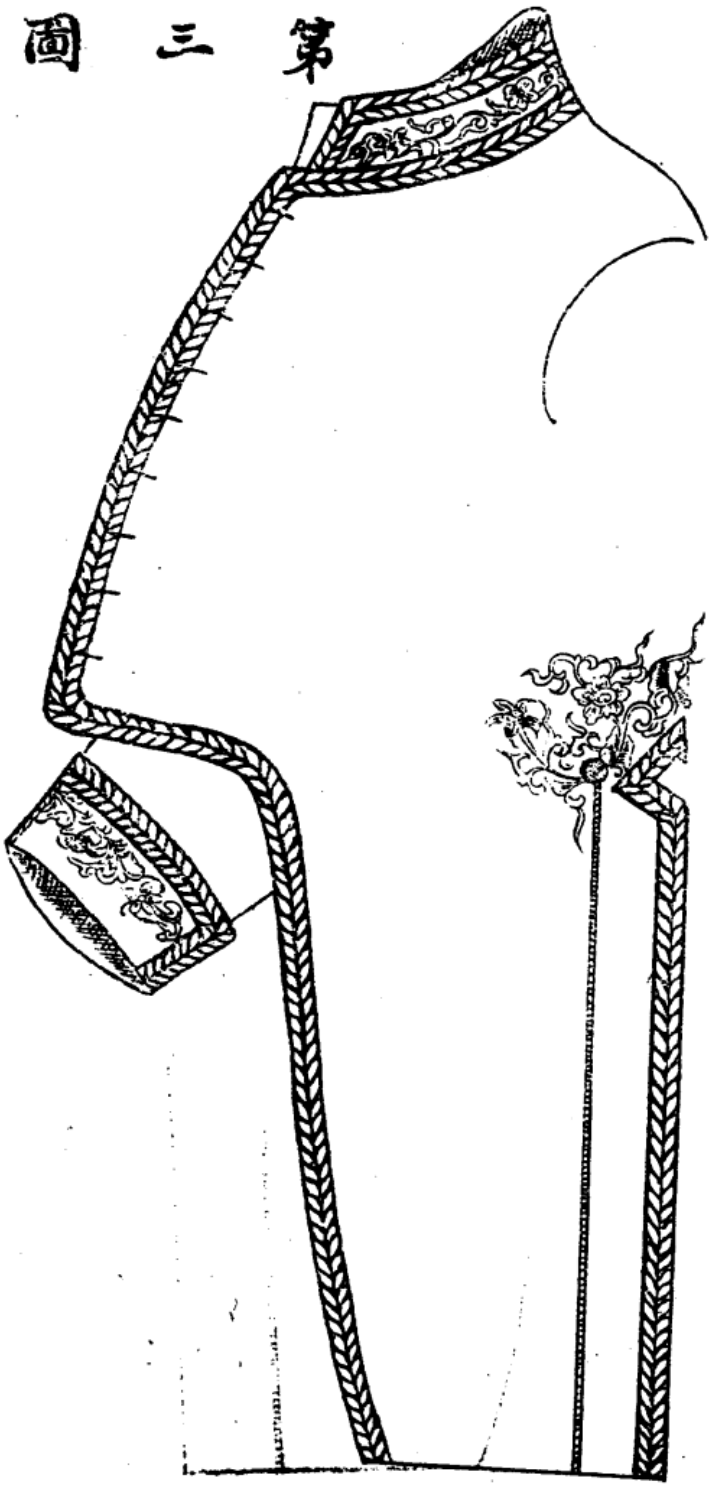
蒙古王公等服制圖式



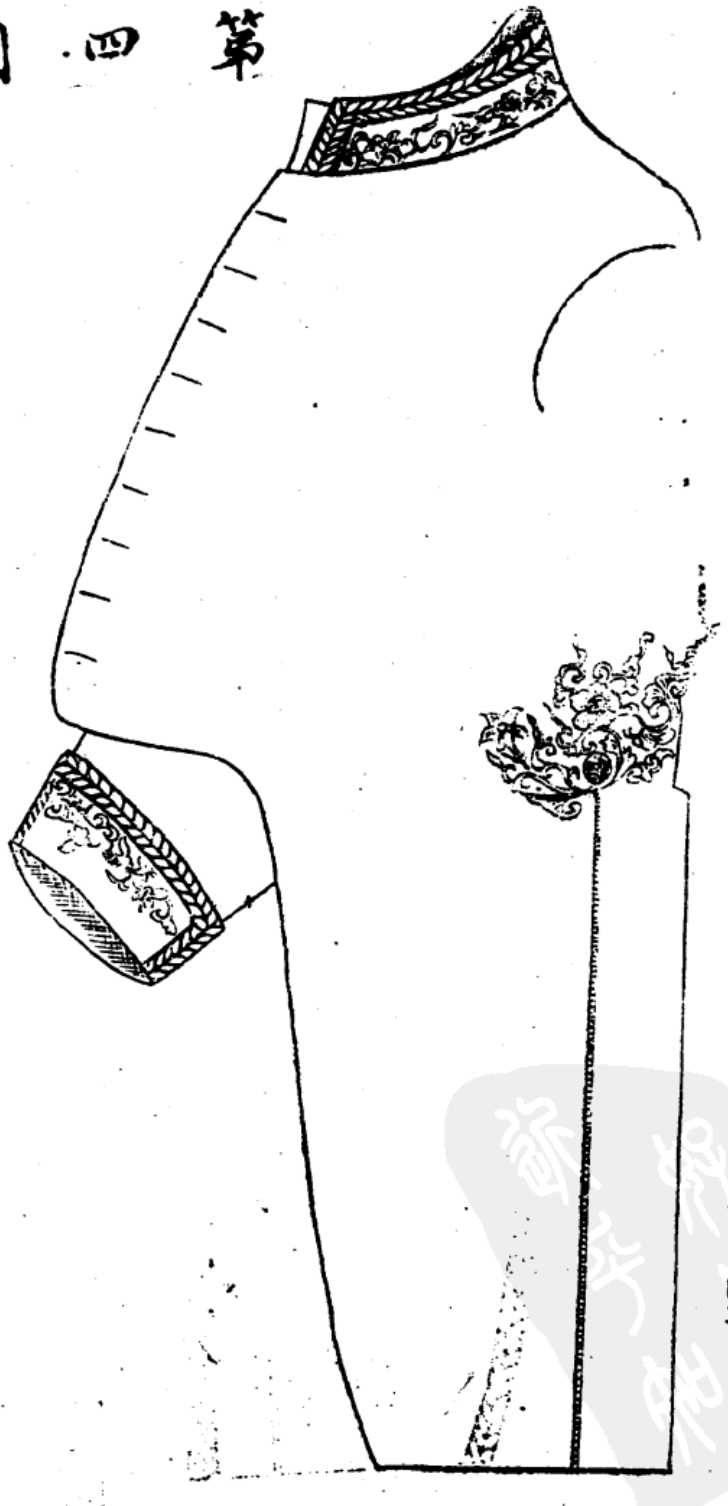
第二圖



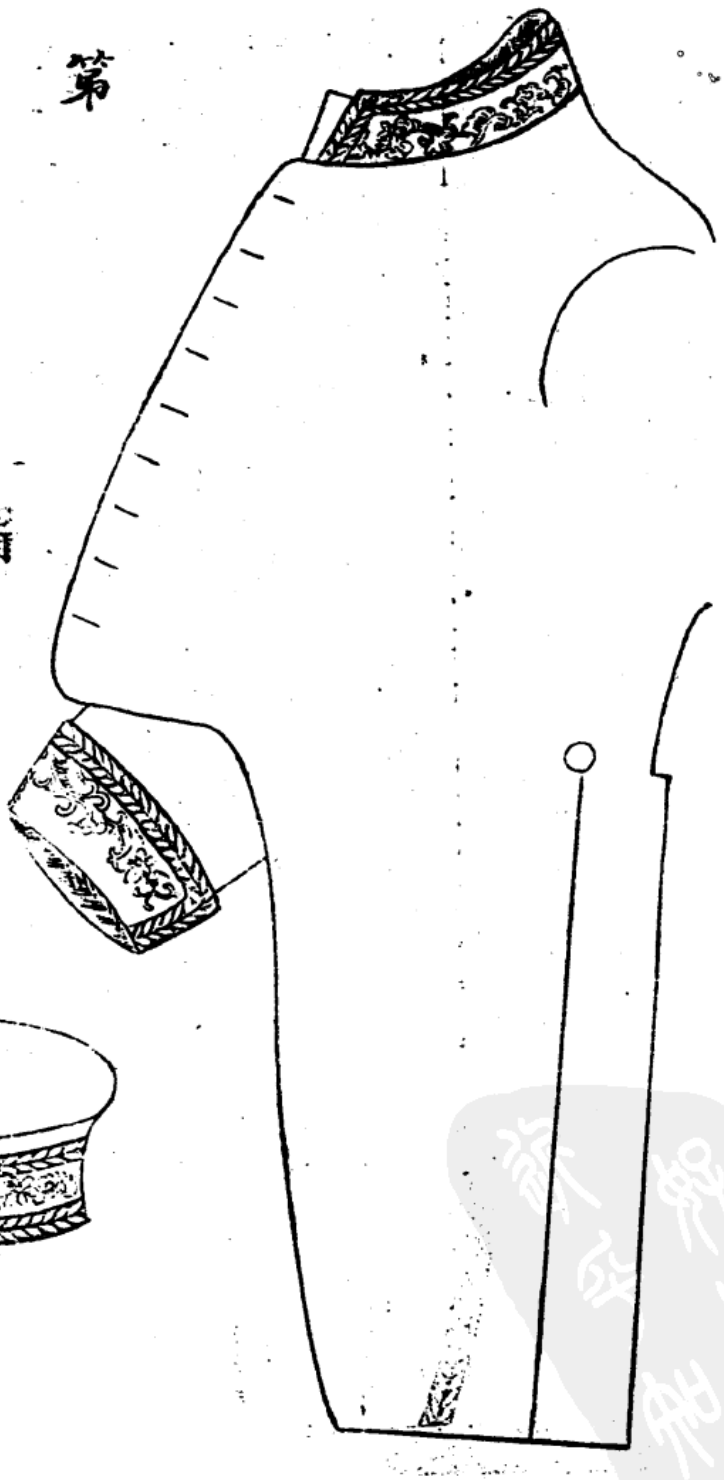
第三圖



第四圖



第五圖

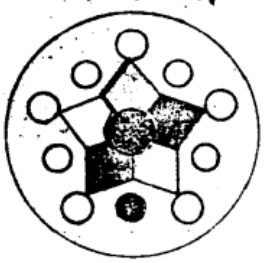


帽章圖

第一圖

金地白圈用珠十正中嵌寶石一其五色章如軍服帽章式

第二圖

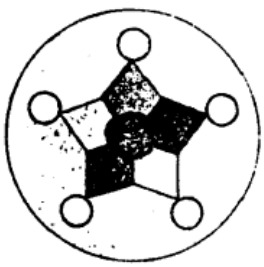


地仝上惟用珠九

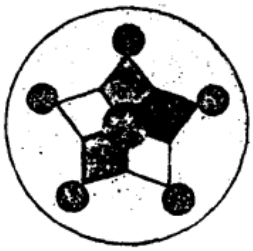
第三圖

地仝上惟用珠七

第四圖



地仝上惟用珠五



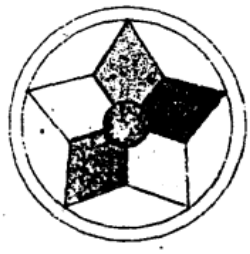
第五圖

地仝上中嵌寶石一
邊鑲寶石五

第六圖

銀地用中嵌珊瑚一
邊鑲珊瑚五

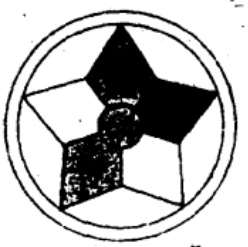
第七圖



地仝上中嵌珊瑚一

第八圖

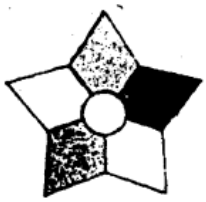
地仝上惟五色章中
嵌藍寶石一



第九圖

地全上中嵌青金石一

第十一圖



全上嵌車渠一

第十圖

無地中嵌水晶一

第十二圖

全上嵌金星石一

子　玉貝勒貝子公　金條寬六分

丑　各等台吉　金條寬三分

寅　職員（如佐領章京等）　紅條寬三分

服制

中華民國九年十一月

廿五日

李芳春

蒙古王公等頂戴服色坐褥

一內外扎薩克汗王貝勒貝子公俱戴用寶石頂戴其服色坐褥等項均照內地王公品級服用

台吉塔布囊等頂戴服色坐褥

一品外扎薩克各旗頭二三四等台吉塔布囊應用頂戴
服色坐褥照依內地一二三四品官服用其管旗章京副
章京參領佐領驍騎校應用頂戴服色坐褥照依內地
都統副都統參領佐領驍騎校久降一等服用

協理台吉頂戴

一等外扎薩克台吉塔布囊補授協理行扎
之職准其加銜戴用二品頂戴其由頭二等台吉塔布囊
協理旗務者由庸給予加銜

蒙古屬下人等世襲達爾汗名號頂戴服色坐褥

一內外扎薩克各旗屬下人等有因從其主歸降及隨軍
嚮導有功敕給達爾汗名號世襲者其頂戴服色坐褥
各視其當日原得二三四五品比照管旗章京副章京參
領佐領服用不得僭越其達爾汗台吉應用頂戴服色坐
褥不在此例

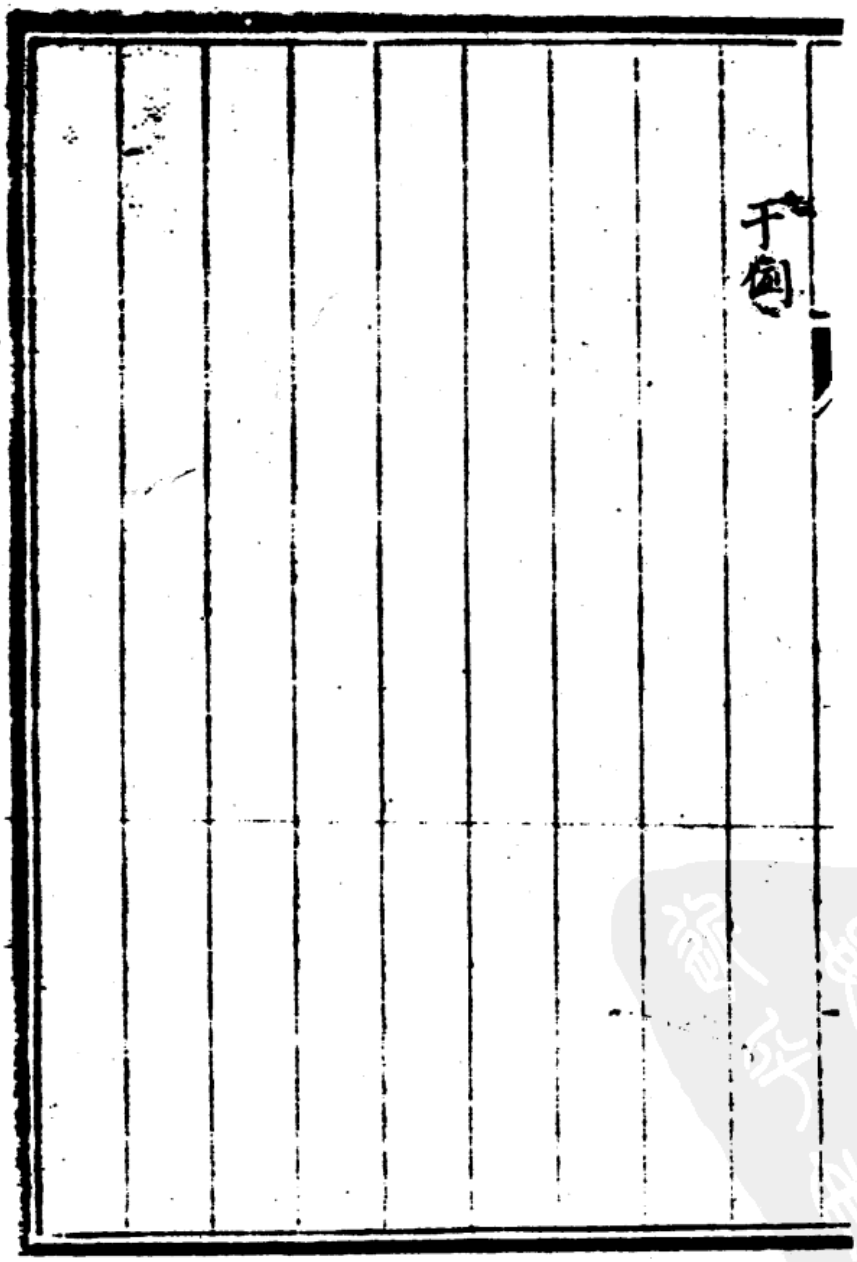
索倫總管頂戴服色坐褥

一索倫總管定為三品副總管定為四品其頂戴服色坐褥均各按品級服用

不准違禁服制

一凡內外扎薩克不准服用長出嫂帽之纓遮耳帽前沿氈帽自腋下結束之偏練垂等樣服飾違者王貝勒貝子公台吉塔布囊均罰俸三個月其不管旗之王貝勒貝子公台吉塔布囊及蒙古官員均罰五牲畜平人鞭五十

謹按以上各条多與現制不符擬刪除此項服制前者曾經本院及禮制館呈定有蒙藏王公蒙古冠服特賞蒙古榮典各条例應即照纂


干劍

制蒙古冠服特賞蒙古榮典各条例應即照纂

蒙藏王公等服制條例

一蒙藏王公等禮服分兩種

甲　大禮服依民國大禮服並參酌外交官服制其等級以花紋之多寡分之其花紋用寶相花

子　汗親王　如第一圖

丑　郡王　如第二圖

寅　貝勒　如第三圖

卯　貝子　如第四圖

辰　公　如第五圖扎薩克台吉視此

乙　公服如民國陸軍外套式色用黑其等級以金線多寡分之

子　汗親王郡王　圍金線五道

丑　貝勒貝子　圍金線四道

寅　公　圍金線三道

卯　頭二等台吉　圍金線二道　管旗章京梅楞章京等視此

辰　三四等台吉　圍金線一道　佐領以下視此

二蒙藏王公等禮帽亦分兩種

甲　大禮帽王公扎薩克台吉用軍帽式中圍

寶相花色用黑帽章與公服帽同式如圖

但閒散台吉及職員等不適用之

乙 公服帽式如陸軍常帽式色用黑其等級以帽章分之

子 汗親王 如第一圖

丑 郡王 如第二圖

寅 貝勒 如第三圖

卯 貝子 如第四圖

辰 公 如第五圖

巳 頭等台吉 如第六圖

午 二等台吉 如第七圖 管旗章京視此

未 三等台吉 如第八圖 梅楞頭等護衛長史視此

申 四等台吉 如第九圖 扎蘭二等護衛視此

酉 佐領 如第十圖 三等護衛視此

戌 驍騎校 如第十一圖

亥 領催 如第十二圖 筆帖齊視此

三蒙藏王公等禮褲亦分兩種

甲 大禮服褲依民國大禮服褲式

乙 公服褲式亦如大禮服褲式惟須於夾縫間繫以各項長條以別等級

子 王貝勒貝子公 金條寬六分

丑 各等台吉 金條寬三分

寅 職員如佑領章京等 紅條寬三分

蒙古王公等冠服圖說

冠服之制觀瞻所繫除大典時須用王公制服外茲就蒙古服色之習慣稍加變通制定式樣等級如左

一帽式

帽用固秋捲沿式冬用染貂春秋用泥夏用羽緞帽頂用青緞底上加平金寶相花冬季加飾貂尾餘季不用帽頂居中綴以帽章以金為質鑽寶相花紋貫以寶石其色各依其品級汗親王公嵌以真珠即以珠數為等級汗親王十珠郡王九珠貝勒八珠貝子七珠

公六珠公以下則皆不用珠但以寶石為別

二衣式

外衣用舊日之對襟褂式色用青領圈袖口加繡平金寶相花或加金辮沿襲補服舊制改用圓章內衣用舊日之開衩袍式分為兩種一為禮服色用藍醬下繡五色彩水週身繡寶相花一為常服不拘色亦不加繡彩

領圈袖口之寶相花皆以九花為最上之一級汗親王用之郡王則用八花貝勒則用七花以次遞減至一花

則四等台吉塔布囊用之其四等台吉塔布囊以下領圈袖口只用金辮自三道起至一道止別為三級

三團章式

王公之團章用九章以龍居中龍分坐行圍分四二行

汗親王四團龍用四坐郡王用四團龍用兩坐兩行

貝勒四團龍用四行貝子二團龍用坐公二團龍用行

一二三四等台吉塔布囊之團章用七章以華蟲居中一律二團無區別

四等台吉塔布囊以下之官員圖章用五章以宗

彝中尸一律二圖無區別

特賞蒙古榮典條目

一特賞服章　蒙古王公等服色業已定用九章補服茲仿前清准其帶章之例吏就王公等所著禮服加賞月與星辰二章為十一章

一特賞榮章　章式尺寸較爵章稍大陽面之文一如服章分十一章至九章為三等陰面均用特賞榮章字樣視其勳勞之大小為賞賚之等差

榮章綬制　綬用黃色以寶相花為緣一等

綬繡金花金葉二等綬繡金花銀葉三等
綬繡銀花銀葉
一特賞紫綬 現行勳章綬制大勳章大綬紅
色一等嘉禾章大綬黃色綬緣於此兩項之間
特製紫綬不用緣專賜蒙古王公之有勳勞
者不與勳章榮章同賞如賞一二等嘉禾
章暨一二三等榮章而不賞紫綬者均仍
佩用原綬
一帽章特賞加珠 新定蒙古王公冠服帽章

嵌珠以十數為止特賞加用十一珠
一佩劍特賞飾用珠寶　蒙古王公等制服所佩
之劍准於劍柄飾用珠寶
一特賞增設護衛　蒙古王公等降原有之長史
護衛典儀等官仍舊設置外並得加賞頭二
三等護衛若干名以上各項章飾係特賞蒙古
王公實有勳勞者之榮典其未奉
大總統特賞暨內地官吏不得擅用

王公儀衛

一蒙古親王儀衛銷金紅傘二纛二旗鎗十

郡王儀衛銷金紅傘一纛一旗鎗八貝勒儀衛

紅傘一旗鎗六貝子儀衛紅傘一旗鎗六鎮國

公輔國公儀衛與貝子同凡行圍出師均應

隨帶

謹按以上一條可存

服制 附圖式　元年十月四日

第一章　男子禮服

第一條　男子禮服分爲大禮服常禮服二種

第二條　大禮服式如第一圖料用本國絲織品色用黑

第三條　常禮服分二種

一　甲種式如第二圖料用本國絲織品或棉織品或麻織品色用黑

二　乙種褂袍式如第三圖

第四條　凡遇喪禮應服第二第三條禮服時於左腕圍以黑紗

第五條　男子禮帽分爲大禮帽常禮帽二種

一　大禮帽式如第四圖料用本國絲織品色用黑

二　常禮帽式如第五圖料用本國絲織品或毛織品色用黑

第六條　禮靴分二種

一　甲種式如第六圖色用黑服大禮服及甲種常禮服時均用之

二　乙種式如第七圖色用黑服乙種常禮服時用之

第七條　學生軍人警察法官及其他官吏之制服有特別規定者不適用本制

第八條　凡有公職者於應服禮服時不適用第三條第二款及第六條第二款之規定

第二章　女子禮服

第九條　女子禮服式如第八圖週身得加繡飾

第十條　凡遇喪禮應服前條禮服時於胸際綴以黑紗結

第三章　附則

第十一條　關於大禮服及常禮服之用料如本國有相當之毛織品時得適用之

第十二條　本制自公布日施行

第一圖 (一)
晝用大禮服式

長與膝齊袖與手脈齊
前對襟後下端開

第一圖 (二)
晚用大禮服式

長前與膕齊後與膝齊
前對襟後下端開

第二圖 (一)
晝用甲種常禮服式

長與膝齊袖與手脈齊
前對襟後下端開

第一圖 (一)
褲式

前檔開用暗扣上
緣左右用挂扣

第二圖(一)

號用甲種常禮服式

長過胯前對襟後下端開

第二圖(二)

褲式

與大禮服同

第三圖 (一) 褂式

對襟用領袖與手脈齊
左右及後下端開

第四圖 大禮帽式

平頂下沿略形橢圓

第三圖 (二) 袍式

袖與褂袖齊用領
左右下端開

第五圖 常禮帽式

圖頂下沿略形橢圓

第六圖(一)

畫用甲種禮靴式

色黑長過踝前上開用帶扣

第六圖(二)

晚用甲種禮靴式

色黑上空露襪前端緞黑緣

第七圖

乙種禮靴式

色黑長及膝

第八圖(一)

女子禮服式

長與膝齊袖與手腕齊對襟用領左右及後下端開

第八圖(二)

裙式

前後中幅平左右有襉上綠兩端用帶

第一章　大禮服

第一款　上衣

上衣之衣面衣領套袖用深青色呢料爲之

衣繡用金線金葉以帶穗之嘉禾爲章圖一二三四

衣鈕直行九顆用鍍金大鈕鈕章用篆體中華民國四字圖九

衣領方角直上扣以兩小鈎內襯白領如軍服式圖一二三四五

各官上衣繡章之區別如左

（甲）大使公使之服圖一

衣領　領身繡帶穗之嘉禾五莖莖皆上出領緣繡穀粒二行圖一甲

套袖　袖身繡帶穗之嘉禾五莖莖皆倒垂袖沿繡穀粒二行圖一乙

胸前　胸前大繡章用帶穗之嘉禾左右各五莖圖一丙

衣周　衣周下截前後左右亦繡帶穗之嘉禾各五莖脊後開跨處所繡禾穗以一金線約之

衣周沿邊繡穀粒二行圖一丁

腰章　腰脊下大繡章以帶穗之嘉禾五莖作瓶戟狀排列之身後有大鈕二列於腰章內左右各二穗之間圖一戊圖十一

（乙）參事及總領事之服圖二

衣領　套袖　其文采與甲款同

胸前　胸前有繡章亦與甲款同

衣周　衣周無禾穗惟沿邊處繡穀粒二行背後開跨處繡以金線

腰章　與甲款同

（丙）一二等秘書官暨領事之服圖三

衣領　套袖　與甲款同

胸前　胸前無飾

衣周　與乙款同

腰章　與甲款同

（丁）三等秘書官隨員暨副事事隨習領事之服圖四

衣領　套袖　與甲款同

胸前　衣周　均無飾

腰章　與甲款同

（戊）使館領事館委任官之服 圖五

衣領 套袖 與甲款同

胸前 衣周 腰際 均無飾

（己）名譽領事代理領事之服

名譽領事代理領事得由特別允許而用戊款所定之服

第二款 褲

褲用深青色呢料爲之

褲章左右各一用金線織成其中心以編蓆紋爲地禾穗爲采其邊以羅紋爲地竹葉爲采 圖十

如所駐國習用短褲亦准用白色呢短褲白絲線襪半截靴靴亮漆無扣

第三款 冠

冠用各國外交官通用之弧三角形冠 圖六七

冠組用黑絨冠組上繡章用穀粒二行 圖六七甲

冠章綢質用五色如民國國旗之色 圖六七乙

冠羽鬈曲納於帽簷上方之夾縫內縫之 圖六七丙

大使公使用白羽參事之加公使銜者亦用白羽 圖六餘用黑羽 圖七

大使公使之冠上簷加織絲黑欄杆欄杆下端作列齒形 圖六丁 又圖八

第四款 劍

劍把　用螺鈿爲地上加鍍金之禾穗爲文圖十三甲

劍鞘　劍鞘鍍金上鐫禾穗五出圖十三乙

劍鞘　劍鞘外飾爲連續之禾穗五出皆鍍金

劍縧　大使公使之劍縧其出露在外之一部分用金線與黑絲線互編圖十三丁他項人員用全黑絲線圖十三戊

第五款　腰帶

腰帶綢質上織金線垂以金線之繐圖十二其綢色之分別如下

大使用紅色

公使用黃色

代辦外交事務官用青色

第六款　外褂

用馬克發蘭外褂以深青色呢料爲之褂袖有無均可胸前大鈕五顆自上至下須全扣

衣裏用黑緞或素寧綢

脊後腰際有帶用二小鈕扣定之

用撒克司領以絨爲之扣以鐵鈎二枚

左側開直縫令劍縧出露在外

半截外褂帶有禦雨兜者亦准通用衣裏用黑緞或素寧綢

第七款　手套

用白色柔皮手套其式樣與陸軍人員所用者同

第二章　夜裝禮服

如所駐國習用夜裝禮服者使領各員均准用之其服制如下

衣用深青色呢料領用絨料衣鈕用平面大鈕

護胸用同色呢料或用細白棉布胸前用小鈕扣

褲用同色呢料或長或短均可

襪用黑絲靴用半截式亮漆無扣

冠用摺疊如意之黑緞高冠

第三章　小禮服

上衣如軍服之都尼克式以深青色呢料爲之胸前用大鈕九顆自上至下作一行扣定領直上後幅有裳積二有鈕二左側開跨使劍縧外露圖十七十八衣袖用同色呢料衣袖之金繡用活套可隨意裝撤繡章文采視官階而異圖二十二二十三二十四二十五

劍縧外露之處大使公使者用金線黑絲線互編他項人員用全黑絲線

褲亦用同色呢料用長褲褲章與大禮服同

冠與第一章第三款所舉之式同或用扁形若海軍軍官帽圖十六帽周加金繡其繡章圖十九二十二十一視官階而異

第四章　夏季禮服

夏季禮服適用於熱地各國

上衣用細白棉布爲之其長短與便服同惟領直上如禮服式胸前用大鈕五顆腰後無扣衣前之左右襟有衣袋各一袋口與最低鈕成平行線左側開跨使劍鞘外露

衣袖式及其繡章與第三章同

劍絛式亦與第三章同

冠與上扁形冠同惟冠頂以白色棉布爲之

褲全白無繡章

第五章　凶服

凶服以黑紗爲識如係私人之喪應綴黑紗如左臂因公則圍黑紗於劍把其手套均用白色

禮帽用蓆呢製帽牆周圍沿金綫一道由前向後由左至右各綴金綫一道在帽頂交成十字綫之直徑均五米厘上等官佐於帽牆之金綫下綴平金辮三道中等綴金辮兩道中綴銀辮一道初等綴銀辮二道中綴金辮一道辮均寬一生的各辮相距五米里帽絆亦用寬二生的平金辮製帽章用五色五角星一座緣以金製菊花繞成圓形合直徑約五生的其上加置毛製（或絲製）纓柱高約十五生的用白色

陸軍禮服藍色冬用大呢夏用寧綢（冬時亦可用）製衣對襟七釦鍍金色平圓式徑二生的不用釦絆明繫襟上不製口袋衣長較常服約長七至八生的

領章上等金地金花中等金地銀花初等銀地金花（均全領一色）

肩章上等官佐用金盤金綫中初等盤底各用本兵科顏色中等繞以金綫二道銀綫一道穗用金綫三分二銀綫三分一初等盤邊繞以銀綫二道金綫一道穗用銀綫三分二金綫三分一各等均於盤上綴五角星分級即第一級三顆第二級二顆第三級一顆准尉官肩章與初等官同惟不綴星肩章全長約十五生的穗長八生的

袖章由袖底向外沿袖周三分之二綴寬八生的五花辮一道上等用金地金花中等用金地銀花初等用銀地金花均與袖口齊上等官佐於距花辮五米厘處綴寬一生的平金綫三道中等二道各辮相距三米厘初等綴一道

袴章上等綴紅辮三道中一道寬三米里其餘二道寬三生的每道距三米里中等綴寬三生的紅辮二道相距三米里初等綴寬三生的紅辮一道

禮帶寬五生的四用皮製上等官佐外邊用全金織成中等兩旁用金中間用銀各寬三分之一初等中間用金兩旁用銀亦各寬三分之一

帶牌長方形寬四生的七長同帶寬中間鐫菊花一朵均鍍金色

應用常禮服時帽前不用纓柱以示區別其餘均同

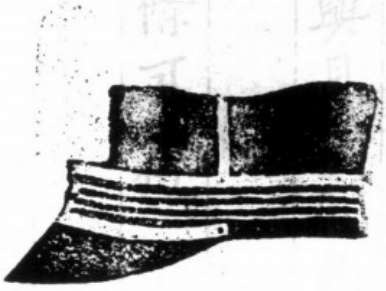
凡服禮裝時一律短靴

本案祇規定服帽制式其附從各件及服用規則以部令定之

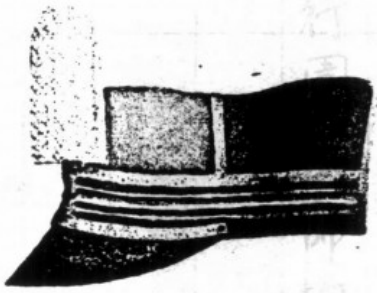
中華民國元年十月二十三日參議院議決臨時大總統令公布

〔禮帽及帽章〕

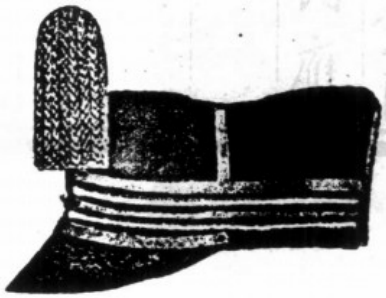
帽章



上等



中等



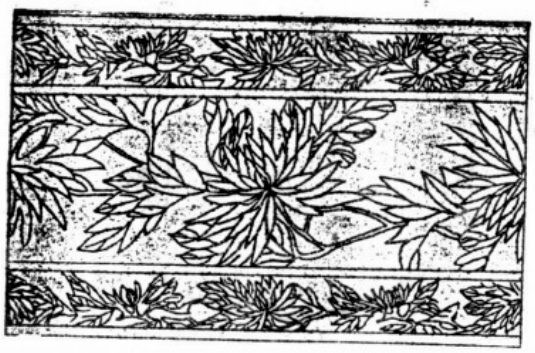
初等

〔禮服〕

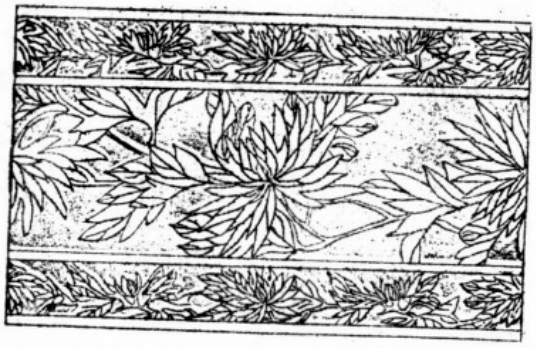
正面

背面

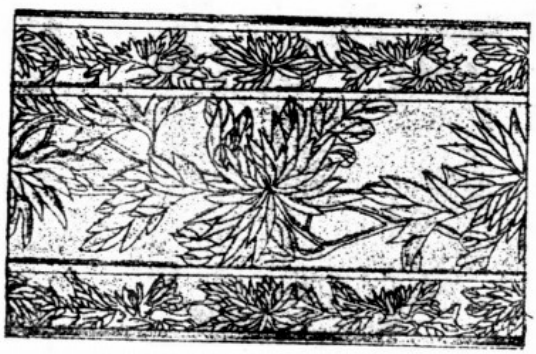
領章



上等



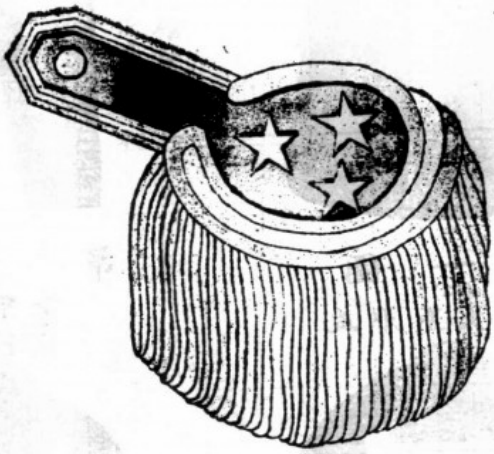
中等



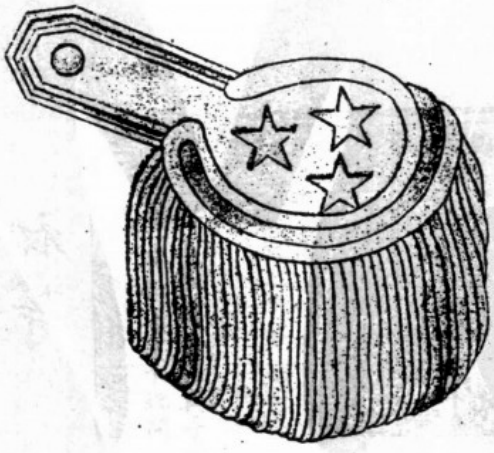
初等

肩章

上將



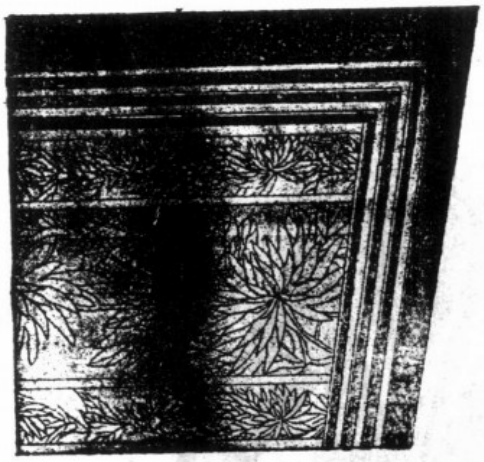
步兵上校



騎兵上尉

各等第二三級圓盤星遞減

〔袖章〕



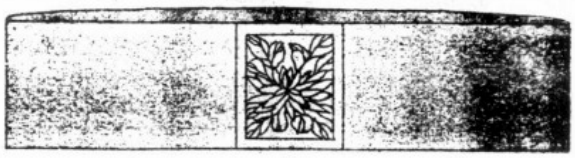
上等

中等

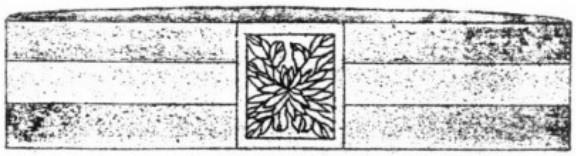
初等

禮帶

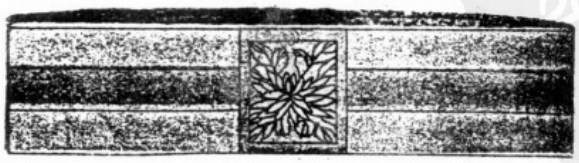
帶釦



上等



中等



初等

〔禮褲〕

上等

初等

中等

陸軍常服制 附圖式 元年十月二十四日

主要五科步馬礮工輜係按國旗顏色順序分屬軍需以下各科則參酌擬定

帽章用銅製直徑二生的五分五瓣用國旗之紅黃藍白黑五色中心及各瓣之中線均凸起綴時紅瓣向上

軍帽用茶青色與衣料同周圍緣紅絲細辮一道軍官帽牆中央綴寬一生的五之平金辮一道軍士以下則不綴金辮

領章長方形外端凸出作尖錐形長約七生的五（凸度在內）上等軍官用金製中初等軍官均以顏色分科並綴團號（獨立營則綴營號）兵士則於左方綴團號及營號（營號用羅馬字）右方綴兵士號數（每營兵士應按連之順序編列號數）獨立營則於左旁綴營號（仍用羅馬字）右方綴兵士號數（用中碼）

肩章長方形長十生的寬三生的上等官用金製中等官兩旁用金中間用銀（其寬度各爲三分之一下同）初等官兩旁用銀中間用金以五瓣銅星分級准尉官肩章與初等軍官同惟不綴星軍士及兵之肩章大小與軍官同軍士用紅色底四圍沿寬約三米里之青邊中綴寬三米里之金辮一道兵丁則不綴金辮均以五瓣星分級（如上士綴三顆二等兵綴一顆）官佐士兵肩章均用直綴

軍官常服用茶青色對襟七釦釦平圓式徑二生的上下各做明口袋二個冬服於離袖口十二生的處綴紅辮綫一道外側袴縫綴紅辮綫一道夏季衣袴不綴紅辮

官佐冬季外套用茶青色大襟明釦二行各用釦六顆不用釦絆明繫襟上中徑二生的五其分別等級仍用肩章官佐外套正面左右製二斜口袋左脇下留十八生的長口一道以便繫刀（士兵從略）後縫下端開叉綴三暗釦釦用黑骨製外套帽用同色料繫於衣領之後官佐及准尉官佐外套裏前鑲邊均灰色絨製外套於離袖口十五生的處橫綴紅綫一道領裏用料色與外套同士兵外套式樣與官長同惟左脅下不用挂刀長口釦用骨製後面下部及浪文吊襟袖上不用紅線且於兩脅後方各綴一銅鈎以便支持刀帶不掛裏（但在寒地不在此限）

陸軍預備學校學生軍帽服章與兵卒同惟肩章上不綴星不用領章於衣領左右各綴本學校徽章一個預備學校畢業後入隊充各兵科軍官候補生由上等兵階級進至中士階級入軍官學校畢業後入各隊充見習軍官進上士階級其兵科及肩章俱照所屬部隊階級服用領章左綴團營號數右綴與肩章同式之五色星外套亦按照階級用士兵定制學習官佩用官長軍刀

預備學校學生徽章用銅製鍍金六角星徑二生的二於正中篆學字軍官學校及軍官候補生見習軍官等均用與帽章同式之五色星徑二生的二

軍佐各學堂應比較正科學堂辦理惟領章仍各用本科顏色

本案祇規定服制帽式其附從各件及服用規則以部令定之

參謀符號說略

參謀爲軍令機關運籌帷幄別具權謀處軍事機要位置不可無特殊標誌以表異於軍中各國所以有參謀官佩用符號之制其法良意美初非粉飾軍容徒美觀瞻也查我國參謀之用符號始於前清練兵處其制綴三連環於袖以示區別是爲我國參謀符號之嚆矢嗣仿日本改用參謀帶考參謀帶之制創始法國流傳日本其形式非不壯觀而實際上殊多不便之點試略舉之乘馬上下妨礙動作接觸樹林易惹牽掛無論室中野外一舉一動時形掣肘其弊一也帶綴於常服右肩服外套時爲所遮蔽無從認識卽不着外套時其認識之點僅右側一面在左方者有時驟難辨認其弊二也製用金線價值既昂且不耐久一帶之微費逾數十金佩於常服必致週年一易合全國參謀計算消費未免過鉅其弊三也綜觀諸弊則參謀帶之不可用於常服也彰明較著矣戎裝無取繁文識別當求便利茲特參酌中外詳加推求擬定參謀符號如左

陸軍參謀常服符號

陸軍參謀之常服顏色及肩章分級均與陸軍軍官同惟帽牆用紅呢如第一圖領章上綴符節其式用銅質製成凸形外表鍍金寬五米立長五生的十字交叉成斜勢其領章實地顏色仍各從其科別如第二圖

軍帽四面均能看到查武兵係用紅色且爲軍中主兵紅色卽可代表全軍故帽牆加紅呢以爲標誌其金辮帽花與軍官同

參謀職掌軍令計畫故用兵符爲誌以示尊崇世界多以符節爲高等司令官之佩飾德文稱符節爲 Romandostabe 英文稱符節爲 Staff of Command 卽司令符節之意

右參謀官常服所用符號係參各國制度斟酌規定一則使軍人從前後左右均能見其符號容易識別二則無論何處不致妨礙動作三則形勢莊嚴足重參謀官身分四則使服裝易於改製如由參謀官改充軍官將參謀軍服略加修改卽合定制五則價格低廉可節糜費六則製造簡單易購置亦易統一七則本國亦能自造不致利源外溢具此優點以爲參謀徽章庶幾通行盡利云

陸軍參謀禮服符號

陸軍參謀之禮服顏色及肩章分級均與陸軍軍官同惟由右肩章至衣正面第二鈕仍用參謀帶如第三圖禮服不嫌裝飾以壯觀瞻故仍用金線帶以便典禮時易於識別常服宜簡易禮服宜莊敬義各有所取也

備考

海軍參謀所用符號仍照海軍部現行規定者

陸軍測量官服制圖說

法律第五號　元年十一月二十六日

測量總監與測量監之領章

測量正測量長測量士之領章

學生徽章

陸軍測量人員其領章爲淡灰色其衣幅肩章等由測量總監至三等測量長統照陸軍部定制辦理

測量總監測量監領背金色一等測量正以下至三等測量長皆用淡灰色

學生徽章綴於領章之上服裝同惟不挂刺刀其徽章係二等邊三角形相貫三角形之一邊爲一生的密達

中華民國元年十一月二十五日參議院議決臨時大總統令公布

陸軍部呈稱改定上等軍佐服章仍應留有本科顏色以便識別文並批令三年七月九日

爲改定上等軍佐服章仍應留有本科顏色以便識別恭請鑒核示遵事竊陸軍服制圖說中等以下各官佐其兵科之區分常服則於領章禮服則於肩章均以本科顏色爲識別惟上等官佐則無此項區分查上等軍官概皆統率各兵種故服色不分兵科而軍佐雖升至上等所管仍不出乎本科且現定陸軍禮節於官佐亦微有區別若服制混同行禮時亦無所依據現擬軍佐無論上中初等禮服肩章之柄及圓盤常服之領章均有各本科顏色以便識別而示區分所有擬改軍佐服章各緣由理合呈請大總統鈞鑒訓示遵行謹呈

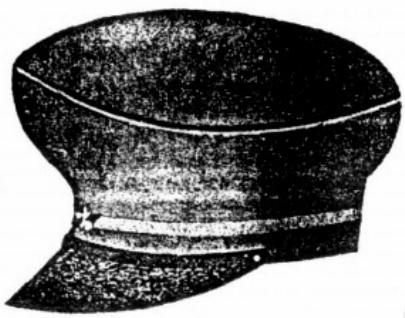
中華民國三年七月五日批令准如所擬辦理此批

軍帽及帽章

帽章

軍士以下不綴金辯

官佐軍帽



各科顏色

步

騎

礮工

輜重

憲兵

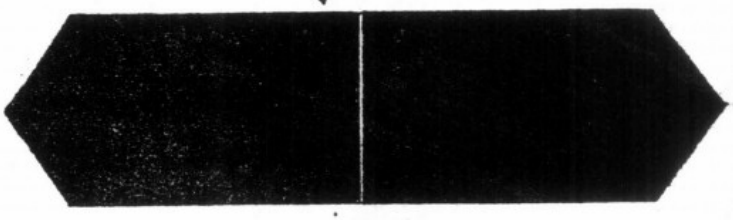
軍需

軍醫

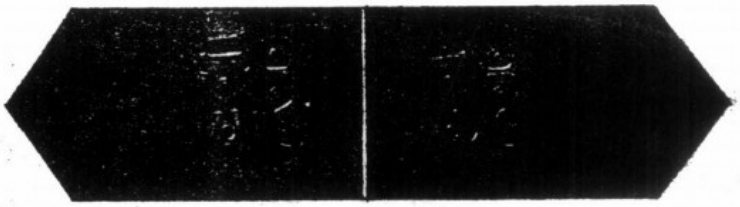
軍樂

〔領章〕

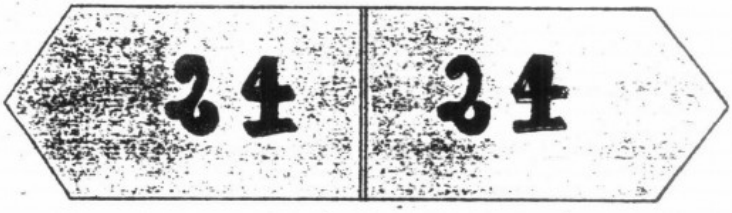
上等



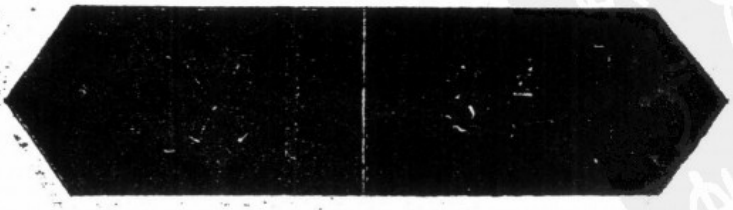
部員



騎兵第二十四團

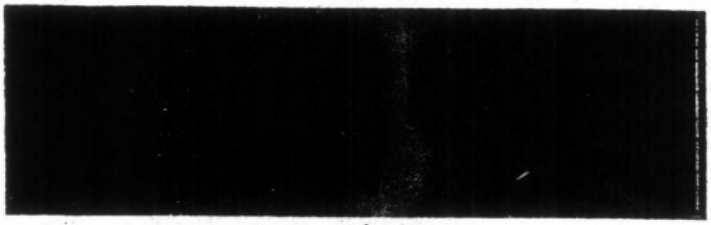


交砲兵第二十四團一營第二百四十一號兵



〔肩章〕

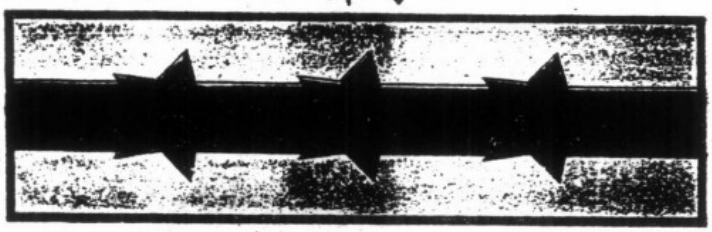
上等第一級



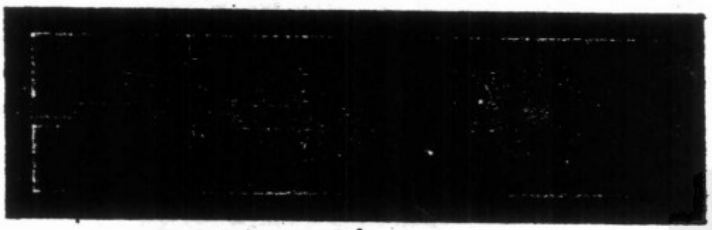
綬時此端向後下同

中等第一級

初等第一級



士　　上



上等兵

〔官佐軍服〕

正面

背面

〔士兵軍服〕

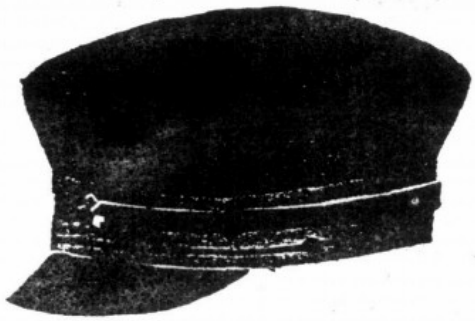
正面

背面

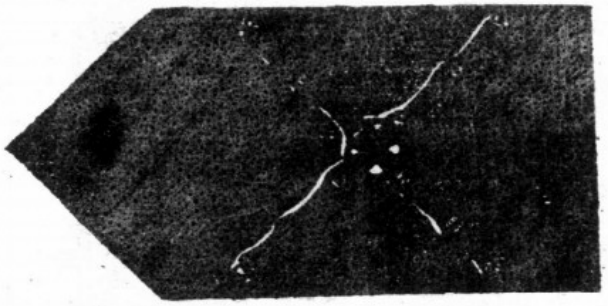
〔套外佐官〕

正面　　背面

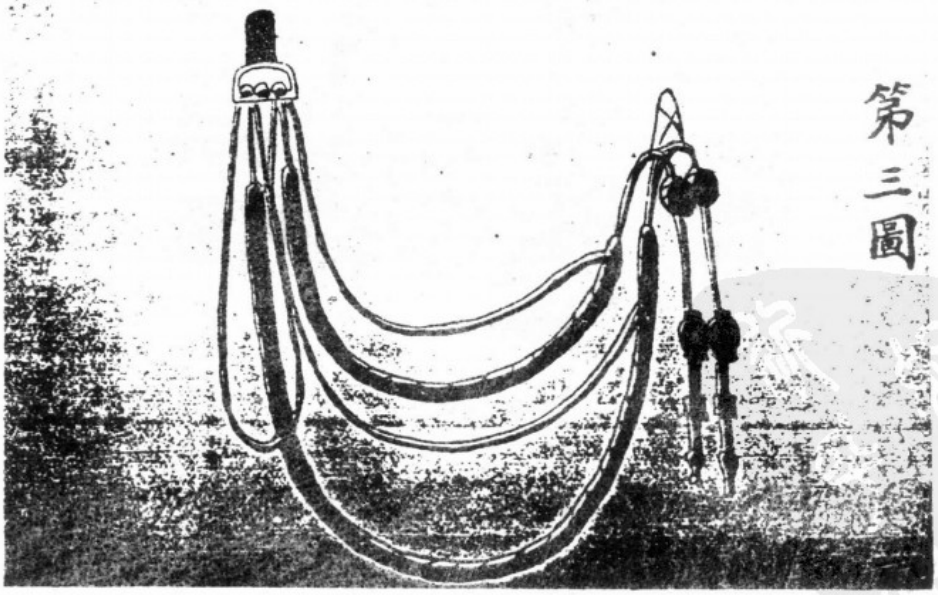
背面　　正面



第一圖



第二圖

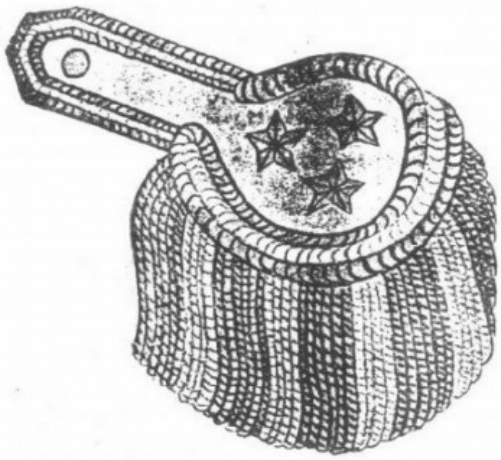


第三圖

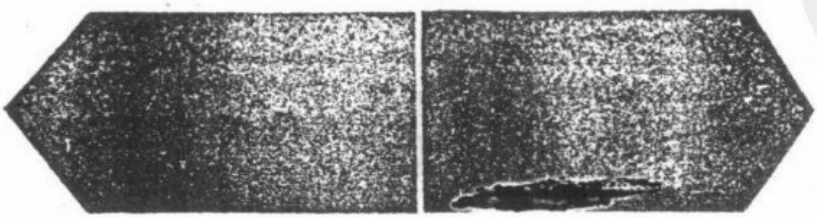
陸軍法官服制 教令第九十八號 附圖式 三年七月十二日

陸軍法官之軍服禮服均應比照軍佐照章服用其常服領章及禮服肩章在他項軍佐應用本科顏色者法官應用深灰色以資辨別

陸軍法官禮服肩章
（中等一級相當）



陸軍法官常服領章



陸軍部呈酌擬變通陸軍官佐革官留職人員軍服以資識別文並批令三年七月二十九日

爲陸軍官佐革官留職酌擬變通軍服以資識別謹乞鑒核示遵事竊查陸軍官佐常禮服裝皆所以表尊嚴而重職守若軍官軍職一併褫奪固不得著用軍服而紊紀綱至革官留職人員其職務仍屬重要若不准其著用制服則階級不分無以昭示部屬而辨等威如令照常服用復無以加懲勸而示區別茲擬凡革官留職人員應摘去軍帽周圍金辮一道禮帽周圍金銀綫三道以資表示其未經革官而有褫職留任處分字樣者應惟其照常服用軍服以崇體制除褫革官職人員應不准著用軍服由部通飭遵照外所有酌擬革官留職人員摘去軍帽金辮禮帽金綫緣由是否有當謹乞大總統鈞鑒核示遵行謹呈

中華民國三年七月二十六日批令准如所擬辦理此批

陸軍官佐隨從規則及服制 附圖說 四年十一月二十四日

第一條 本規則所定之隨從分爲隨從兵(舊稱馬弁護兵者在內)與私傭僕役兩種

第二條 各軍事衙署及軍隊之仍按舊制定有馬弁護兵者其護兵應比照隨從兵著用一等或二等兵制服馬弁准著用下士制服乘馬者參照騎兵餘均參照步兵

第三條 各官佐私傭僕役其服制如下

一 帽用黑色冬用棉布或呢製夏用斜文布或羽毛製遮陽帽紐均用黑皮製帽紐兩端以圓銅釦固定之如第一圖

二 帽章銅製黃色圓形直徑二生的六中鐫雙鉤篆書軍字如第一圖

三 上衣冬用黑色夏用淺藍色其材料與帽同對襟七釦釦用黑骨製(徑長二生的)明緊襟上衣之上方左右各做明口袋一個背面中央下部開衩其衩之上端兩邊各綴銅圓釦

身長至膝蓋上二十生的至二十八生的處袖長與手腕齊如第二圖甲及第三圖甲

四　袴質色料均與上衣同如第二圖乙及第三圖乙

五　外套黑色用呢製或布製衣常約至膝下十生的至二十生的處雨衣黑色油布製式樣同如第四圖

第四條　前項服色除陸軍官佐隨從外不得著用

第五條　各官佐外出時除有特別事故及另有規定者外其隨從以左列各數爲最大限

上將十人

中將（同等官倣此下同）六人

少將四人

上校三人

中少校二人

上中少尉一人

所屬衙署之弁兵跟隨外出者亦在此數之內

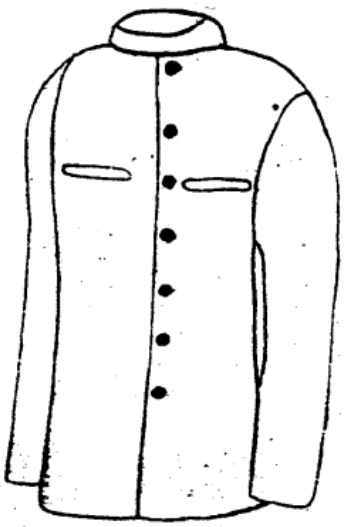
第六條　凡未定有隨從兵之衙署其所屬軍官之私傭僕役得照隨從兵例著用制服

第七條　著用士兵制服之隨從應按照各該原定章程歸其本屬官長因公遣使其官長之家屬或他人不得濫行假借

第八條　著用士兵制服之隨從兵應按照陸軍禮節行禮著用第三條制服之僕役等室內則

第二圖

甲

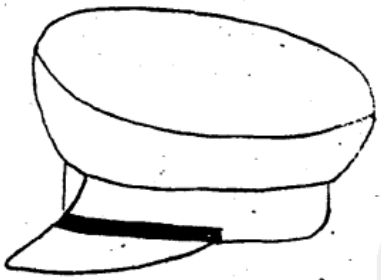


乙

第一圖

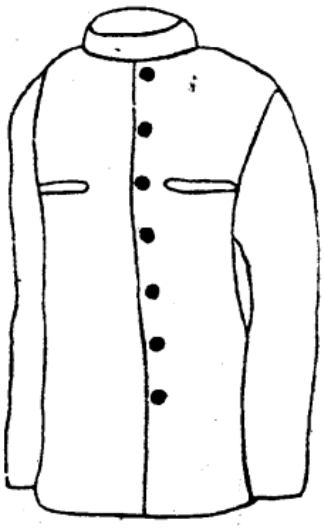
色金

色金章帽

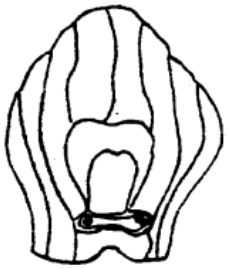


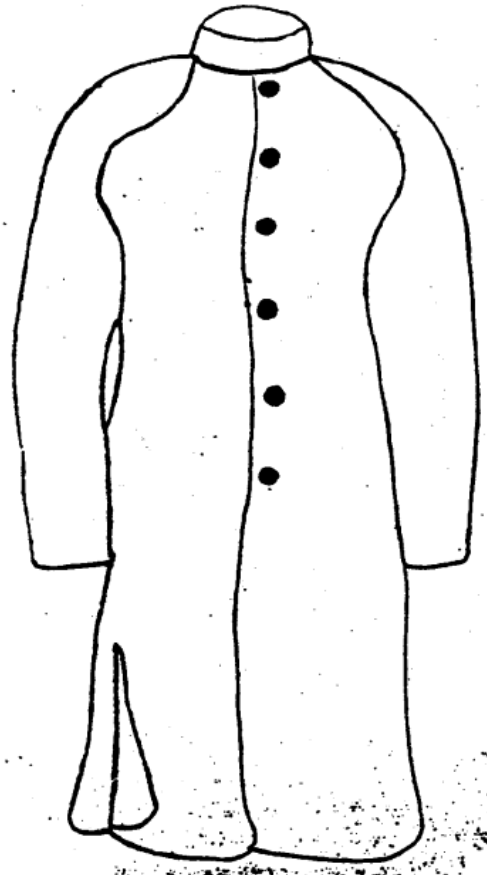
第三圖

藍色甲



第四圖





藍色乙

行立正鞠躬禮室外祇行立正注目禮毋庸舉手

第九條　本規則自批准日施行

中華民國四年十月十九日

海軍服制 教令第十五號 二年一月十九日

一海軍官佐服制爲大禮服禮服公服常服夏服外套雨衣等其製式及等級之區別均詳各表

一海軍官佐服制所用金線之尺寸依各種金線尺寸表

一海軍士兵服制爲禮服常服夏服外套雨衣等其製式詳士兵服裝表

一海軍士兵臂章爲等級臂章專門臂章詳臂章表

一海軍學生服裝之製式詳學生服裝表

一海軍服制之著用依海軍服裝規則

中華民國二年一月十八日臨時大總統令公布

地方行政官公服令 敎令第二十一號 附圖表 二年三月十六日

第一條 本令之規定限左列各員於執行職務時適用之

一 民政長

一 觀察使

一 知事

第二條 本令規定之公服以嘉禾爲章飾式如附圖

第三條　本令規定之公服製式等級依附表所定

第四條　第一條規定各員於公服公出時應酌帶警察

第五條　本令自公布日施行

中華民國二年三月十五日臨時大總統令公布

帽表

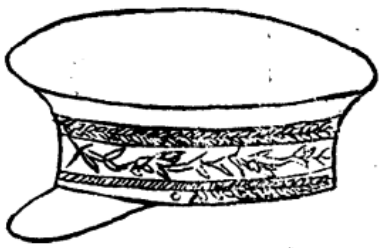
各稱	地質	帽正	眼庇	帽紐	橫章
民政長	與衣同	金星五角緣以金製帶繞嘉禾	革質表黑裏萌黃	平金帶裏用革左右金色釦各一	金繡嘉禾左右各五莖莖皆向後上下各緣穀粒二行
觀察使	同	同	同	同	但橫章嘉禾四莖餘同
知事	同	同	同	同	但橫章嘉禾三莖餘同

服表

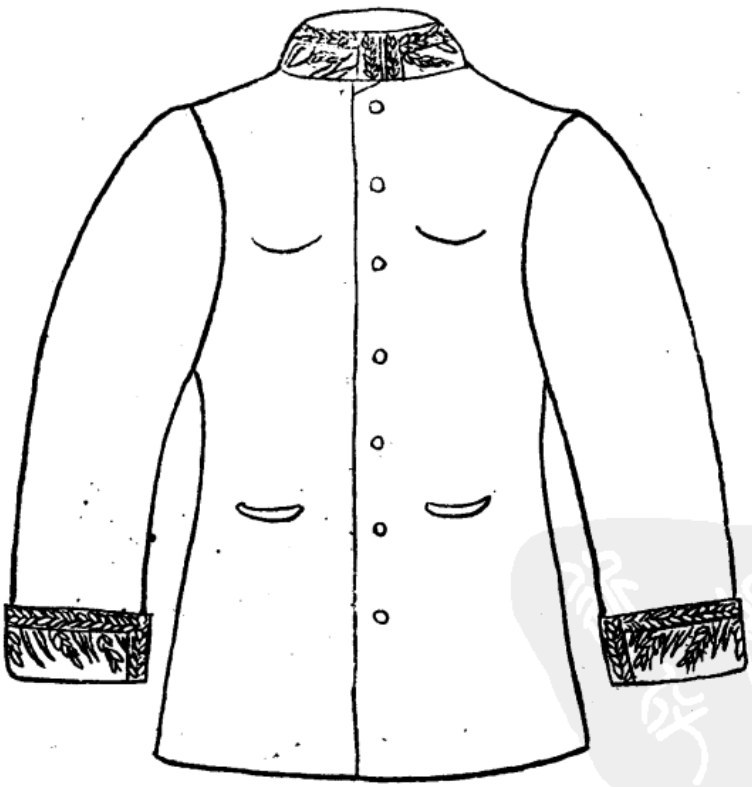
名稱	地質	釦	領章	袖章	製式
民政長	黑色本國絲織品或毛織品	金色圖形	金繡嘉禾五莖莖上出穀穎緣二行	金繡嘉禾五莖莖皆倒垂袖緣穀粒二行	長與膝齊袖與手脈齊前對襟釦七左右口袋各二後下端開釦左右各一

觀察使	知事	名稱	各官均同
同	同	外套表	
同	同	地質	與衣同領裏黑色絨
但嘉禾四葦餘同	但嘉禾三葦餘同	釦	金色圓形左右各七
但嘉禾四葦餘同	但嘉禾三葦餘同	袖章	袖之外方金綫一道
但嘉禾四葦餘同	但嘉禾三葦餘同	製式	長過膝後下端開正面斜袋左右各一
同	同	名稱	各官均同
		袴表	
		地質	與衣同
		側章	織金廉地左右各一行寬一寸
		製式	前襠開用暗釦上緣左右用挂釦
		名稱	各官均同
		靴表	
		地質	
		製式	

帽

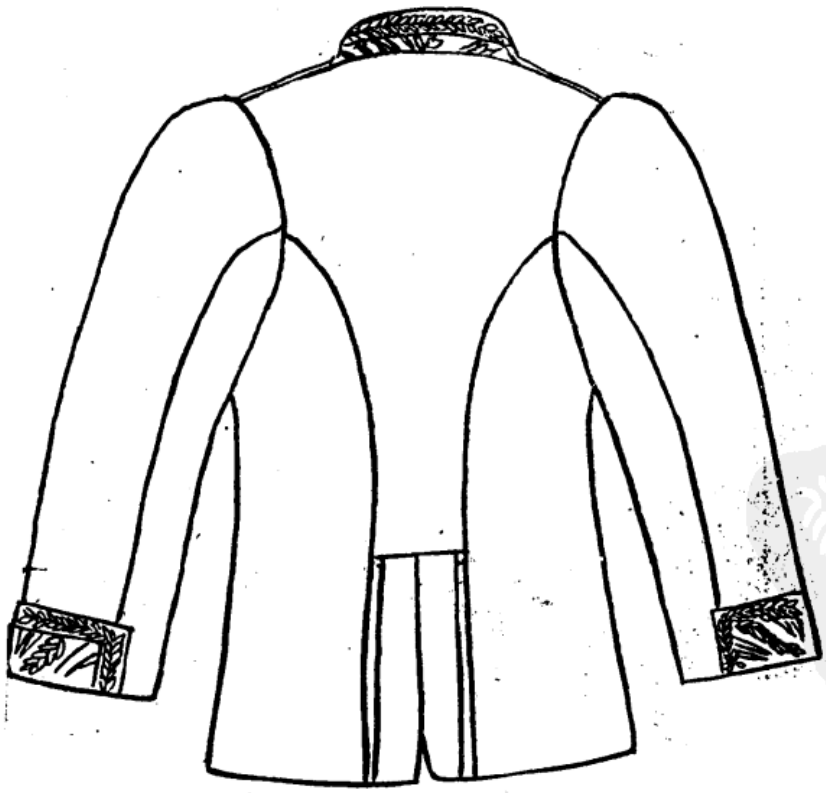


正

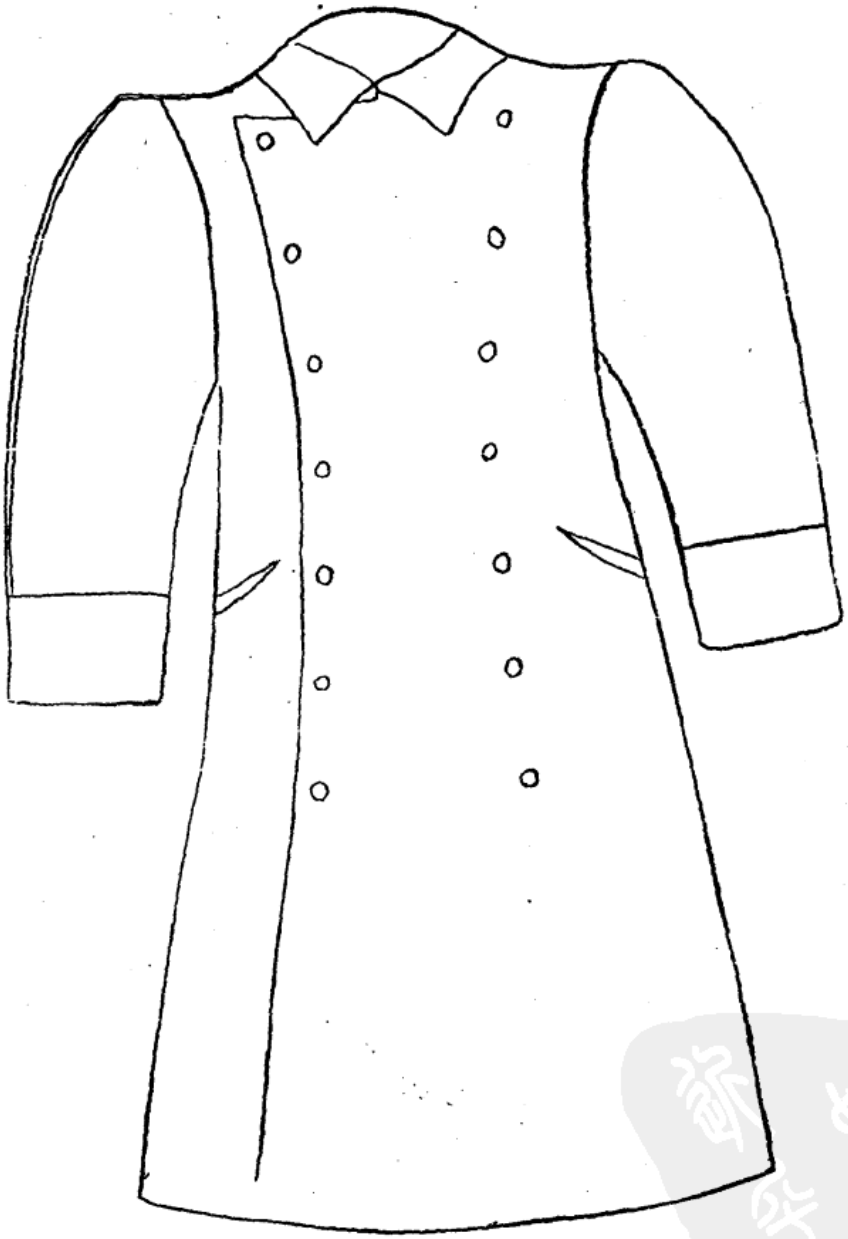


正帽

背

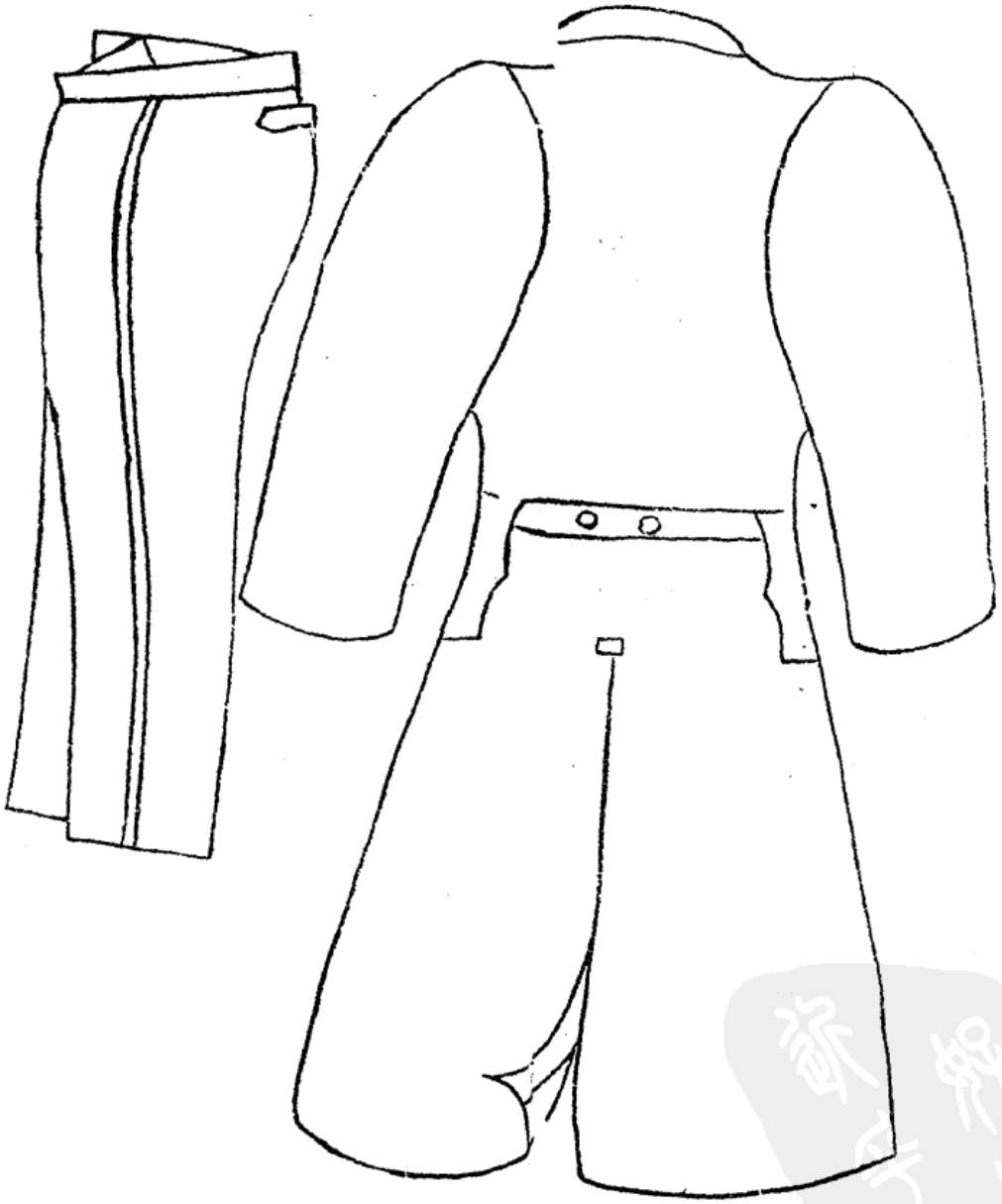


外套正面



褲

外套



警察服制令

教令第二十八號　附圖式二年五月十六日　二年九月十四日修正第三條

第一條　警察服分禮服常服二種

第二條　禮服常服之製式依附表附圖所定

第三條　本服制水上警察及消防並各警察隊暨鐵路警察均適用之

但左臂應綴臂章章式依附表附圖所定

第四條　巡官長警應著禮服時以肩章代之

第五條　服制之服用規則以內務部部令定之

第六條　本令自公布日施行

中華民國二年五月十五日臨時大總統令公布

禮服表

名稱	地質	帽正眼	帽庇	帽絆	章形狀
京師警察廳總監	黑色本國毛織品	徑八分金五角星繞以嘉禾總縱一寸五分橫二寸	革質表黑裏革萌黃	平金帶左右金色圓鈕各一	四分寬平金帶上下各一條中間一分寬金綫二條	如圖
京師警察廳督察長處長地方警察廳廳長	同	同	同	同	四分寬平金帶二條中間一分寬金綫一條	同

名稱	帽				
	京師警察廳隊長 警正 署長 地方警察廳督察長 以次薦任各官	京師警察廳警佐 分隊長 地方警察廳科員 署員			
地質	同	同			
鈕	同	同			
領章	同	同			
袖章	同	同			
製式	四分寬平金帶二條同	四分寬平金帶一條同			
形狀	同	同			

名稱	衣				
	京師警察廳警佐 分隊長 地方警察廳科員 署員	京師警察廳隊長 警正 署長 地方警察廳督察長 以次薦任各官	京師警察廳督察長 處長 地方警察廳廳長	京師警察廳總監	禮
地質	同	同	同	與帽同	
鈕	同	同	同	金色圓形	
領章	但金星二箇餘同	但金星三箇餘同	但金星四箇餘同	滿平金兩端各綴金星五箇徑四分	
袖章	但金星二箇餘同	但金星三箇餘同	但金星四箇餘同	袖之外方高三寸滿平金其上綴金星五箇徑四分	
製式	同	同	同	長至膝袖與手脈齊前對襟鈕七後下端開左右鈕各一	
形狀	同	同	同	如圖	

名稱	地質	形狀	
帶	自京師警察廳總監以至地方警察廳署員均同	黑革長過踝左右各縫寬緊布	如圖
衣	同	八分寬平金帶左右各一行	前襟開用暗鈕上緣左右用挂鈕 如圖
肩	京師警察廳總監	全金	通長五寸五分後幅寬一寸八分前幅作四寸徑圓形周圍鑲金繩緞三寸長如金綫繩兩層平面緞金星五箇後端鈕一 圖
	京師警察廳督察長 處長 地方警察廳廳長	同	但金星四箇餘同 同
	京師警察廳隊長 警正 署長 地方警察廳督察長 以次爲任各官	同	但金星三箇餘同 同
	京師警察廳警佐 分隊長 地方警察廳科員 署員	同	但金星二箇餘同 同
巡官	黃	綫	但銀星三箇餘同均用黃綫 同

常服表

名稱	巡長	巡警
刀	但銀星二箇餘同	但銀星一箇餘同
飾刀	同	同
帶刀	同	同
緒形狀	同	同

名稱	佩刀	常帽
刀	自京師警察廳總監以至地方警察廳署員均同	各級均同
飾刀	柄用黑鮫魚皮纏以鍍金絲背飾鍍金具鍍嘉禾二莖鞘鍊鐵爲之兩端飾鍍金鍍嘉禾	
帶刀	寬六分裏紅革表平金長適宜圍扣以銅爲之鍍金中具鍍嘉禾金星	
緒形狀	金綫緒長三寸上結金綫箍一	
章形狀	各如其圖	

名稱	地質	常帽
帽	冬季用黑色呢夏季用土黃色斜紋布但嚴寒之際得用黑色皮製	
正眼庇帽	與禮服同	與禮服同
絆帽	黑色革左右金色鈕各一	黑色三分寬絲帶二條隨袖之底縫一分寬二條隨袖之底縫折而下至袖口止上附金星五箇徑四分
章	冬季用白絨一條夏季用黑絲帶一條寬均與帽邊等	黑呢沿白色邊黃布沿黑色邊寬均一分附金星五箇徑四分
形狀	如圖	袖之外方當三寸之處附金星五箇徑四分

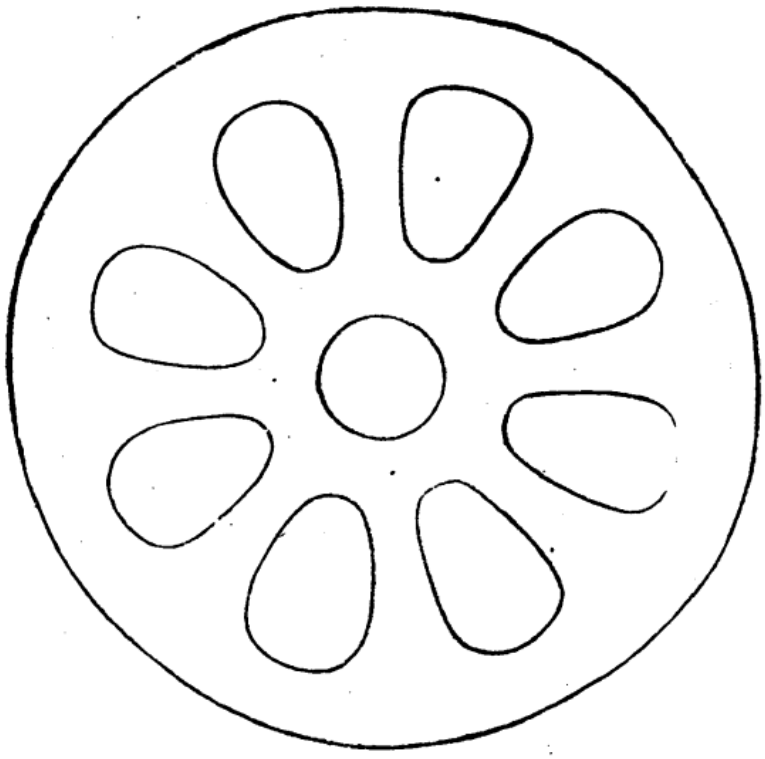
名稱	地質	常
鈕	與帽同	京師警察廳總監
領章	與禮服同	與帽同
袖章		
製式	長過胯前對襟鈕七後下端開左右各綴鈕一胸部袋左右各二衣之左方下端開附暗鈎二	
形狀	如圖	

名稱	地質	章製	式形	狀
衣				
京師警察廳督察長 處長 地方警察廳廳長	同	但金星四箇餘 同	但三分寬帶二條一分寬帶一條金星四箇餘 同	同
京師警察廳隊長 警正 署長 地方警察廳督察長以次薦任各官	同	但金星三箇餘 同	但三分寬帶二條金星三箇餘同 同	同
京師警察廳警佐 分隊長 地方警察廳科員 署員	同	但金星二箇餘 同	但三分寬帶一條金星二箇餘同 同	同
巡官	同	但銀星三箇餘 同	但三分寬帶一條銀星三箇餘同 同	同
巡長	同	但銀星二箇餘 同	但銀星二箇餘同 同	同
巡警	同	但銀星一箇餘 同	但銀星一箇餘同 同	同
褲	與衣同	無	與禮服同 但乘馬之際得著用短褲膝如以下外方開附鈕七餘同	圖
各級均同				

名稱		長靴	短靴	形狀
靴	各級均同	黑色革	長至膝後附刺馬輪與禮服同	如圖

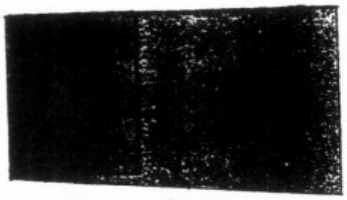
名稱	肩章						飾製	形狀
	京師警察廳總監	京師警察廳督察長 處長 地方警察廳廳長	京師警察廳隊長 警正	京師警察廳警佐 分隊長 地方警察廳科員 署員	署長 地方警察廳督察長 以次薦任各官	巡官	巡長	
地質	黑色呢	同	同	同	同	同	同	
章	金星五箇	金星四箇	同	金星二箇	金星三箇	銀星三箇	左肩附某警察署字樣右肩附號數同	
飾製	長三寸五分寬一寸五分後端角斜切之四周鑲金綫後端綴金色鈕一	同	同	同	同	但四周鑲黃邊餘同	同	
形狀	如圖	同	同	同	同	如圖	同	

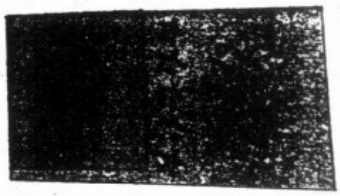
章	名稱	佩刀	外套	名稱	帶	名稱
巡警	刀	各級均同	各級均同	地	刀	水上警察
同	飾	柄飾與禮服同餘飾無之	黑色呢領黑色絨但嚴寒之際得用黑色皮領	質	白色絨	白色絨
同	刀	黑色革裏紅革帶卸與禮服同	袖之外方當三寸之處縫白色絨綫一條寬一分並附各級常服相當之肩章	章	三折水波形二道每道幅四分橫總寬三寸	三折水波形二道每道幅四分橫總寬三寸
同	緒	黑絲形狀與禮服同	長過膝前重襟平金鈕左右各七後下端開用暗鈕腰部後面帶一附平金鈕二捲領	製	如圖	如圖
同	形	如圖	如圖	式	同	同
章	名稱	佩刀	外套	名稱	帶	名稱
鐵路警察	警察隊	各級均同	各級均同	地	刀	消防隊
同	同	柄飾與禮服同餘飾無之	黑色呢領黑色絨但嚴寒之際得用黑色皮領	質	白色絨	白色絨
輪形逕三英寸五分	兩折形銳端向下幅五分橫總寬三寸	黑色革裏紅革帶卸與禮服同	袖之外方當三寸之處縫白色絨綫一條寬一分並附各級常服相當之肩章	章	二綫相交形每綫幅三分總高三寸寬二寸五分	二綫相交形每綫幅三分總高三寸寬二寸五分
同	同	黑絲形狀與禮服同	長過膝前重襟平金鈕左右各七後下端開用暗鈕腰部後面帶一附平金鈕二捲領	製	同	同
同	同	如圖	如圖	式	同	同

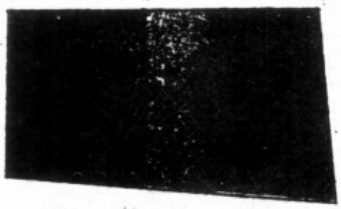


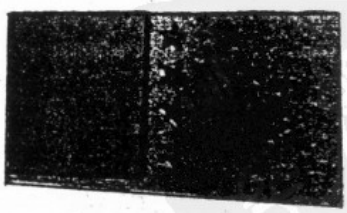
章 領

袖章



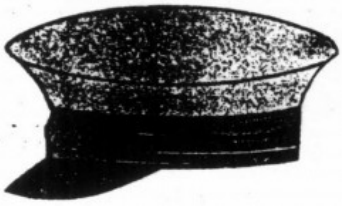


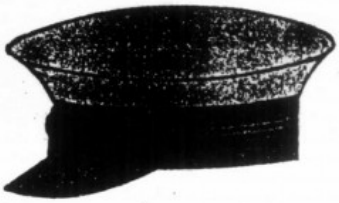


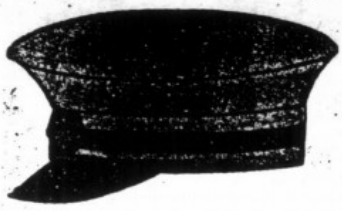


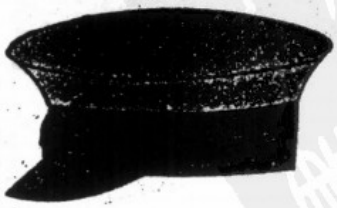
正帽

禮帽



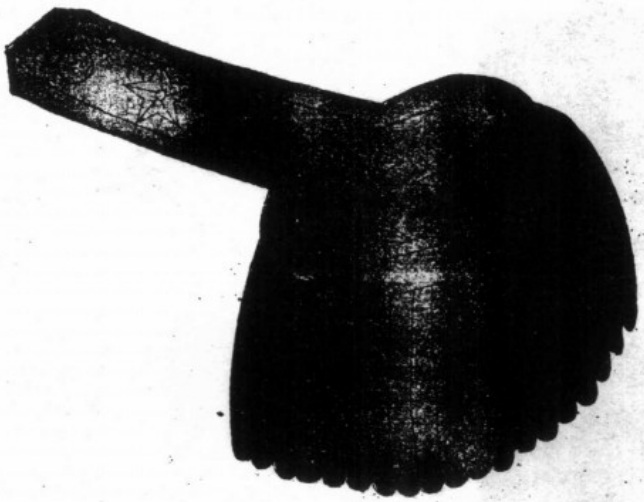


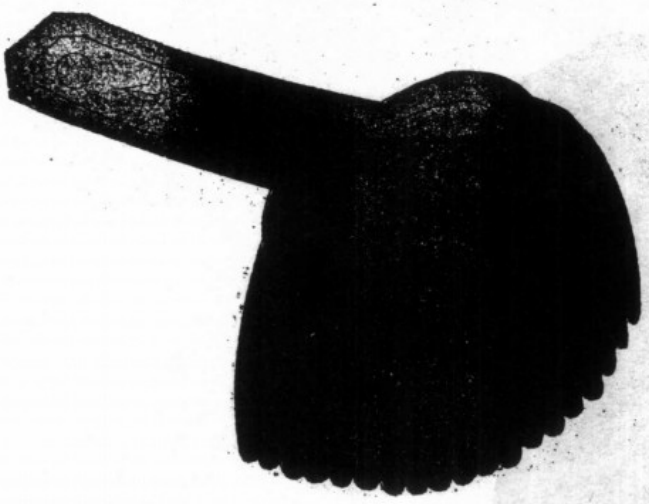




禮衣

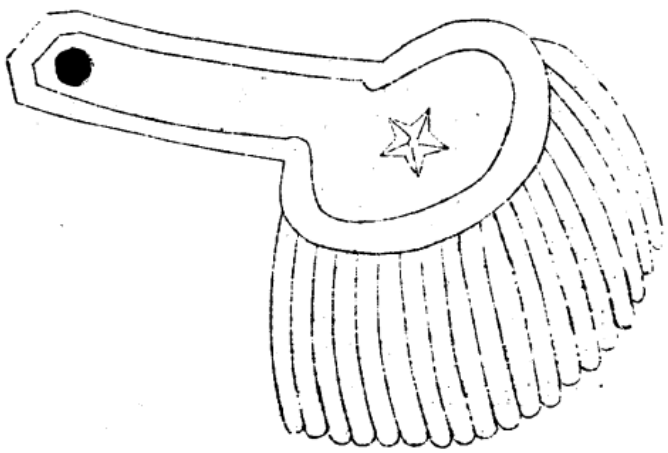
肩章



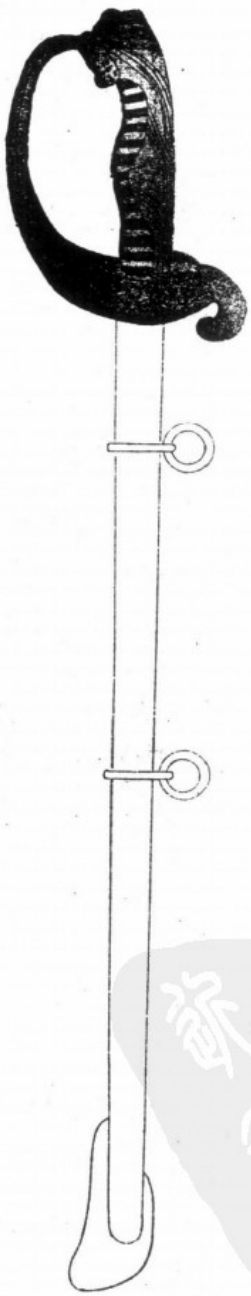


褲

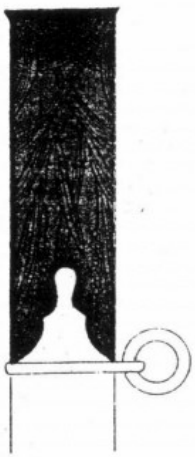
靴



刀



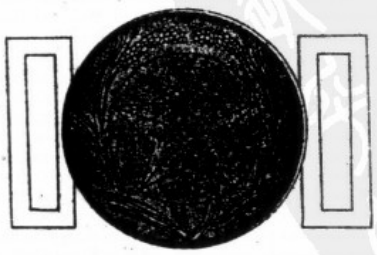
刀鞘



刀帶

刀緒

帶扣



短褲

褲

長靴

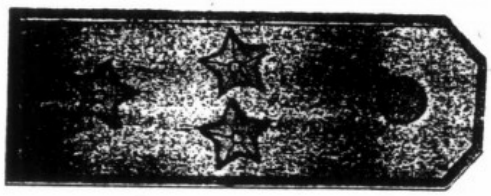
靴

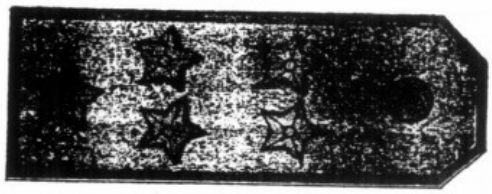
常帽

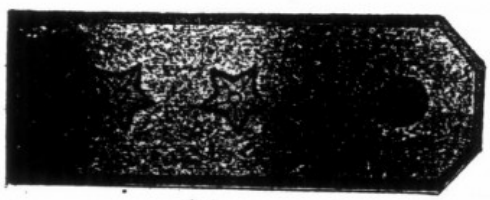
皮帽

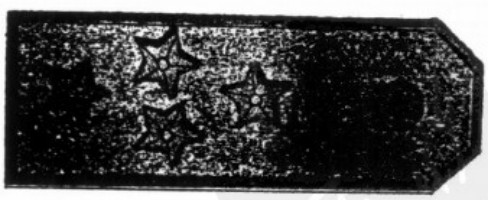
常衣

肩章



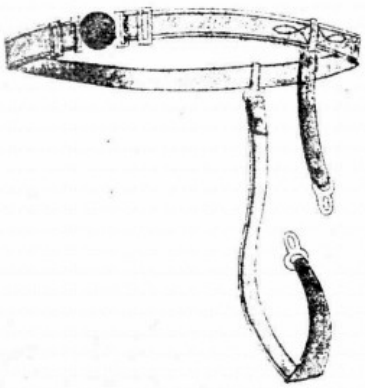


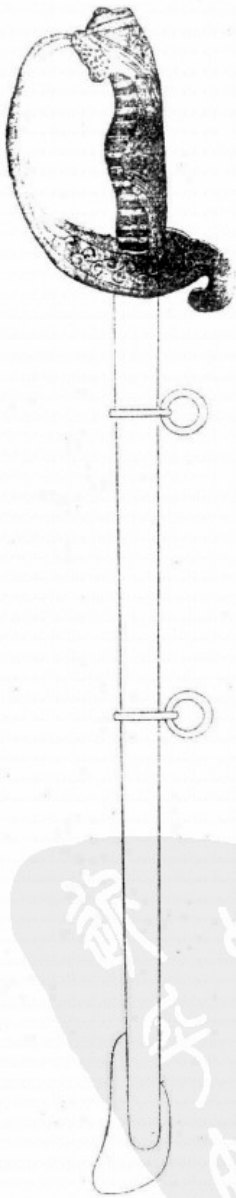




刀

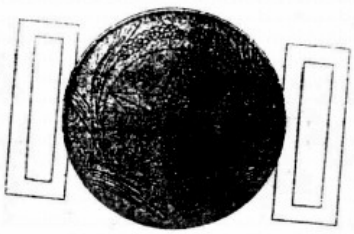
刀帶





刀緒

帶扣

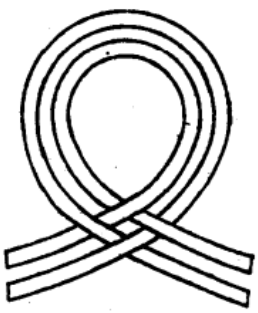


外套

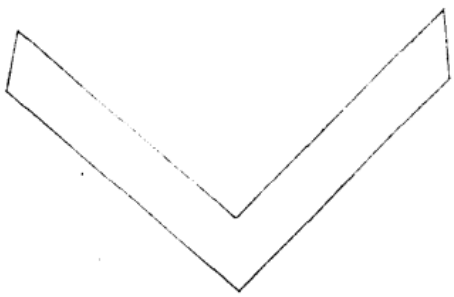
臂章

水上警察

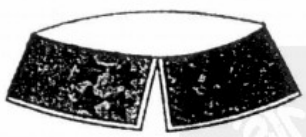
消防隊



警察隊



章领



推事檢察官律師書記官服制令 敕令第一號 附圖式 二年一月七日

第一條　推事檢察官律師制服式如第一圖第二圖色用黑領袖及對襟均須鑲邊

第二條　制服之鑲邊各以顏色區分之

一　推事　織金

二　檢察官　紫絨

三　律師　黑絨

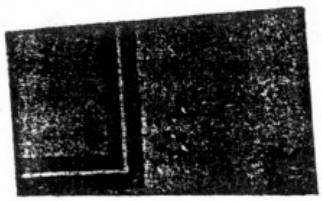
第三條　書記官制服式如第三圖第四圖色用黑

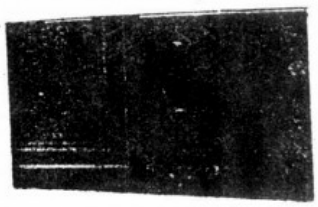
第四條　推事檢察官律師書記官制帽式如第五圖第六圖帽沿用絨色用黑除書記官外側面及上端均緣邊各如制服鑲邊之色

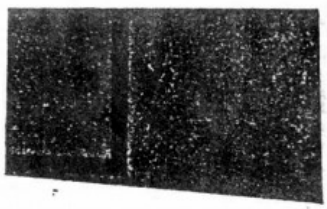
第五條　凡制服制帽各料均用本國絲織品或毛織品

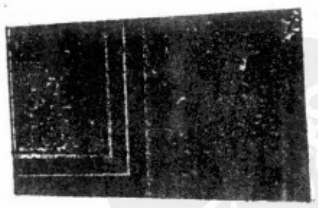
第六條　本制公布後一月內施行

章袖



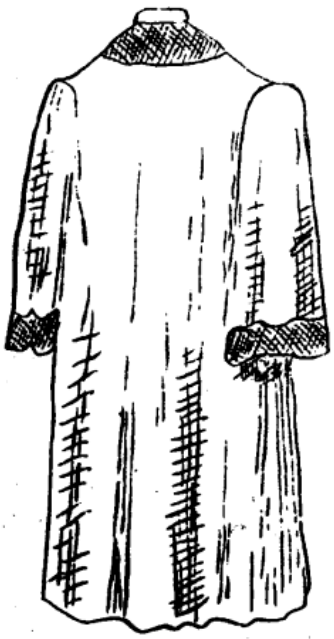






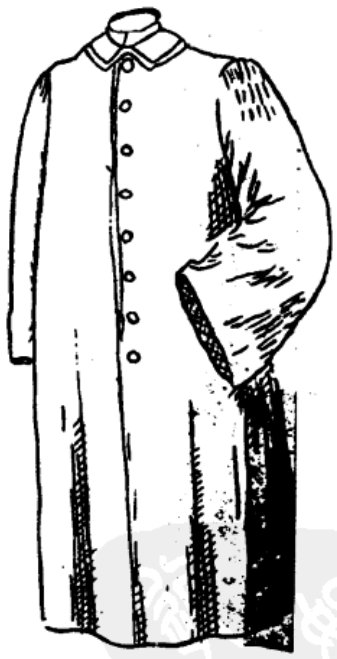
第一圖
前面

第二圖
後面

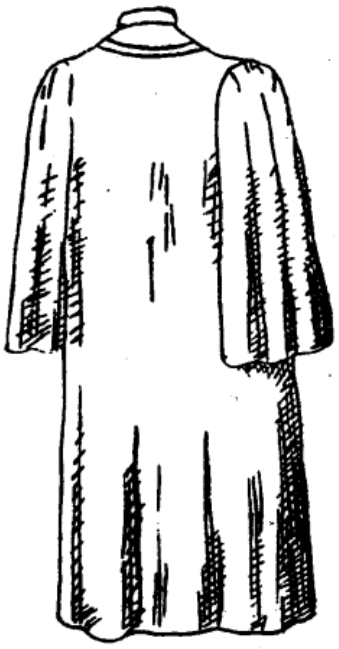


領寬四寸八分對邊
襟及袖三寸六分
長與袍齊袖與手脈齊

第三圖
前面



第四圖
後面



第五圖
正前面

第六圖
側面

推事檢察官律師書記官服制施行令 二年二月十日

第一條　推事檢察官律師書記官於服制令施行後凡蒞庭時均著用制服

第二條　推事檢察官律師書記官於蒞庭就席後得脫制帽置於案上

第三條　審判長或推事於宣告判決時須起立戴帽

第四條　推事檢察官律師書記官於法庭外遇應服禮服時服普通禮服

第五條　本令自公布日施行

監獄官服制 附表 四年六月十九日

第一條　監獄官制服除技士教誨師醫士藥劑士外均依附表及附圖所定

第二條　典獄長看守長應著禮服時於制服上加肩章換禮帽禮帶著短靴但主任看守以下僅加肩章

第三條　凡制服制帽等料均用本國出品

第四條　關於看守長制服之規定管獄員準用之

第五條　本制公布後一月內施行

中華民國四年六月十四日

帽表一（所用尺度以營造尺爲準各表同）

名稱	地質	帽緣	帽章	眼庇	帽紳	形狀

典獄長	用圓徑一分黑絲縫三於帽頂作交互形但襯帽用金絲縫爲之	中爲圓鏡緣以嘉禾均用金色橫徑一寸四分直徑一寸一分	革質色與帽同	革質黑色左右金色鈕各一	如第一圖第二圖第七圖			
看守長	同上但緣黑絲縫二	同上	同上	同上	參照第一圖第二圖第七圖			
候補看守長	同上但緣黑絲縫一	同上	同上	同上	同上			
主任看守	同上	同上但緣橫黑絲縫二無縱縫	同上但均用銀色	同上	同上但鈕用銀色	參照第一圖及第二圖		
看守	同上	同上但緣黑絲縫一無縱縫	同上	同上	同上	同上		
典獄長	用本國料冬黑夏白	領口各緣繡金一方左右各綴嘉禾圓鏡一緣黑絲縫三絲縫製式與帽章同	袖口緣黑絲縫三作人字形絲縫製式與帽章同	長三寸五分寬一寸五分銀地金邊邊中繡銀線一中繡嘉禾圓鏡均用金色	金色圓形中爲圓鏡外緣嘉禾大鈕直徑八分小鈕直徑五分	服長與膝齊袖與手脈齊前對襟鈕五後下端左右鈕各一	如第三第四第五第六第八第十第十一等圖	
看守長	同上	同上但緣絲縫二	同上但緣黑絲縫二	同上	同上	同上	參照上開各圖	

服表二

名稱地質領章袖章肩章鈕製式形狀

候補看守長	同上	同上但絲絲縫一	同上但絲絲縫一	同上	同上	同上
主任看守	同上	無	同上但作平行線二	同上但用紅地銀邊中綴紅線一嘉禾圖鏡均用銀色	同上	同上 除袖章如第九圖外幷參照第三第五第六第十第十一等圖
看守	同上	無	同上但作平行線一	同上	同上	參照上開各圖

衿表三

名稱地質側章製式形狀

典獄長	與服同	黑色絲縐三寸寬三分	兩襟開用時扣上線左右用揑扣	如第十二圖		
看守長	同上	同上但用辮二	同上	參照第十二圖		
候補看守長	同上	同上但用辮一	同上	同上		
主任看守	同上	無	同上	同上		

看守	同上	無	同上	同上	

刀表四

名稱	刀身	刀柄殼及護手	刀鞘	刀帶	刀繩	刀製式	形狀
典獄 長	鋼製	銅質鍍金鏨家紋菊監獄字用白魚皮包裹	銀色	皮製黑色但著禮服時得用絲製金色帶并換帶扣	絲製黑色	長二尺二寸刀柄不計	如第十六十七十八等圖
看守長	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
候補 看守長	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
主任 看守	同上但用黑魚皮包裹	同上	同上	同上但用黃色	同上	同上	同上
看守	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

外套表五

名稱	地質	鈕	帶	袖章	製式	形狀
各官均同	用本國黑色料	左右各六	背皮左右緊帶各一中綴一鈕左右垂帶各一綴三鈕	與服同	長過膝後下端開正面斜袋左右各一	如第十三第十四圖

雨衣表六

名稱	地質	製式	形狀
各官均同	用本國料黑色	長與外套同上端作披風無袖上綴雨帽	如第十五圖

靴表七

名稱	地質	製式	形狀
各官均同	黑色	長靴與膝齊短靴長過踝	如第十九二十二十一圖

女看守制服表八

名稱	帽	衣	裙	靴	形狀
女主任看守	輭質圓形色與衣同邊綠黑絲縫二	冬黑夏白袖口綠黑絲縫二	筒形色與衣同	革質黑色	如第二十二三十三二十四二十五等圖
女看守	同上但邊綠黑絲縫一	同上但袖口綠黑絲縫一	同上	同上	同上

承發吏庭丁服制令 附圖式 二年二月二十一日

第一條 承發吏制服式如第一圖第二圖色用黑袖章及褲章均綴白線一道

第二條 承發吏制帽式如第三圖色用黑帽沿周圍緣白線三道

前項制帽須綴銅質帽章如第四圖

第三條 庭丁制服式如第五圖第六圖色用黑

第四條 庭丁制帽式如第七圖色用黑帽沿周圍緣黑線三道

前項制帽須綴銅質帽章如第八圖

第五條 承發吏庭丁制服制帽料均用本國毛織品或棉織品

第六條 制服制帽承發吏庭丁於服職務時用之

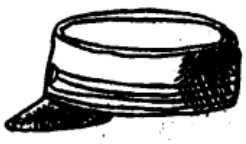
第七條 本制自公布後一月內施行

中華民國二年一月十七日

第一圖
上衣

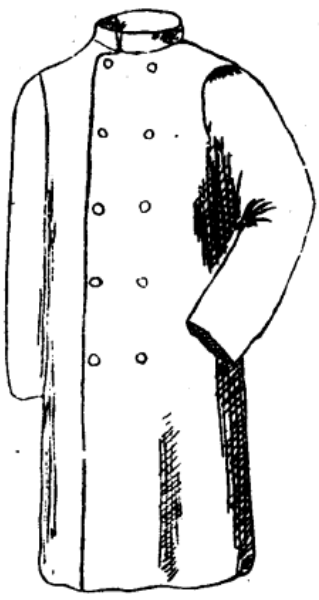
第二圖
褲

第三圖
帽



第四圖
帽章

第五圖
上衣



第六圖
褲

第七圖
帽

第八圖
帽章

鐵路職員服制規則 附圖表 三年六月二十七日

第一條 鐵路職員服制依據大總統公布服制法律第七條由交通部特別規定之

第二條 路員服章分禮服制服二種禮服於法令規定服用大禮服或常禮服時或路上有特別典禮時一律適用之制服於執行職務時服用之

第三條 路員禮服制服分三等九級別表定之

第四條 二三等路員或未備禮服者得以制服代之

第五條 凡已解職者不得服用禮服及制服其轉任或遷職者自就任日起各依新等級改服之

第六條 鐵路巡警及其他另有服章之規定者得各從其規定

第七條 本規則經交通部之核准得隨時修正之

第八條 本規則呈奉大總統批准自部令公布之日施行

中華民國三年五月二十二日交通部令公布

鐵路職員服制等級表

一等	二等	三等
一級	一級	一級
二級	二級	二級
三級	三級	三級

摘要	路政局科長	路政局高級管理監督工科員	總段長幫總段長及其他相當職員	站長及其他相當職員	學習站長車隊長及其他相當職員	司票轉車司車掌查票司車及其他相當職員	司錄及其他相當職員
路政局局長程各局局長各局處長正管及其他相當副總管及其他相當職員	路政局高級管理監督工科員	總段長幫總段長及其他相當職員	站長及其他相當職員	學習站長車隊長及其他相當職員	司票轉車司車掌查票司車及其他相當職員	司錄及其他相當職員	
各路督辦服章適用一等一級之規定							
副科長視科長副局長視局長餘同							

鐵路職員服制（第一表）

禮上									
		一等	二等	三等					
		一級	二級	三級	一級	二級	三級	一級	二級	三級
地質		黑色呢	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
製式		正面單行七鈕（甲）背面腰際平列二鈕（甲）如圖	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
領		方角藍絨地金線繡回文爲線同如圖	同上	同上	同上但繡銀線	同上	同上	同上但繡黃線	同上	同上

衣							袴	
肩章	袖章	甲號鈕	乙號鈕	丙號鈕	地質	製式	袴章	
金盤金穗金辮緣加乙號鈕一級五芒星二	外方地用藍色呢橫綴甲號金辮縱加甲號金辮各三下方綴乙號鈕三如圖	銅質鍍金凸式輪形如圖甲	式同前如圖乙	式同前如圖丙	同上	普通長袴	縱綴金帶三中寬一生的二條二寬二生用一生的帶間的二相距六密里	
同上	橫綴甲號金辮二條金辮一條				同上	同上	縱綴金帶	一寬四生的二相距六密里
銀盤銀穗銀辮緣加乙號鈕一級五芒星三條同上	同一等一級但帶辮均爲銀色				同上	同上	縱綴銀帶	三條同一等一級
同上	同一等二級但帶辮均爲銀色				同上	同上	縱綴銀帶	二條同一等二級
同上	同一等三級但帶辮均爲銀色				同上	同上	縱綴銀帶	一條同一等三級
黃盤黃穗黃辮緣加乙號鈕一級五芒星三條同上	同一等一級但帶辮均爲黃色				同上	同上	縱綴黃呢	帶三條同一等一級
同上	同一等二級但帶辮均爲黃色				同上	同上	縱綴黃呢	帶二條同一等二級
同上	同一等三級但帶辮均爲黃色				同上	同上	縱綴黃呢	帶一條同一等三級

帽				劍	
地質	製式	帽章		劍	劍帶
同上衣	圓形附以黑革前庇正面加金綫繡徽章頂上金質內圍以甲號金辮三段四方各加縱立甲號金辮三道黑漆支革兩端扣以丙鈕如圖	金線繡嘉禾飛輪如圖		柄白沙魚皮地長十二生的金以撚線斜捲之附以飛輪金徽鞘黑革長四十六生的用金色之金具於鐺而附嘉禾七穗於鞘尾如圖	帶用綠金地寬五生的帶版銅質鍍金嘉禾繞之中用凸式飛輪形如圖
同上	同上但縱辮盤作五出星形並於外面上立金辮二道	同上		同上	同上
同上	同上但縱辮爲一道	同上		同上	同上
同上	同上但縱辮用銀色餘同一等一級	同上		柄綠沙魚皮鞘尾嘉禾五穗餘同上	同上但帶之中部加銀色帶一條寬全帶三之一
同上	同上但縱立銀辮爲二道	同上		同上	同上
同上	同上但縱立銀辮爲一道	同上		同上	同上
同上	同上但縱立辮爲黃色餘同一等一級	同上		柄黑沙魚皮鞘尾嘉禾三穗餘同上	同上但帶之中部加黃色帶一條寬全帶三之一
同上	同上但縱立黃辮爲二道	同上		同上	同上
同上	同上但縱立黃辮爲一道	同上		同上	同上

制						服		備考
								一所用尺度係以密達尺計算
						韈 黑漆革製長過踝前上開用扣	手套 革製白色	一站長車守各有服制應用之記章於服禮服時得加於禮服之上
上								
地質	一等	二等	三等					
冬用深綠色呢夏用紺或黑色紗但得以白膠布代之	一級	一級	一級	同上但不得以他色代用	同上			
同上	二級	二級	二級	同上	同上			
同上	三級	一級	三級	同上	同上			
製式 一左右之下各袋一左上方斜袋如圖	正面單行五鈕同上	同上惟用紫色附以主管各部分記章如圖	同上	同上	同上			
領	藍色直形方角	同上	同上	同上	同上			
高等記章	與衣同質附以同	同上	同上	同上惟色質與衣同	同上			

衣			袴			帽			外	
袖	鈕	地質	製式	地質	製式	章	式	地質	地質	製式
外方橫紹丁號帶三直綴乙號帶三如地質之色下綴乙號鈕帶爲二帶爲一帶爲三如圖	正面用甲號鈕袖用乙號鈕	如上	普通長袴	如上	如上衣	嘉禾飛翰形銅質鍍金如圖	如圖帽牆緣以甲號特製金帶帶爲乙號帶爲丙號	如上衣	黑色呢	如圖
同上但直	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上但金	同上	同上	同上
同上但直	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上但金	同上	同上	同上
同上但橫帶爲二直帶爲三	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同一等一級但特製帶爲銀色	同上	同上	同上
同上但橫直帶均爲二	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同一等二級但特製帶爲銀色	同上	同上	同上
同上但橫帶爲一直帶爲三	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同一等三級但特製帶爲銀色	同上	同上	同上
同上但橫帶爲一直帶爲二	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同一等一級但特製帶爲黃色	同上	同上	同上
同上但橫直帶各爲一	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同一等二級但特製帶爲黃色	同上	同上	同上
							同一等三級但特製帶爲黃色			

服					備考
鈕	套	韓	值日帶		
用甲號鈕同上	袖外方橫綴黑色絲織藍白相間如圖穗用紅乙號帶三與衣章同色	普通皮韓			一站長車守各依原定之等於袖章之上加朱絨記章左右各一條制帽以朱絨爲緣再以原等級之帶加於朱絨之上
同上	同上	同上			二值日帶之佩用以當值勤務者爲限
同上	同上	同上			三在適當之時得將各原等級之禮服袖章加於制服之上
同上	同上但帶爲二	同上			四前項記章於服用禮服或外套時得加於禮服外套之上
同上	同上	同上			五各路原有之特別記章如有必須佩用之時得佩於上衣正面之左方
同上	同上	同上			六遇有應佩帶各種勳章時於制服上一體佩用
同上	同上但帶爲一	同上			七夏季制帽但於冬帽上加以白覆幷得以夏用簡式帽代用（如圖）其站長簡式帽亦附以朱色之記章。
同上	同上	同上			
同上	同上	同上			

學校制服規程 元年九月六日

第一條　男學生制服

甲　男學生制服形式與通用之操服同

乙　寒季制服用黑色或藍色

丙　暑季制服用白色或灰色

前二項制服一校中不得用兩色

丁　制帽形式與通用之操帽同寒季用黑色暑季頂加白套或用本國製草帽靴鞋亦用本國製造品

前項制帽靴鞋一校中不得用兩色

戊　各學校得特製帽章頒給學生綴於帽前以爲徽識

己　大學學生制帽得由各大學特定形式但須呈報教育總長

第二條　女學生制服

甲　女學生卽以常服爲制服

乙　寒季用黑色或藍色

丙　暑季用白色或藍色

前二項制服一校中不得用兩色

丁　女學生自中等學校以上著裙裙用黑色

戊　女學校可特製襟章頒給學生佩於襟前以爲徽識

第三條　制服質料以本國製造品之堅固樸素者爲主

第四條　高等小學以上各項學校學生均應遵照本規程一律著制服但依地方情形不能即時遵行者暫准變通辦理

第五條　本規程自公布日施行

中華民國元年九月初三日教育部令公布

學員學生教職各員領章識別

航空學校學員職員及技士等領章識別圖 二年八月四日服裝

領章識別概用鋼質
觀測班班長純用金色
駕駛班班長純用銀色
觀測班學員金翅銀身
駕駛班學員銀翅金身
校長教育長教員編譯員副官廠長等之領章全金銀邊
修輯員中西醫收支書記司事司書以及繪圖生膳寫生等仍用全金銀邊但佩帶胸前用以識別

技士服裝識別

用線綉左膀上

學習機器技士用紅色線

學習木工技士用黃色線

機器班長用金線

木工班長用銀線

隨從制服規則 附圖說 四年六月三日

第一條 隨從人等應依本規則著用制服但不著制服時須戴制帽

前項隨從人等於行禮時得不脫帽

第二條 帽式如第一圖色黑質用本國緞夏用紗織或羽毛織

第三條 帽章葵花式銅質如第一圖

前項帽章凡非官吏之隨從不得綴用

第四條 衣分爲二種

(甲種)如第二圖(乙種)如第四圖質用棉或麻色用栗紫前項乙種衣限於軍警及兼軍警各高級官吏之隨從適用之

第五條 腰帶質用絲或棉藍色帶扣葵花式銅質如第三圖

第六條 隨從雨衣並帽如第五第六圖皂色質用雨霖布或油綢油布

第七條 本規則自批准之日施行

中華民國四年三月三十一日

擬訂隨從服制規則圖說

隨從制服規則

第一條　隨從人等應依本規則著用制服但不著制服時須戴制帽

前項隨從人等於行禮時得不脫帽

第二條　帽式如第一圖色黑質用本國緞夏用紗織或羽毛織

第三條　帽章葵花式銅質如第一圖

前項帽章凡非官吏之隨從不得緞用

第四條　衣分為二種

甲種　如第二圖乙種　如第四圖質用棉或麻色用栗紫

前項乙種衣限於軍警及兼軍警各高級官吏之隨從

適用之

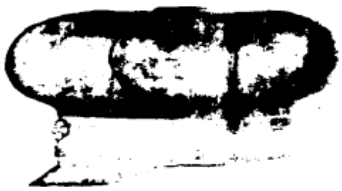
第五條　腰帶質用絲或棉藍色帶扣葵花式銅質如第三圖

第六條　隨從雨衣並帽如第五第六圖皂色質用雨霖布或油綢油布

第七條　本規則自批准之日施行

第一圖

帽式



帽章式

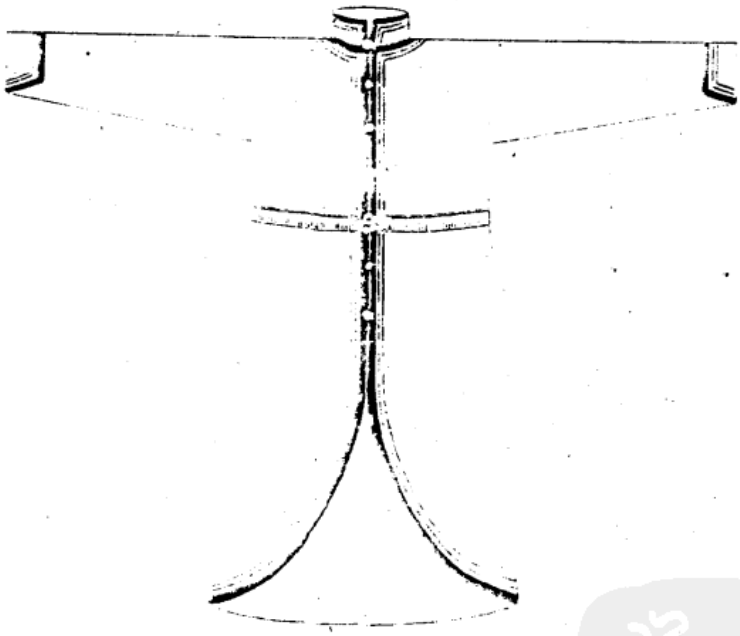
帽黑色質用本國緞夏用紗織或羽毛織合五瓣為之有眼底有帽絆　帽章葵花式銅質鍍金

第二圖　甲種衣式

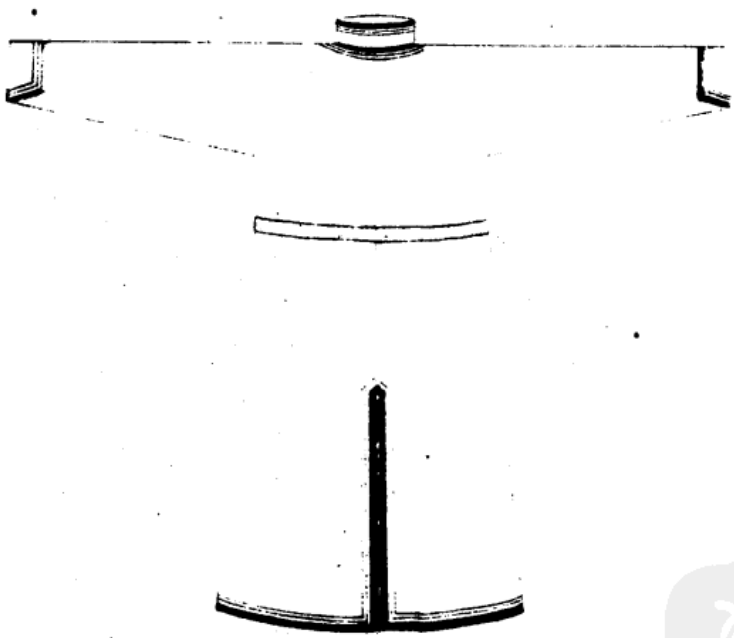
衣長及足寬窄各如其身對襟七鈕

前襟左右缺作楯圓形直和領窄袖長與手脈齊後開叉週身緣五分寬黑辮一道二分寬黑條二道

正面

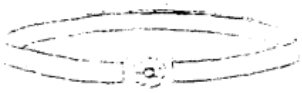


背面



第三圖

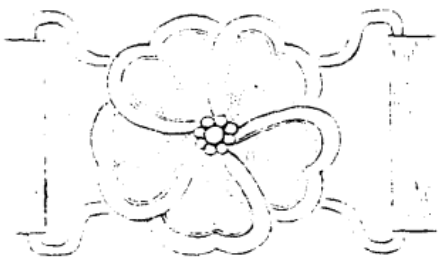
帶式



帶藍色絲質或棉質

帶扣葵花式鋼質

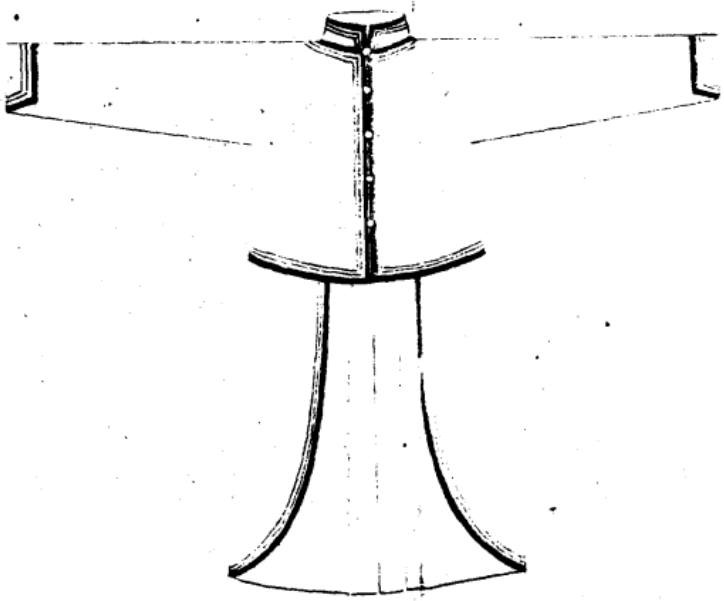
帶扣式



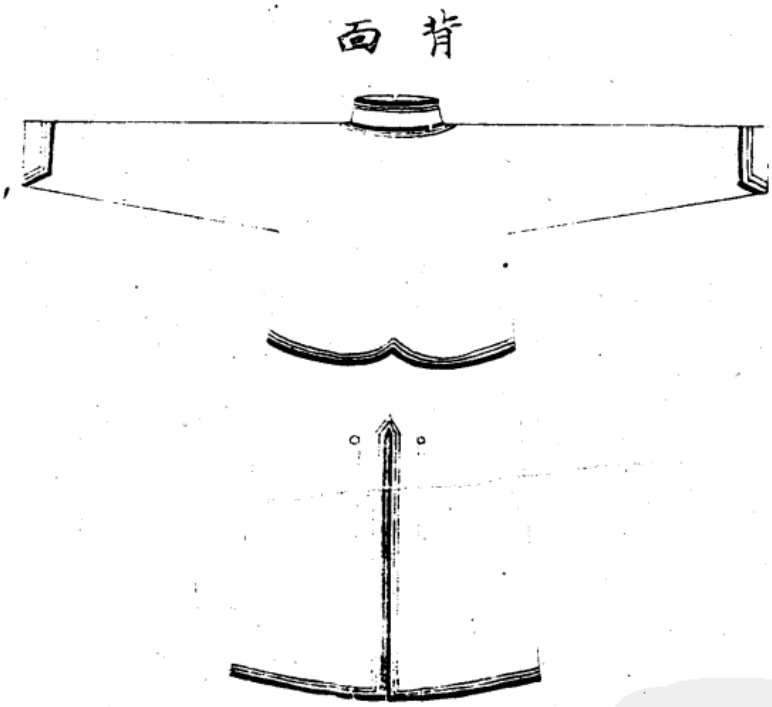
第四圖　乙種衣式

衣長離地八寸寬
窄各如其身前缺
襟窄袖長與手脈
齊對襟五鈕直扣
領腰有襯後開叉
左右襞積各一週
身緣五分寬黑邊
一道二分寬黑條
二道

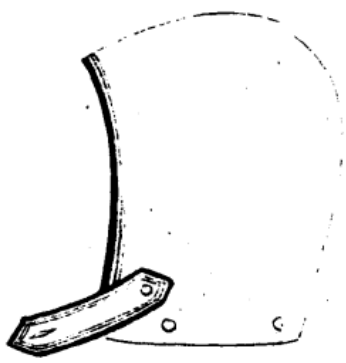
正面



以上甲乙二種衣式均用栗紫色質用棉或麻



第五圖　雨帽式



雨帽如斗形用雨霖布為之或油布黑色下端有扣繫於頷前面有帶以維左右帽口及帶均緣五分寬黑辮一道二分寬黑條二道

第六圖　雨衣式

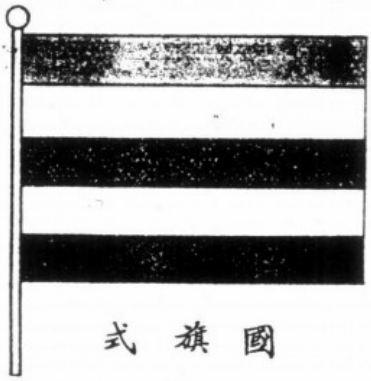
雨衣質色均與帽同長與衣齊直襟七鈕開後又無袖有披肩長齊袖有三扣高領緣飾如其衣

國旗及陸海軍旗　元年六月十三日

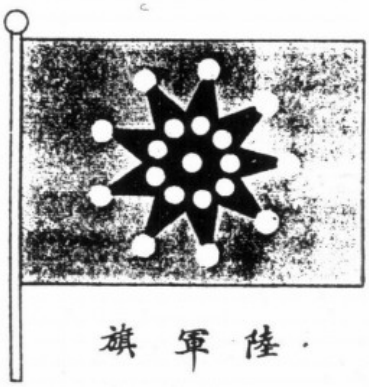
臨時大總統令

參議院議決以五色旗爲國旗商旗適用國旗以十九星旗爲陸軍旗以青天白日旗爲海軍旗本大總統按照約法第二十二條公布之此令

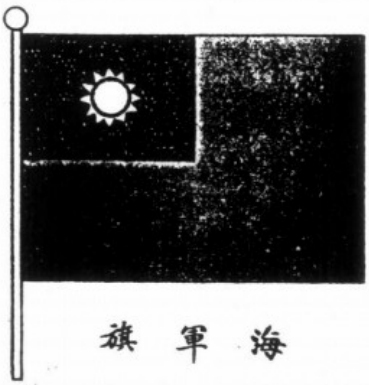
中華民國元年六月初八日



國旗式



陸軍旗



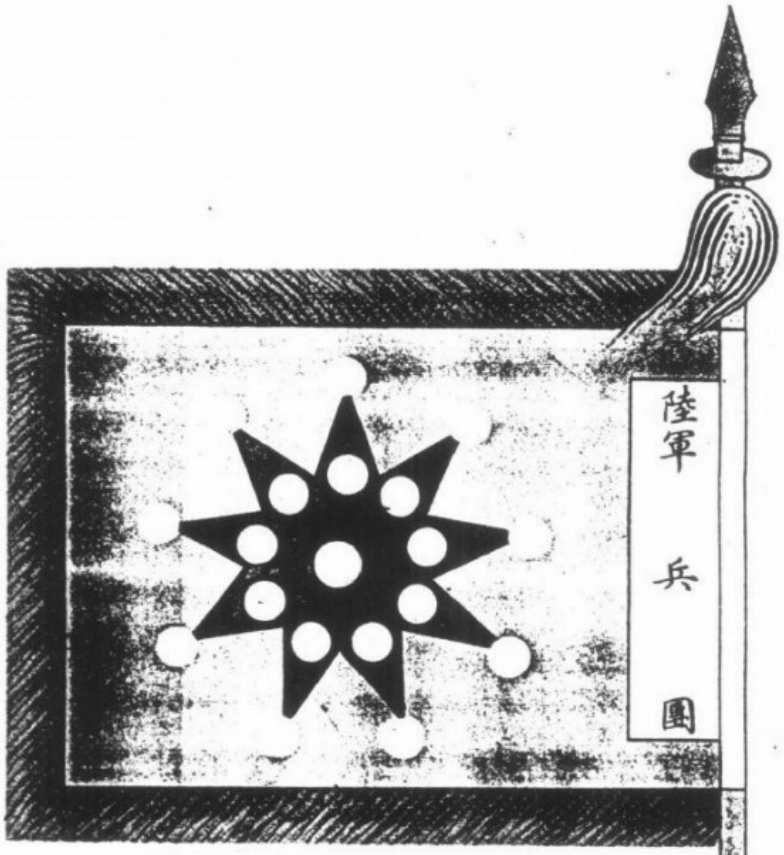
海軍旗

陸軍國旗 元年十月十三日

臨時大總統令

茲制定陸軍國旗公布之此令

中華民國元年十月十一日



陸軍團旗適用陸軍旗以綢為之橫長三尺直長二尺五寸外緣以黑絲線縫長四寸於右方鑲白綢一長幅寬三寸五分長一尺八寸上下各距旗邊三寸五分上書兵種團號由中間黃星之中點至外週一黃星之中點為九寸二分由中間黃星之中點至第二團一星之中點為四寸六分各星之半徑為九分二釐旗桿塗朱色長七尺五寸團二寸五分以黃布作圓筒式緞於旗傍桿上端冠以矛形銅頂長七寸注七寸長之朱纓桿末用矛形銅鐏長五寸

所有尺寸等數暫以營造尺為準

海軍旗章條例 敕令第二號 元年十一月八日

第一條 海軍旗章分左列二種

一 第一種旗章

二 第二種旗章

第二條 第一種旗章之名稱如左

一 大總統旗

二 海軍總長旗

三 海軍次長旗

四 海軍上將旗

五 海軍中將旗

六 海軍少將旗

七 海軍代將旗

八 海軍隊長旗

九 長旒

第三條 第二種旗章之名稱如左

一 海軍旗

二 艦首旗

三　運送船旗

四　工作船旗

五　紅十字旗

第四條　海軍旗章之制式另圖規定

第五條　大總統蒞軍艦或司令公署時應懸總統旗於主桅頂或司令旗杆當乘舶板時則懸於舶板之首

第六條　凡第二種旗章不得與大總統旗同時懸於一桅頂

第七條　大總統所乘之軍艦由日沒至日出應懸白鐙五盞於主桅樓之後部其懸法中央一盞左右直懸各二盞相隔約一米突

第八條　對於外國大總統君主應准第五條及第七條懸該國海軍旗及白鐙

第九條　對於外國皇族應准第五條懸該國海軍旗由日沒至日出懸白鐙四盞於主桅樓後部其懸法左右直懸各二盞上下相隔一米突

第十條　海軍總長因公乘軍艦或至司令公署時應懸總長旗於主桅頂或司令旗杆當乘舶板時則懸於舶板之首

第十一條　海軍次長因公乘軍艦或至司令公署時應懸次長旗於前桅頂或司令旗杆

第十二條　有司令權之海軍將官乘軍艦時應照下列各項分別懸旗

一　上將懸上將旗於主桅頂

二　中將懸中將旗於前桅頂

三　少將懸少將旗於後桅頂

四　代將懸代將旗於後桅頂

五　若海軍司令駐陸上時應懸相當之旗於部下之一艦或其司令旗杆

六　海軍將官因公乘舢板時應懸相當之旗於舢板之首

第十三條　第二條之第一至第九項旗章凡在魚雷艇及小汽艇應准第五條至第十二條懸掛

第十四條　有司令權之海軍將官乘軍艦時由日沒至日出應照下列各項分別懸掛白鐙於主桅樓之後部

一　上將中央一盞左右各一盞

二　中將左右各一盞

三　少將中央一盞

四　代將與少將同

第十五條　二艘以上之軍艦同在一處無總司令或司令在該處時該處資深艦長應懸隊長旗於前桅頂

第十六條　長旒爲有全艦指揮權之軍官旗應懸之於主桅頂

雖非軍艦之船舶苟其船長爲現任海軍軍官應准前項懸長旒於主桅頂

艦長因公乘舢板或小汽艇至外國艦訪問時於其往返均懸長旒於舢板或小汽船之首

第十七條　一艦或一公署祇得懸掛第一種旗章一面如有應懸旗章之官員二人以上同時在艦或公署亦祇懸掛上位之旗章但海軍總次長旗與將官旗可同時懸掛隊長旗與長旒亦可同時懸掛

對於外國大總統皇帝皇族及其他官員不在此限

第十八條　第八條第九條及第十四條所列之白鐙一艦不得同時懸掛二種以上惟擇其白鐙最多數懸之

第十九條　凡軍艦及魚雷艇應懸海軍旗於後部旗杆

艦營學校及凡各海軍公署所屬之船舶且爲海軍軍人所指揮者應准前項懸掛海軍旗

第二十條　軍艦停泊中應於午前八點鐘懸海軍旗至日沒時降下

第二十一條　軍艦停泊中當他艦懸海軍旗接近本艦或出港入港及施放禮礮時雖在午前八點鐘以前日沒以後苟能辨識其旗章亦須懸海軍旗

第二十二條　照前條情形苟在午前八點鐘以前應於八點鐘前五分將海軍旗暫時降下至規定之時刻再行懸掛若在日沒時將海軍旗先行照常降下隨即懸掛

第二十三條　軍艦在海洋航行不懸海軍旗

但能望見陸岸或通過礮壘鐙台之近旁時應准第二十一條懸海軍旗

第二十四條　軍艦當出港入港時雖在午前八點鐘前日沒以後應准第二十一條懸海軍旗

第二十五條　軍艦當夜間入港或出港時應懸白鐙二盞（上下相隔一米突）於後部縱帆杆或其他易見之處

軍艦停泊中當他艦懸掛前項鐙火出入時本艦亦應懸同一之鐙

第二十六條　凡舢板小汽艇由離本艦至歸還之間應懸海軍旗其懸掛降下之時刻應准本艦但在本國內除左列各項規定外無庸懸掛

一　關於儀式敬禮之時

二　與外國艦船交接之時

三　至外國艦船訪問雖在第二十條所規定之時限外於其往返均應懸海軍旗

第二十七條　軍艦停泊中應懸艦首旗於艦首之旗杆其懸掛降下之時刻應依第二十條所定

第二十八條　凡軍艦懸掛半旗應依海軍葬禮規則

第二十九條　軍艦停泊中由艦首經各桅頂至艦尾列懸旗旒各桅頂懸海軍旗者爲全艦飾僅於各桅頂懸海軍旗者爲艦飾但對於外國大典行全艦飾或艦飾時主桅頂應懸該國海軍旗

第三十條　行全艦飾或艦飾之時各桅頂應否懸掛海軍旗及外國旗章依左之規定

一　在二桅以上之軍艦其懸掛大總統旗之桅頂不懸海軍旗及外國旗但對於外國大總統皇帝皇族及其佳節大典懸掛該國旗章則不在此限

二　在二桅以上之軍艦其懸掛海軍總次長旗將旗及隊長旗之桅頂不懸海軍旗但爲外國大典行全艦飾及艦飾時該國海軍旗應同時並懸

三　在單桅之軍艦當大總統旗懸掛時其桅頂不懸海軍旗及外國旗但對於外國大總統皇帝皇族及其佳節大典懸掛該國旗章則不在此限

四　在單桅之軍艦當懸掛海軍總次長旗將官及隊長旗時其桅頂應同時懸海軍旗對於外國典禮並應同時懸外國旗章

第三十一條　本艦行全艦飾或艦飾之時其所在水上之舢板及小汽艇等應懸海軍旗

第三十二條　對於左列各日軍艦應行全艦飾如值疾風暴雨可以艦飾代之或全行省略

一　國慶日

二　對於大總統施放禮礮之日

三　對於外國大總統皇帝皇族施放禮礮之日

第三十三條　對於左列各日軍艦應行艦飾如遇風雨可從省略

一　一月一日

二　第三十二條所規定應行全艦飾而值疾風暴雨時

第三十四條　第三十二條及第三十三條所列之佳節大典若中國軍艦與外國軍艦同在一處所在海軍資深官當於前一日遣部下軍官通告各外國海軍資深官若中國軍艦在外國港灣時須通知其所在地方官聽但如該處駐有我國外交官者須先與協議

對於曾致敬意於我之外國軍艦及礮台須於翌日分遣軍官致謝

國內港灣祇有外國軍艦停泊無中國軍艦時由該地方長官分遣部下官吏施行前項各事

第三十五條　對於各國佳節大典應行全艦飾或艦飾者規定如左

一　中國軍艦與外國軍艦同泊我國各港灣時偵該國之佳節大典

二　中國軍艦泊駐外國時值該國之佳節大典

三　中國軍艦泊駐外國時有他國軍艦同泊一處值其艦本國之佳節大典

以上三項俟彼既正式通告我艦卽行全艦飾或艦飾以表敬意但當我軍艦入港之際遇外國佳節大典見其軍艦均行全艦飾或艦飾時雖未接有通告亦可直行全艦飾或艦飾

第三十六條　全艦飾之懸掛降下與第二十條之時刻同但爲外國佳節大典行全艦飾或艦飾時其懸掛與降下時刻應准該國軍艦

第三十七條　軍艦行全艦飾或艦飾當起錨時應卽降下

第三十八條　兩艘以上之軍艦同泊一處海軍旗艦首旗及全艦飾或艦飾懸降時刻當以資深官所在之軍艦爲准

第三十九條　兩艘以上同泊一處應依所在海軍資深軍官之規定於其一艦之後桅頂或其橫杆端懸當值旗

第四十條　凡供軍用之運輸等船舶應懸運送旗於主桅頂但船長爲海軍軍官則不懸掛

第四十一條　凡供軍用之工作船應懸工作旗於主桅頂

第四十二條　戰時或值事變之際海軍病院之旗杆或病院船之主桅頂應懸紅十字旗又凡運送海軍病院及病院船之治療材料及附屬品物之舟車等亦得懸紅十字旗

第四十三條　以上各條所規定應懸旗章於前桅頂及後桅頂者在二桅之艦船可懸之於前桅頂以上各條所規定應懸旗章於前桅頂及後桅頂者在單桅之艦船得懸之於一桅頂

第四十四條　同一之桅頂應懸二旗章以上者得同時並懸

第四十五條　凡施放禮礮懸掛旗章時應先將旗章捲疊妥貼升至桅頂與禮礮同時展發

第四十六條　大總統外國大總統皇帝皇族及本國外國重要文武官員蒞軍艦應懸掛相當旗章時當其來艦視其所乘舢板或小汽艇之旗章降下本艦即將其旗章懸掛當其退艦視其所乘舢板或小汽艇之旗章懸掛本艦即將其旗章降下

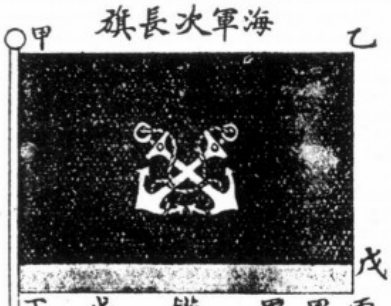
第四十七條　對於外國大總統皇帝皇族外國文武官員及其佳節大典懸掛該國旗章當以我國已經正式承認其政府之國爲限

第四十八條　凡旗章之懸掛與降下爲本條例所未規定者或外交上彼此生厚薄之差認爲不均衡時所在海軍資深官得臨機處置但以不損中國之威嚴爲斷事後須將情由報告海軍部

艦首旗

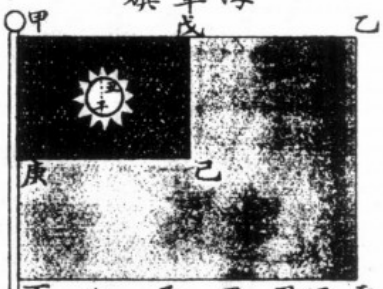
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比
為四與三
即甲乙定為五英尺
乙丙定為三英尺
九寸

海軍次長旗



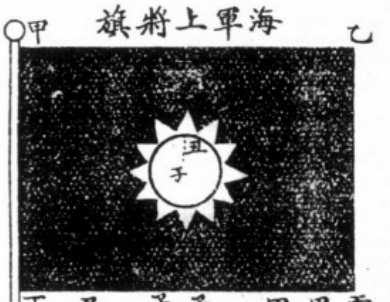
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比
為四與三
錨位之半徑為乙
丙三分之一
戊丙為乙丙八分
之一

海軍旗



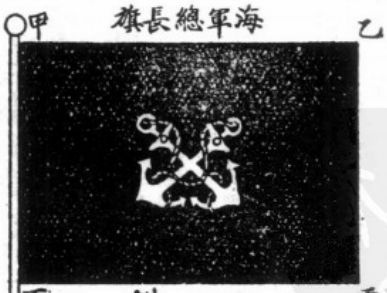
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比為
四與三
甲戊己庚為全旗四
分之一
子丑(日之半徑)為
戊己六分之一
寅丑(光線之長)為
子丑二分之一

海軍上將旗



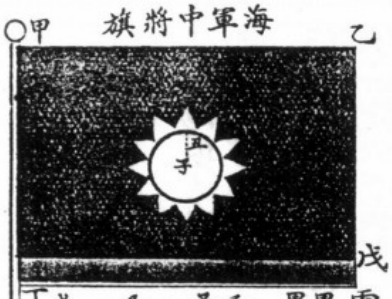
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比
為四與三
子為全旗之中心點
子丑(日之半徑)為
乙丙六分之一
丑寅(光線之長)為
子丑二分之一

海軍總長旗



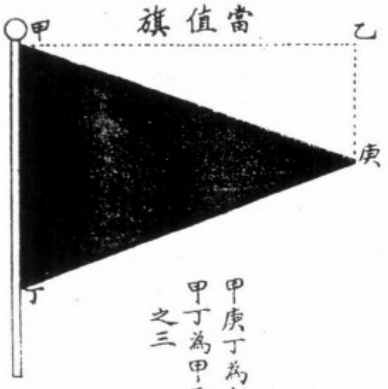
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比
為四與三
錨位之半徑為乙
丙三分之一

海軍中將旗



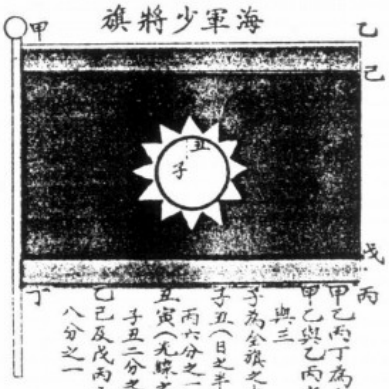
甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比為
四與三
子為全旗之中心點
子丑(日之半徑)為
乙丙六分之一
丑寅(光線之長)為
子丑二分之一
戊丙為乙丙八分之一

當值旗



甲庚丁為全旗
甲丁為甲乙四分
之三

海軍少將旗

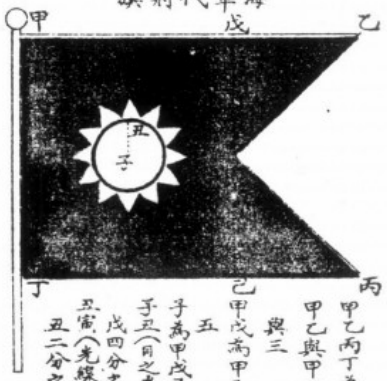


甲乙丙丁為全旗
甲乙與乙丙之比為四
與三
子為全旗之中心點
子丑(日之半徑)為乙
丑寅(光線之長)為
子丑二分之一
丙六分之一
乙己及戊丙各為乙丙
八分之一

海軍長旗

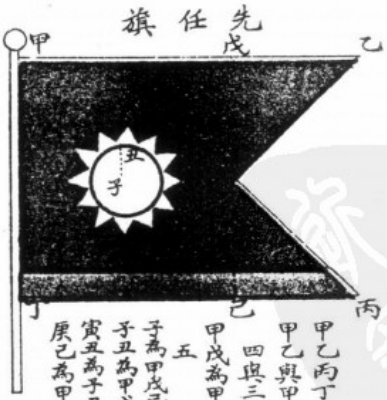
甲丙丁為全旗
甲丙與甲丁之比為
四十與一
甲丙與甲乙之比為
五與一
日之半徑為甲丁四
分之一
光線之長為甲丁八
分之一

海軍代將旗



甲乙丙丁為全旗
甲乙與甲丁之比為四
與三
己甲戊為甲乙四分之二
五
子為甲戊己丁之中心點
子丑(日之半徑)為甲
戊四分之一
丑寅(光線之長)為子
丑二分之一

先任旗



甲乙丙丁為全旗
甲乙與甲丁之比為
四與三
甲戊為甲乙四分之二
五
子為甲戊己丁之中心點
子丑為甲戊四分之一
寅丑為子丑二分之一
庚己為甲丁八分之一

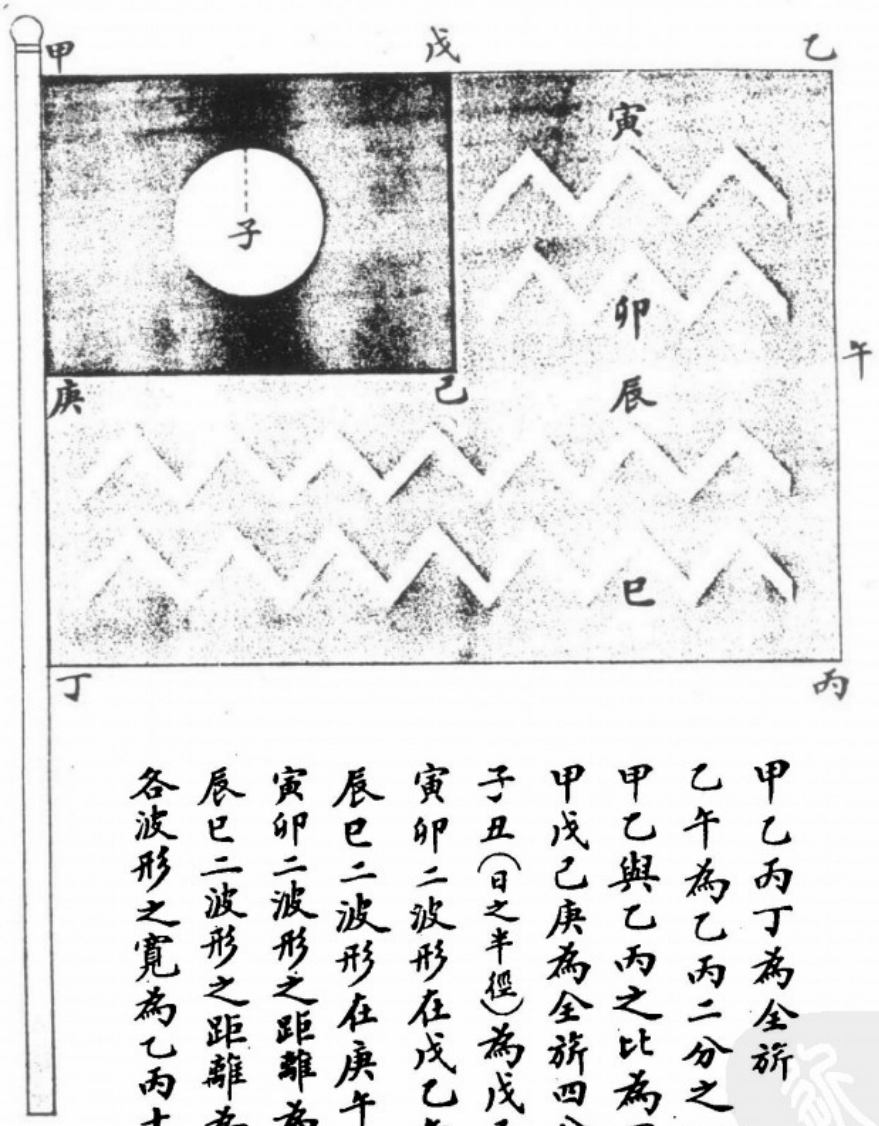
水上巡警旗式　教令第六號　元年十一月三十日

臨時大總統令

茲制定水上巡警旗公布之此令

中華民國元年十一月二十九日

水上巡警旂



甲乙丙丁為全旂
乙午為乙丙二分之一
甲乙與乙丙之比為四與三
甲戊己庚為全旂四分之一
子丑(日之半徑)為戊己四分之一
寅卯二波形在戊乙午己之中
辰巳二波形在庚午丙丁之中
寅卯二波形之距離為乙午三分之一
辰巳二波形之距離為午丙三分之一
各波形之寬為乙丙十六分之一

海關巡船旗式　教令第七號　元年十一月三十日

暫時大總統令

茲制定海關巡船旗公布之此令

中華民國元年十一月二十九日

民國三年九月十九日勅存

面答已登簿記

高等分庭暫行條例

案奉
發交司法部擬定高等分庭暫行條例一件經
本局詳加審定大體尚屬妥協惟關於書記官
承發吏之員額及任用暨酌用雇員等事項未
經規定似屬缺畧茲查酌設立高等分庭縮小範
圍情形援照熱河都統府歸綏將軍府審判廳
暫行條例辦法特為增訂第六第七兩條俾臻
完密而資應用又於原案第二條第二項刪云

各該省及各該等字原案第六條對於其他官署下增之文件三字第八條與本條例不相抵觸者下增於高等分庭等字餘均未加修正理合繕具清本呈請

大總統核定施行

高等分庭暫行條例

第一條　凡距省較遠交通不便地方除院編制法設高等分廳外得因必要情道署所在地暫設高等分庭

前項高等分庭得附設於外道道署

第二條　高等分庭之設立及廢止由各高等審判廳長詳請司法部核定但委按使監督司法行政省分經由各該巡

咨陳司法部核定之

由高等審判廳長詳請司法部設立或廢止者須於核定後咨照巡按使備案

第三條　高等分庭置推事三人配置檢察官一人

第四條　高等分庭審理案件以合議制行之

第五條　高等分庭各員關於應受道尹之監督事項依巡按使委任道尹監督司法行政

辦事權限暫行條例行之

第六條　高等分庭置書記官一人或二人掌理訴訟記錄會計文牘及庶務但依情形得以道署掾屬兼任之

第七條　高等分庭得置承發吏其員額由各該本廳廳長酌定並委任之

高等分庭為繕寫文件及其他事務得酌用雇員

第八條　高等分庭對於道尹及管轄區域內同等以下各官署之文件以高等分庭名義行之對於其他官署之文件應由庭長各該本廳行之

第九條　高等分庭所收訴訟費用及特別收入款項準照各該本廳依司法部所定各規則辦理

第十條　法院編制法及其施行法令關於高等

分廳之規定與本條例不相抵觸者仍高等分庭得適用之

第十一條　本條例自公布日施行

蒙回藏王公等爵章條例

敎令第十六號　二年一月二十日

第一條　本條例所訂分質地形式規定之

第二條　爵章用景泰藍質

（甲）汗親王黃地

（乙）郡王紅地

（丙）貝勒白地

（丁）貝子綠地

（戊）公藍地

第三條　爵章圓徑形式如一等嘉禾章上層所配者

第四條　蒙藏爵章得依其宗敎上之慣例中繪三寶紋樣回爵章亦得依其宗敎上之慣例中繪日月合璧五星聯珠紋樣

第五條　中間隔道白圈內分別用漢蒙回藏合璧文字漢文用篆體書親王之章或郡王之章等字樣

第六條　蒙回藏爵章於中心微點嵌寶石裏面用針以便佩帶

第七條　爵章均由蒙藏事務局製造頒發以歸劃一

第八條　本條例自公布日施行

大總統令 二年十二月二十四日

國務總理熊希齡呈據蒙藏事務局呈稱前清舊例蒙古各扎薩克王公等向係世襲現當邊疆多故之秋懋賞酬庸或有特別進封至二三次者將來遇有此項遺爵遺缺若概准照新封世襲恐漫無限制擬祇准晉封本身等語查國家設爵授官本屬酬庸之典今當民國肇造五族一家凡蒙古各扎薩克王公等翊贊共和堅心內向者允宜膺不次之封用示優異茲據該局所稱各節係爲慎重爵賞起見自不能不量予限制應自民國元年起所有進封蒙古各王公均准其照進封一位世襲罔替其有進封二三次者仍按原有封爵准以進一位世襲罔替所得逾格之封但及本身不得再襲以杜冒濫此令

中華民國二年十二月二十三日

勳位令 元年八月九日

第一條　凡民國人民有勳勞於國家或社會者授與勳位

第二條　勳位分爲六位如左

一　大勳位

二　勳一位
三　勳二位
四　勳三位
五　勳四位
六　勳五位

第三條　勳位大總統以親授式授與之

第四條　凡受有勳位者除依法律受一定之年金外不得附帶其他之特權

第五條　凡受有勳位者終身保有之但依刑法受褫奪公權之宣告時不在此限

第六條　凡依優待條件保有親王以下之世爵者各以受有勳位論

第七條　前條世爵與勳位比例之等級如左

甲　親王郡王貝勒貝子視　大勳位
乙　公視　勳一位
丙　侯視　勳二位
丁　伯視　勳三位
戊　子視　勳四位
己　男視　勳五位

第八條　本令自公布日施行

勳位授與條例

教令第十四號　二年一月十四日

第一條　凡授與勳位應由銓叙局製辦徽章證書依勳位令第三條之規定授與之

第二條　勳位徽章式如左

銀質飾金圓形鑄牡丹花葉紋中央圓版飾紅色嵌珠輔以四輪飾黃藍黑白色各嵌珠以辨等差

大勳位十二珠勳一位十珠勳二位八珠勳三位六珠勳四位四珠勳五位二珠

前項徽章均佩於胸左當列於其他勳章之右

第三條　勳位證書由銓叙局撰文呈請大總統署名蓋印

第四條　勳位親授式之儀節如左

國務總理偕同得受勳位之員晉謁大總統行三鞠躬禮銓叙局局長將徽章證書呈遞大總統授與之該員承受後行三鞠躬禮畢退出

凡軍職人員由陸海軍總長偕同晉謁

第五條　得受勳位之員在外省時由大總統派遣專員將勳位證書徽章向得受勳位之員代授之

第六條　凡得受勳位之員於承受徽章證書後應開具履歷送銓叙局註册

第七條　曾受勳位之員叙進位勳應將原有徽章繳還銓叙局但證書無庸繳還

第八條　如有依刑法受褫奪或停止公權之宣告者應將勳位徽章繳還銓敘局但停止公權者期滿後仍得向銓敘局呈請頒給佩帶

第九條　得受勳位之員身故後其勳位徽章當由其子孫或親族繳還銓敘局

代授勳位禮節　二年十一月四日

凡派遣專員代授勳位經銓敘局呈請大總統派定後由局知照派遣專員到局領取勳位證書刻日起程一面行文知照得受勳位之員

代受勳位專員於達派往地點後先行知照得受勳位之員擇定日期於其公署內或他所設禮堂列案於中央懸旗設樂或列軍隊並由該地方官派遣警隊屆期護隨專員莅禮堂陳勳位證書於案上得受勳位之員著禮服詣案前行三鞠躬禮專員取證書親手授與該員承受後再向案行三鞠躬禮成退出

前條所定禮節凡現任官吏之得受勳位者皆適用之

其業經退職家居之得受勳位者亦得照前條禮節行或省畧之

大總統令

茲修正勳章令公布之此令

中華民國五年十月 日

國務總理 段祺瑞

教令第二十九號

勳章令

第一章　勳章等級

第一條　勳章之等級如左

一　大勳章

二　寶光嘉禾章分五等

一等大綬寶光嘉禾章

二等大綬寶光嘉禾章

二等寶光嘉禾章

三等寶光嘉禾章

四等寶光嘉禾章

五等寶光嘉禾章

三　嘉禾章分九等

一等大綬嘉禾章

二等大綬嘉禾章

二等嘉禾章

三等嘉禾章

四等嘉禾章

五等嘉禾章

六等嘉禾章

七等嘉禾章

八等嘉禾章

九等嘉禾章

第二章　綬制

第二條　勳章之綬制如左

大勲章大綬寶色

一等大綬寶光嘉禾章大綬紅色黃緣

二等大綬寶光嘉禾章大綬紅色藍緣

二等寶光嘉禾章無綬

三等寶光嘉禾章領綬黃色藍緣

四等寶光嘉禾章襟綬加結黃色藍緣

國務院法制局

五等寶光嘉禾章襟綬黃色藍緣

一等大綬嘉禾章大綬黃色紅緣

二等大綬嘉禾章大綬黃色白緣

二等嘉禾章無綬

三等嘉禾章領綬紅色白緣

四等嘉禾章襟綬加結紅色白緣

五等嘉禾章襟綬紅色白緣

六等嘉禾章襟綬藍色紅緣

七等嘉禾章襟綬藍色紅緣

八等嘉禾章襟綬白色紅緣

九等嘉禾章襟綬黑色白緣

第三章 勳表

第三條　勳章各附勳表色如其綬制

二等寶光嘉禾章二等嘉禾章勳表與二等大綬勳章同

第四章　佩帶規則

第四條　勳章應於著文武制服及晚禮服時佩帶著晝禮服時僅佩勳表

第五條　一二等勳章佩於左襟其大綬由右肩斜至左脇下結副章於綬末三等勳章以領綬佩於領下四等以下各勳章以襟綬佩於左襟各等勳表均佩於左襟上

第六條　已受一二等大綬勳章而更受他種一二等勳章時得併佩兩勳章但大綬及副章應佩其

高級者等級相同應佩其先受者

第七條　受有兩種以上勳章者無論等級異同得併佩帶

第八條　受有本國及外國勳章者不得僅佩外國勳章

第九條　受有本國及外國大綬勳章者不佩帶外

國勳章大綬但外交必需時亦得佩之

第十條　外國勳章應佩於本國勳章之右或其下

第五章　章綬圖式

第十一條　勳章之圖式如左

大勳章中繪十二章為日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻如第一圖

大勳章綬制圖式如第十八圖

二一等大綬寶光嘉禾章中嵌珊瑚圓珠加繪嘉禾如第二圖二等大綬寶光嘉禾章至五等寶光嘉禾章中嵌寶石加繪嘉禾如第三圖至第七圖

寶光嘉禾章綬制圖式如第十九圖至第二十三圖

三　嘉禾章中繪嘉禾如第八圖至第十七圖

嘉禾章綬制圖式如第二十四圖至第三十二圖

第六章　勳表圖式

第十二條　勳表圖式如第三十三圖至第四十九圖

第七章　勳章執照

第十三條　勳章執照式如左

第八章　附則

第十四條　關於陸海軍勳章別定之

第十五條　本令自公布日施行

贈與勳章執照

勳章式

大中華民國大總統茲贈
與某國某官某姓名某
章以表親睦之意

大中華民國　年　月　日令行

大總統印

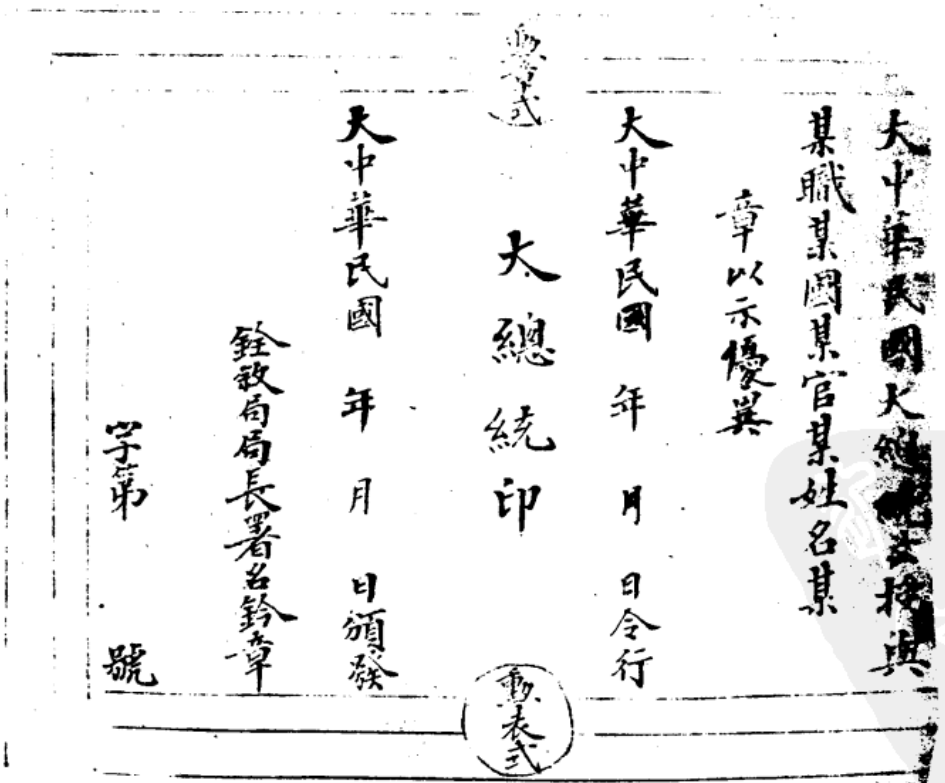
大中華民國　年　月　日頒發

銓敘局局長署名鈐章

字第　號

勳表式

授與勳章執照



大中華民國大總統令授與
某職某國某官某姓名某
章以示優異

大中華民國　年　月　日令行

大總統　印

（勳章式）

大中華民國　年　月　日頒發

銓敘局局長署名鈐章

字第　號

獎給勳章執照

大總統為某官某姓名（勳績）特給與某章用示獎勵

中華民國　年　月　日令行

勳某式　大總統印

中華民國　年　月　日頒發

銓敘局局長署名鈐章

字第　號

勳表式

頒給勳章條例

教令第三十號　元年七月三十日　五年十月八日修正

第一條　大勳章除大總統佩帶外得由大總統特贈外國大總統外國皇帝君主

第二條　寶光嘉禾章由大總統特令頒給

第三條　嘉禾章除由大總統特令頒給者外其他應受勳章人員之功績須由各該長官敘述或證明並附履歷咨送銓敘局核議等級呈請大總統以命令頒給

第四條　頒給勳章奉大總統命令後由銓敘局註冊並填明執照由印鑄局發給

第五條　頒給嘉禾勳章特任官初受三等簡任官初受四等均得因所著功績超給較高之等累功得遞進至一等薦任官初受七等得因所著功績超給五等六等累功得遞進至三等委任官初受九等得因所著功績超給八等累功得遞進至五等

凡有功績於學問或事業者初受勳章自九等起得因所著功績超給七等累功得遞進至一等

第六條　一年內對於一人不得頒給勳章兩次但大總統特令頒給者不在此限

第七條　頒給勳章於外國人員按該國官等頒給其在外國非官員者依照第五條第二項辦

理

第八條　頒給勳章應依第五條第七條之規定不得越等但由大總統特令頒給者不在此限

第九條　晉受勳章時應將前受之勳章繳納印鑄局

第十條　凡因犯罪或違反其他法令受褫奪勳章處分時應將勳章並執照繳還銓叙局

第十一條　凡因犯罪或違反其他法令受停止佩帶勳章處分時應將勳章繳還銓叙局停止期滿仍得呈請頒給佩帶

第十二條　已受之勳章除因被褫奪或停止佩帶外終身享受之

第十三條　頒給勳章依本條例所定辦理但陸海軍勳章之頒給不在此限

第十四條　本條例自公布日施行

陸海軍勳章令

教令第九號　元年十二月七日　二年四月十日修正第三條　三年一月十五日修正第十條

第一章　總則

第一條　陸海軍各種勳章凡民國陸海軍人於平時戰時著有勳勞或非陸海軍人及外國人於陸海軍特別任務中著有勳勞者皆得分別給與

第二條　陸海軍勳章分二種

一　白鷹勳章

二　文虎勳章

第三條　各種勳章均分九等一二三四等可給與上等官佐三四五六等可給與中等官佐四五六七等可給與初等官佐及准尉見習軍官六七八九等可給與士兵但敘給各等官兵勳章應按勳功勞績分別核議不得於各官等間以官級分別章等

第四條　給與勳章時均附給執照載明勳績其應給年金者即以其執照爲領金之證據

第二章　白鷹勳章

第五條　白鷹勳章中心鏤刻白鷹

第六條　依陸海軍敘勳條例有殊勳者給與白鷹勳章

第七條　凡受有白鷹勳章者按其等級得依陸海軍勳章年金法受一定之年金

第三章　文虎勳章

第八條　文虎勳章中心鏤刻文虎

第九條　依陸海軍敘勳條例有武功或勞績者給與文虎勳章

第四章　佩帶規則

第十條　一二三等白鷹勳章佩上衣第一紐上一二等文虎勳章佩左胸部大綬上方普通章下方三等文虎勳章佩上衣第一紐上各種一二等勳章有副章及大綬綬色一等紅二等黃佩左胸至右脇下副章綴於綬端三等文虎勳章有綠色領綬一條四等至九等勳章均小綬佩上衣左襟之上四等至六等綬綠色七等至九等綬藍色小章由左脇旁起向右排列小章多時加銅插於大綬之上以便併列而資佩帶

第十一條　各種勳章於著軍禮服軍常服時均可佩帶但著常服佩帶一二等勳章時不佩大綬

第十二條　已受一種勳章而更受同種上級之勳章者其下級勳章繳部核銷若受他種勳章無論是否同級均得並佩

第十三條　受有兩種以上之一二等勳章者祇佩較高級之大綬

第十四條　併佩兩箇以上之勳章時以等級較高者列於較次者之右方如一行不能並列亦得列爲兩行

第十五條　佩帶本國普通勳章時按普通勳章佩帶規則施行普通勳章與陸海軍勳章同時佩帶普通勳章列於陸海軍勳章左方

第十六條　受有外國勳章者佩帶時應將本國勳章列外國勳章之右方

中華民國元年十二月六日臨時大總統令公布

附勳章執照式

陸海軍勳章執照

大總統爲

給與　等　勳章用示獎勵特給執照以資證明

中華民國　年　月　日

陸海軍總長

第　號

陸海軍叙勳條例

敕令第十一號　附表式　元年十二月七日

第一條　叙勳分二種

一　殊勳

二　武功及勞績

第二條　在戰時立有左列勳績者謂之殊勳

一　奪獲敵軍重要地點者

二　奪獲敵軍軍旗大礮及重要軍械者

三　斷絕敵軍交通或截獲敵軍糧餉軍械戰局因以奏功者

四　運籌適宜致獲全功者

五　在戰鬬間處置善良確與全軍或一部有重要之關係者

六　冒險前進偵得敵人重要軍情致獲全功者

七　於最困苦缺乏時毅然從事戰鬬足振起他人之志氣者

八　殲殪或捕獲敵軍重要將校者

九　捕獲或鑿沈敵之軍艦者

十　冒險破壞敵之伏置水雷或障礙物得以開導我軍艦之進路者

十一　我礮臺被敵軍包圍我港灣被其封鎖以苦戰闢運輸之途終得達其目的者

十二　我軍艦被敵之優勢艦隊攻擊他無應援終得免敵之捕奪保全名譽脫歸者

十三　我軍艦護送多數船舶與敵之優勢艦隊相遇劇戰之後所護送船舶得以安全航到其目的地者

十四　占領敵之礮臺港灣或有守備之城市者

十五　奪還敵軍擁護我被掠之軍艦者

十六　闖入敵之港灣內捕獲或破壞其艦船者

十七　冒險伏置水雷得以轟沈敵之軍艦或加危害使之失其戰鬬力者

十八　冒險封鎖敵之港灣得盡其任務者

十九　戰鬬中我艦受大損傷挺身冒險施應急處置得以保全其艦之運命者

第三條　在戰時或平時立有左列功績者謂之武功或勞績

一　救護長官之危急以立功者

二　力疾或負傷而強與戰鬬者

三　冒險前進達到命令中指定之任務者

四　戰鬬間勇敢率先奪取槍械及捕獲敵人者

五　捕獲或擊沈敵之軍用船舶及其商船者

六　戰時辦理戰綫以後事務成績最著者

七　平定內亂功績卓著者

八　旅行於交通未備區域作有報告圖表足資軍事之助者

九　本艦航海停泊中或他艦航海停泊中遇有危急冒險從事救護得以免其危險者

十　冒險救助被難船舶得以救護其生命財產者

十一　發明陸海軍學理及軍用物品有益於軍事前途者但以陸海軍部查核認可爲限

十二　在邊遠瘴癘地方戍守國境或從事屯墾滿二年以上克盡厥職者

十三　鎭壓內亂擒獲匪首剿除匪黨者

十四　識破或捕獲國際奸細證據確鑿者

十五　鎭壓內亂時奪取匪寨收復被據城池者

十六　捕獲海賊或國際海賊證據確鑿者

第四條　陸海軍各種勳章除大總統當然佩帶外得由大總統特贈外國大總統暨皇帝君主

第五條　各種勳章除由大總統特令頒給外所有立功人員均由該管長官按本章調查表查實詳記並將該員履歷功績事實具報陸海軍總長由陸海軍總長呈請大總統批准遵行

第六條　戰時立功人員應給勳章者無論在戰役之中或戰役之後均可呈報陸海軍總長核辦

第七條　平時著有功勳勞績人員應於每年二月內由各省處長官報部於四月內由該管總長轉呈大總統批示遵行

第八條　頒給勳章經大總統特令或批准後由陸海軍部註冊並將執照附同勳章頒由該省最高級陸海軍長官傳集所部列隊授與如係給與士兵則僅傳集該連授與

第九條　戰時之陸海軍總司令官得依戰役景況先行給與部下三等以下勳章事後報部查核

第十條　所受勳章附有年金者自頒到勳章之日起算

第十一條　敘勳時與立功時官職階級不同者仍以立功時官職論賞

第十二條　受有勳章而更立功績者可換給原章之高一級者或加給他種勳章但受有兩箇同種之勳章時應將其較次者及執照一併呈繳陸海軍部核銷

第十三條　敘勳公文呈報之際或已呈而未奉部覆時該員如有休職退役轉免死亡等情應按其事實迅速報部以憑核辦

第十四條　應受勳章年金者於休職或退役時由該省陸海軍長官報部註册並移知原籍地方官署或住在地方官署立案即由該地方官署按執照發給年金

第十五條　受褫奪公權之宣告者即褫奪其勳章

第十六條　因汚辱軍人名譽而受免官處分或重於免官處分者即褫奪其勳章

第十七條　處刑法徒刑以上之刑未受褫奪公權之宣告者停得止其佩帶勳章

第十八條　受有勳章者如身故或當褫奪時應將勳章並執照呈送本軍隊處所或地方官署轉繳陸海軍部註銷

第十九條　應受勳章年金之人身故匿不呈報而繼續領取者按法治罪

第二十條　如未經領受勳章私造佩帶或佩帶他人所受之勳章者按法治罪

第二十一條　如有將勳章賣讓典質及抵償貨財債務等事查明將勳章註銷

第二十二條　勳章及執照如有遺失准其補給但於勳章背面附以補給記號執照之內註明補給字樣其原件如有查獲者應即送部註銷

中華民國元年十二月六日臨時大總統令公布

第一號調查表式　各處造送表時須與此式大小相同

陸海軍戰時勳績調查表

造表年月日

官職階級	姓名	籍貫年歲	戰役年月地點	戰役經過情形	親見立功及呈報者署名	該管長官署名	上官附記

備考
一戰役及經過情形須有同臨戰地親見立功人員作證及該管長官擔保方爲有效
一戰役經過情形如係該管長官親見者即由該管長官親自作證呈報
一表內上官附記一格係指該管長官以上之長官而言
一如戰役立功情形表格限於紙幅不能詳註可於公文內詳細敘明
一造送此項表時須將該立功人員履歷一併附送
一如有調查不實情事由表內署名各員擔負責任

第二號調查表式　各處造送表時須與此式大小相同

造表
年月
日

陸海軍平時勳績調查表

官階					
職務處所					
姓名					
籍貫年歲					
戍守屯墾旅行軍年月地點任職起訖日期發明學理及軍用物件					
立功經過情形任職經過處所勤惰情形長官考驗情形					
親見立功及呈報者署名					
該管長官署名					
上官附記					

備考

一剿匪經過情形須有親見立功人員作證及該管長官擔保方爲有效如係該管長官親見者即由該管長官作證呈報

一表內上官附記一格係指該管長官以上之長官而言

一各種詳細情形如表內不及詳載者可於公文內敘明

一造送此項表時須將該員履歷一併附送

一如有調查不實情事由表內署名各員擔負責任

勳章收費細則

三年十月三日　五年二月二十九日修正

第一條　本細則係遵照呈准勳章收費辦法分別規定

第二條　凡奉策令特授勳位者由政事堂銓叙局撰擬勳位證書呈請親授或派員代授其勳位徽章除奉諭特別免費者外其餘均應由受勳人持單向政事堂印鑄局領取

第三條　凡奉策令或由銓叙局核議呈准給予勳章者均由銓叙局填具勳章執照函送印鑄局並另行填發三聯憑單分送各該官署或原請機關交由受勳人持向印鑄局領取勳章及執照

第四條　凡獎案人數過多者由銓叙局將憑單填齊咨送原請機關應即由原請機關查明應收之費連同憑單彙送印鑄局照發勳章及執照或由受勳人持單自向印鑄局領取亦可

第五條　凡贈予外國人員及清皇室蒙古王公勳章均應按照呈准之案免其收費其他或奉諭特別免費者亦概不收費但須由銓叙局發給乙種憑單以憑向印鑄局領取勳章及執照

第六條　前項憑單分甲乙二種如左

甲　收費憑單填明收費字樣

乙　免費憑單不填收費字樣

第七條　前項憑單定爲三聯式騎縫蓋印右聯存銓叙局中聯發交受勳人收執左聯隨時送印鑄局核對發給章照

第八條　凡受勳位勳章者已經照章繳費領取後如進受勳位勳章時應准將繳還之徽章勳

章按照原收數目作抵惟繳還之徽章勳章從前並未繳費或已經損壞破裂不堪者均不准作抵其因案褫奪繳還徽章勳章者不得領回前繳之費

第九條　自三年九月六日呈奉批准公布後凡授予勳位勳章者均應照章收費

第十條　每月收費數目應由印鑄局於下月初五日以內詳報政事堂並咨明財政部

第十一條　本細則詳請批准公布施行

附錄呈准頒發册軸憑照及勳位章嘉禾章收費數目單　中華民國三年九月五日

一册軸收費數目

親王封册（前清奏定收費六十兩）　擬收費二十四元

郡王封册（同上）　二十元

貝勒封册（原收四十二兩）　擬收費十八元

貝子封册（原收三十六兩）　十六元

鎮國公封册（原收二十八兩）　十四元

輔國公封册（原收十五兩）　十四元

侯爵封册（原收十三兩）　十二元

伯爵封册（原收十二兩）　十元

子爵封册（原收十兩）　八元

男爵封册（原收八兩）　六元

鎮輔國將軍封册　四元
奉國將軍封册　二元
奉恩將軍封册　一元
輕車都尉封册（原收七兩）　四元
騎都尉封册（原收六兩）　擬收費三元
雲騎尉封册（原收四兩）　二元
恩騎尉封册（原收三兩）　一元

二憑照收費數目

赴任憑照　擬收費二元

三勳位章收費數目

勳一位章　擬收費八十五元
勳二位章　八十元
勳三位章　七十五元
勳四位章　七十元
勳五位章　六十五元

四嘉禾章收費數目

一等大綬寶光嘉禾章　擬收費六十五元

一等大綬嘉禾章　六十元
二等大綬寶光嘉禾章　五十五元
二等大綬嘉禾章　五十元
二等寶光嘉禾章　五十元
二等嘉禾章　四十五元
三等寶光嘉禾章　四十五元
三等嘉禾章　四十元
四等寶光嘉禾章　三十五元
四等嘉禾章　三十元
五等寶光嘉禾章　二十五元
五等嘉禾章　二十元
六等嘉禾章　十八元
七等嘉禾章　十六元
八等嘉禾章　十四元
九等嘉禾章　十二元

褒揚條例

教令第三十五號　三年三月十二日　修正條例及細則見六年內務令全書第四期　編注

第一條　有左列行誼之一者得受本條例之褒揚

一　孝行卓絕著聞鄉里者

二　婦女節烈貞操可以風世者

三　特著義行可稱揚者

四　耆年碩德爲鄉里矜式者

五　賑卹鄉族救濟貧困事狀昭著者

六　創興公益事業或捐助財產千元以上爲公益事業者

七　著述書籍製造器用於學術技藝有發明或改良之功者

八　提倡勸儉及其他善良風俗化行鄉邑有事狀可稱舉者

九　年逾百歲者

第二條　合於前條所定各款之一者不論已故現存其子孫親族鄉里均得具呈事狀於縣知事請其確考行實呈請褒揚

第三條　縣知事訪查有合於第一條所定各款之一者徵考行實詳錄事狀呈報上級地方長官復核無異據其事狀呈報於內務總長

第四條　縣知事於前條所規定之呈報有事狀不實者得依文官懲戒令懲戒之

第五條　內務總長審定其事狀合於第一條所定各款之一者據其事狀分別等差經由國務總理呈請大總統給予匾額題字並金質或銀質褒章

受本條之題字褒章者其本人及家族願建坊立碑者得自爲之

給與金銀褒章時由內務部附給褒章證書褒章圖式如左

第六條　褒章所用之綬其顏色依左列之規定

合於第一條第一款第二款者綬用黃色

合於第一條第三款者綬用紅色

合於第一條第四款第五款第六款第八款者綬用藍色

合於第一條第七款者綬用紫色

合於第一條第九款者綬用青色

有兼二款以上之行誼而綬色不同者得合二色以上爲一綬

第七條　兼有第一條所定二款以上之行誼者除由內務總長依第五條呈請外並得呈請大總統加給褒辭

第八條　已受有第五條第七條之褒揚其後有同一之行誼應受褒揚者每次給與飾版一枚附著於褒章之綬佩之

第九條　第五條所定匾額題字由內務部擬定格式字樣呈請大總統親書押印

前項之匾額題字其行誼同一者用同一字樣

第十條　應受褒章之人已故時不發給褒章

第十一條　送致褒揚物品於受褒揚之人或其家族者由該管縣知事行之

第十二條　褒章只許本人佩用但受刑之處分者追繳其褒章

受前項之追繳處分者其已給匾額題字應繳納於該管縣知事

第十三條　本條例自公布日施行

褒揚條例施行細則　三年六月二十五日

第一條　褒揚條例第一條第一款所指凡直系卑屬之盡孝道者屬之

第二條　褒揚條例第一條第二款所稱之節婦其守節年限自三十歲以前守節至五十歲以後者但年未五十而身故其守節已及六年者同

第三條　褒揚條例第一條第二款所稱之烈婦烈女凡遇强暴不從致死或羞忿自盡及夫亡殉節者屬之

第四條　褒揚條例第一條第二款所稱之貞女守貞年限與節婦同其在夫家守貞身故及未符年例而身故者亦屬之

第五條　褒揚條例第一條第三款所指凡友于兄弟義夫義僕及其他義行皆屬之

第六條　褒揚條例第一條第六款所稱公益事業凡如辦理教育公衆衛生慈善諸事業與夫建設學校病院修築道路橋梁及其他爲公衆利益之事業

第七條　褒揚條例第一條各款所指凡舊俗例得旌表者皆得依條例及本細則陳請報告由內務總長審定

第八條　褒揚條例所稱之縣知事凡原籍地或行誼事蹟表著地之地方官均屬之

第九條　依褒揚條例第五條按據事狀分爲通例與特例二項特例請給匾額金章通例請給匾額銀章

第十條　前條分項由內務部主管司據其事狀較爲難能者擬入特例其他擬入通例陳請總

長核定

第十一條　凡合於褒揚條例第一條規定者依本條例第二條第三條辦理外得由親屬鄉里取具在京同鄉薦任官二人證明書具稟本部請褒

第十二條　凡陳請報告褒揚之案由內務部主管司按照本細則第十條第十一條其合於特例者隨時陳請其合於通例者每屆三個月彙案陳請總長核定依褒揚條例第五條辦理

第十三條　褒揚條例第七條所定褒辭用泥金紙製成卷軸盛以木匣

第十四條　飾版質色如其褒章具圖如左

飾版形扁中空足以容綬寬三分長一寸五分綴花居中面有凸起圓形徑四分堆花如圖式質色如其褒章

飾版前面式

飾版後面式

第十五條　官吏因陳請報告及送致褒揚物品或出具證明書不得索取陋規財物

第十六條　本細則自公布日施行

中華民國三年六月十七日內務部部令公布

義賑獎勸章程三年八月十六日

第一條　凡捐助義賑款銀一千元以上者依褒揚條例第一條規定報由內務部呈請大總統褒揚之

第二條　凡捐助義賑款銀未滿一千元者由各地方行政長官依左列各款給與獎章

一　千元未滿五百元以上者給一等獎章

二　五百元未滿三百元以上者給二等獎章

三　三百元未滿二百元以上者給三等獎章

四　二百元未滿一百元以上者給四等獎章

五　一百元未滿五十元以上者給五等獎章

第三條　凡經募義賑款銀五倍捐款之數者得準照前條規定分別給與獎章

第四條　義賑獎章質用銀綬用藍色其章式由各地方行政長官自定鐫刻某省某年及某義賑字樣陳報內務部

第五條　義賑獎章由各地方行政長官製備給與給與獎章時應附給證書敘明事由

第六條　各地方行政長官應將受獎人之姓名籍貫及其捐募事由款額彙報內務部備核

第七條　義賑獎章無論內國人或外國人均得受之但祇許受獎人終身佩帶

第八條　本章程自公布日施行

中華民國三年七月十三日

棠蔭章給與規則　四年二月三日

第一條　凡依知事獎勵條例應獎棠蔭章者均依本規則給與之

第二條　棠蔭章分金質銀質兩種由內務部依照知事獎勵條例第十一條所列之事實勞績分別酌核呈准給與

第三條　凡曾給銀質棠蔭章之縣知事如再有知事獎勵條例第十一條所列之事實勞績得進給金質棠蔭章

第四條　凡獎勵棠蔭章之縣知事內務部於奉令後填發獎照行知原保長官轉發由該知事持照赴部承領

內務部爲
發給獎照事今因縣知事具有知事獎勵條例第十一條第項事
實經本部核定獎以質黨蔭章於年月日呈奉
大總統令准在案合給獎照以資證明

內務總長

中華民國年月日給

黨字第號

第五條　凡受獎黨蔭章者應於承領時繳納鑄造費並獎照費

甲　金質黨蔭章每座收鑄造費十二元並獎照費二元

乙　銀質黨蔭章每座收鑄造費十元並獎照費二元

但依第三條運給金質黨蔭章應將銀質黨蔭章繳還其原納鑄造費准其按照原收數目作

抵如繳還之銀質榮蔭章已經損壞破裂不堪者均不准作抵其因案褫奪繳還者不得領回前繳之費

第六條　凡受獎榮蔭章者得終身佩帶之

第七條　榮蔭章應於著禮服時佩於左襟但遇必要情形亦得於便服上佩帶之

受有勳章者應將榮蔭章佩帶於勳章之右或其下又受有他項獎章者依受領之先後佩帶之

第八條　已受榮蔭章者因犯刑事處分或違反其他法令被褫奪勳章獎章時應將蔭榮章及獎照繳還內務部

第九條　已受榮蔭章者身故時由該遺族檢齊榮蔭章及獎照繳還內務部

第十條　本規則自呈請大總統批准日施行

中華民國四年一月三十一日

警察獎章條例 三年四月十二日

第一條　警察官吏著有左列勞績之一者給予警察獎章

一　値非常事變時竭力防衞或鎭撫使地方得獲安全者

二　發覺或緝獲關於陰謀內亂犯罪者

三　發覺或緝獲關於加危害於政府或地方長官犯罪者

四　發覺或緝獲關於外患國交犯罪者

五　緝獲土匪在事或幫助出力者

六　緝獲逃走監犯或刑事被告人又受法庭判決處二等有期徒刑以上之犯者

七　查獲關於鴉片煙及賭博犯罪者

八　查獲攜帶或埋藏之危險物致免他人於危難者

九　盡瘁職務奮不顧身者

十　從事勤務之成績足資矜式者

十一　於倉卒急迫時應其他警察機關之請求能竭力補助者

十二　水火災變及其他時疫流行能竭力防禦救濟者

十三　不顧己身危難救獲人民生命財產使獲安全者

十四　辦理公益事務著有成績或資助經費於警察行政有裨益者

第二條　警察官吏積有左列年資且成績優長者得給予警察獎章

一　警察官在職繼續滿五年以上者

二　巡官長警在勤繼續滿十年以上者

第三條　警察獎章分三等等分三級式如附圖所定

第四條　初受警察獎章薦任官自一等三級起委任官自二等三級起巡官長警自三等三級起

但巡官長警之有特別勞績者得給予二等獎章至二等一級止

第五條　警察獎章佩帶於上衣左襟其受有勳章者應佩帶於勳章之左或其下又受有他項獎章者依受領之先後佩帶之

第六條　警察獎章限於本人終身佩帶之

但因犯罪或違反其他法令被褫奪獎章或本人死亡時應將獎章繳還本部

其因犯罪或違反其他法令被停止佩帶者亦同惟停止期滿時得呈請本部發還佩帶

第七條　警察獎章之給予應由該管長官詳敘事實呈請內務總長行之

第八條　給與警察獎章時並附給執照式依附表所定

第九條　凡退職之警察官吏或其他官紳受警察長官之委任從事警察職務著有勞績者得依本條例規定辦理

其人民未受委任盡力警察事務或資助經費認爲於警察行政有裨益者亦得適用本條例規定

第十條　本條例自公布日施行

中華民國三年四月十日內務部部令公布

警察獎章給與規則

四年八月十九日　四年十月二十七日重行公布

第一條　凡依警察獎章條例應獎警察獎章者均依本規則給與之

第二條　警察獎章分爲三等九級由內務部依照警察獎章條例第一條第二條所列之事實功績暨參照同條例第四條之規定分別酌核給與

第三條　凡奉令批准或由內務部核准獎給警察獎章者由部於奉令或核准後咨送原保長官轉發

第四條　已受某等某級警察獎章而更受較上一等或上一級之警察獎章者其下一等或下一級之警察獎章應繳部

第五條　凡受警察獎章者得終身佩帶之

第六條　警察獎章與勳章同佩帶時獎章佩帶於勳章之左方或其下

第七條　受有他項獎章者依其受領之先後順序佩帶之

第八條　因犯罪或違反其他法令經宣告褫奪勳章之資格者應追繳其警察獎章

第九條　汚辱官吏名譽而受免官或褫職處分者追繳其警察獎章

第十條　如未經得受獎章私造佩帶或佩帶他人所受之警察獎章者按律懲辦

第十一條　如有將警察獎章賣讓典質及抵償貨財債務等情事查明將警察獎章註銷

第十二條　警察獎章及執照如有遺失准其照章補給但須照下列數目補繳獎章鑄造費方准補發

一等一級八元　一等二級七元　一等三級六元

二等一級五元　二等二級四元五角　二等三級四元

三等一級二元五角　三等二級二元　三等三級一元五角

第十三條　受有警察獎章者本人死亡時應由其家屬將獎章并執照妥爲保存

第十四條　本規則自呈奉批准日施行

中華民國四年九月四日

內務部通咨變通填寫警察獎章履歷辦法文　五年六月四日

爲通咨事案查本部自頒布警察獎章條例以來統計各省請發給員警獎章者業已多起嗣爲便於考核起見是以訂有受獎人履歷表通行各省依式填註送部以憑發給獎章而昭核實歷經辦理在案惟自通咨之後各省咨送履歷間有未經依式詳細填註因之不無訛舛者且於核獎後復因行取履歷致延時日辦理殊嫌遲滯茲擬檢送履歷表格式即希印發各廳縣嗣後遇有應請獎勵員警即行隨案詳細填具履歷如曾經得有警察獎章者須於曾受獎章欄內將部發獎章執照年月日期及某等某級獎章詳晰敘入至現受獎章欄內自毋庸聲註如經本部核准其執照獎章即可隨時咨送至經本部擬取者亦即由部將履歷撤銷仍咨本省查照如此變通辦理在各省既免文牘之煩而本部亦得考核之便除分行外相應咨行查照即希轉飭遵辦可也此咨

中華民國五年五月三十一日

陸海軍獎章令

教令第十號　附執照式樣　元年十二月七日

第一條　陸海軍各種獎章凡民國陸海軍人於平時戰時著有勞績或非陸海軍人於陸海軍特別任務中著有勞績者分別給與之

第二條　陸海軍獎章分爲四等如左

一等　金色獎章
二等　銀色獎章
三等　藍色獎章
四等　白色獎章

第三條　各等獎章由陸海軍總長按照本章第五第六兩條所列各項成績擬與各等獎章呈請大總統核准施行

第四條　一等二等獎章給與官佐三等四等給與士兵

第五條　陸海軍得有左列各項成績之一者分別酌給各等獎章

（甲）戰時

一　戰役中著有成績堪資矜式者
一　隨同出征盡瘁任務確有證據者

（乙）平時

一　拿獲土匪在事出力者
一　鎮壓內亂時奮勇救護民人之生命財產致獲保全者
一　藝能出衆屢次從事勤務成績卓著者
一　發明軍用物件經長官考驗認爲合用者
一　充任各項職守滿左表所列年限以上未受懲罰並無曠職成績甚優者

職別	官		佐	士		兵
章等	一等	二等	三等	四等		
服務年限	十五年以上	五年以上	二十年以上	十年以上		
附則	官佐士兵任職滿年受有二等四等獎章復著本條所列各項成績者准其加給一等及三等獎章					

第六條　非陸海軍人著有左列各項事實之一者分別酌給各等獎章

一　戰時籌助軍餉得萬元以上者

一　戰時探知敵人有違犯公法行爲及捕獲奸細報告有據事後查實者

一　在戰地隨同出力勞績卓著及其他有功於全體戰役者

一　隨同出力拿獲土匪及保全地方治安者

第七條　獎章用銀質爲之外作五瓣各瓣間聯以梅花中鐫中華民國〇軍獎章八字（〇分陸海兩項）一二等上冠花葉三枚三四等上冠一環

第八條　獎章所用小綬以色區別賞戰時官佐士兵者其綬用國旗色賞平時官佐士兵者其綬用藍色黃邊

第九條　獎章佩於上衣左襟各紀念章之左

第十條　給與獎章時並附給執照式如左

獎章執照

某機關某職姓名

著有勞績今依陸海軍獎章令第　條第　項給與　等獎章於某年某月某日呈奉

大總統核准合發執照給予收執

中華民國　年　月　日

部印

陸海軍總長署名

字第　號

陸軍獎牌給與規則 二年九月二十三日

第一條　陸軍中初等官佐軍用文官及士兵有左列成績之一者均得給與獎牌以示褒嘉

一　從征在事出力者

一　維持地方治安在事出力者

一　安撫邊民在事出力者

一　滿役之官佐士兵於退役時查其於服役期內任職異常勤奮者

第二條　非軍人於陸軍特別任務中著有前條所列成績之一者亦准酌給獎牌

第三條　獎牌由陸軍部核准給予

第四條　獎牌褫奪規則陸海軍敘勳條例第十五十六十七條均適用之

中華民國二年九月　日陸軍部部令公布

海軍獎牌給予規則 附執照式樣 四年十二月二十七日 五年十一月九日修正

第一條　凡海軍士兵品行端正服務勤勞或藝能出衆堪爲模範者得給予海軍各等獎牌

第二條　非海軍士兵於海軍特別任務中著有勞績者亦准酌給海軍各等獎牌

第三條　海軍獎牌正面繪鑄雙錨或單錨週圍繞以嘉禾背面鐫海軍部獎牌五字以銀質爲之分爲四等

一等　金色雙錨

二等　金色單錨

三等　藍色單錨

四等　銀色單錨

第四條　海軍獎牌應由該管長官對於所屬士兵按照第一條所載成績嚴加考核呈請海軍部核准給予

第五條　凡海軍士兵領受海軍獎牌時應給予海軍獎牌執照（執照式附後）

第六條　海軍獎牌應於軍衣之左胸部佩帶之如得有勳獎章者應佩於勳章之左

第七條　凡海軍士兵已受低等獎牌而更受高等獎牌時應將其低等獎牌繳部核銷

第八條　凡得海軍獎牌之士兵如受有刑事上處分時應由該管長官將獎牌及執照一律追繳送部

第九條　凡海軍士兵未經領受海軍獎牌有私造佩帶或佩帶他人所受之獎牌者按法治罪

第十條　凡得有海軍獎牌之士兵不得將獎牌賣讓典質及抵償財貨債務

第十一條　凡海軍士兵所得獎牌或執照如有遺失准予補給但於獎牌背面及執照內註明補給字樣其原件如經查獲應即繳部註銷

第十二條　非海軍士兵而得有海軍獎牌者關於本規則第五條至第十一條之規定均適用之

第十三條　本規則自公布日施行

海軍獎牌執照存根

字第　號

某機關某職姓名因

給予海軍　等　色　錨獎牌壹座

中華民國　年　月　日發給

字第　號

海軍獎牌執照

海軍部爲

以示鼓勵合發執照給予收執

中華民國　年　月

海軍總長

給予海軍　等　色　錨獎牌壹座

字第　　日發給

號

陸軍部呈准補給勳獎章獎牌繳價數目 四年七月二十二日

一等白鷹章　四十元　二等白鷹章　三十五元　三等白鷹章　二十元　四等白鷹章　十八元　五等白鷹章　十六元　六等白鷹章　十五元　七等白鷹章　十四元　八等白鷹章　八元　九等白鷹章　六元

一等文虎章　六十元　二等文虎章　五十元　三等文虎章　二十二元　四等文虎章　二十元　五等文虎章　十八元　六等文虎章　十六元　七等文虎章　十四元　八等文虎章　八元　九等文虎章　六元

一等至四等獎章　四元

獎牌　四角

司法部獎章條例　附圖式　四年九月二十三日

第一條　凡司法部所屬職員有左列勞績之一者依本條例分別給予獎章

一　依官吏服務令第一條所定在職日久確係稱職者

二　每月辦理案件均無積壓者

三　清理積案均已完結者

四　承辦重大案件成績優良者

五　承辦調查或檢驗事件敏速妥協勞績昭著者

六　辦理監獄事務成績優良者

兼理司法事務或曾受委任辦理關於司法事務之官吏有本條所列勞績之一者亦得分別給予獎章

非職員官吏而服務司法官署日久勤勞者依本條例第六條第二項給予獎章

第二條　獎章中鑄雜多形周環嘉禾式如左圖

正面

背面

其二等金章暨一二等銀章倣此

第三條　獎章分金質銀質兩種每種分爲兩等等如左列

一　一等金質獎章

二　二等金質獎章

三　一等銀質獎章

四　二等銀質獎章

金銀獎章之外別定銅質獎章一種中鑄辮豸形省嘉禾背面文曰司法部銅質獎章

第四條　獎章之等差以章質之大小別之

一等章其直徑爲營造尺一寸二分其厚爲一分強二等章其直徑爲營造尺一寸其厚爲一分弱金質銀質並同

銅質章大小厚薄殺於二等章十分之二

第五條　獎章襟綬白色紅緣如左圖

銅質獎章省襟綬

第六條　初受獎章薦任職自二等金質章起委任職自二等銀質章起但經司法總長認爲應從優給獎者不在此限

合於第一條第三項而給獎者給予銅質獎章

第七條　凡曾給獎章者如再有第一條所列之事實勞績得各進給至一等

第八條　應給金質獎章者由司法總長按照勞績呈明大總統給與之應給銀質獎章者由司法總長按照勞績分別給與之

第九條　凡給金質獎章司法部於奉令後填發獎照由受獎人員持照赴部承領

其外省職員司法部奉令後填發獎照分別行知各該長官連同獎照備文承領轉發

金質獎章獎照式

司法部
發給獎照事今因某署某官某名具有司法部獎章條例第一條第　款之勞績經本部核定獎以　等金質獎章於中華民國　年　月　日呈奉
大總統令准在案合給獎照以資證明

司法總長　印

中華民國　部印　年　月　日給

金字第　號

第十條　凡給銀質獎章由司法部核定後填發獎照依前條辦理其外省職員由部核定後發獎照依前條第二項辦理

銀質獎章獎照式

司法部
發給獎照事今因某署某官某名具有司法部獎章條例第一條第　款之勞績經本部核定獎以　等銀質獎章合給獎照以資證明

司法總長　印

中華民國　部印　年　月　日給

銀字第　號

給銅質獎章者由各該機關核定後開具勞績事實詳請司法部批示奉准後由本部總務廳填發獎照依前項辦理

銅質獎章獎照式

司法部總務廳

發給獎照事今因某署某人役某名具有司法部獎章條例第一條第三項之勞績經該　核請獎以銅質獎章奉總長批示照准在案合給獎照以資證明

司法部總務廳

中華民國　年　月　日給

總務廳印

銅字第　號

第十一條　凡受獎章者應於承領時繳納獎照費一元並照左列分別繳納鑄造費

甲　一等金質獎章每座收鑄造費十二元

乙　二等金質獎章每座收鑄造費十元

丙　一等銀質獎章每座收鑄造費八元

丁　二等銀質獎章每座收鑄造費六元

但依本條例第七條進給獎章應將前受獎章繳還其原納鑄造費准其按照原收數目作抵

而補繳餘數如繳還之獎章已經損壞破裂不堪者均不准作抵

受銅質獎章者免繳納獎照費及鑄造費

第十二條　凡受獎章者除被褫奪或停止佩帶外得終身佩帶之

第十三條　獎章應於著禮服或制服時佩於上衣左襟但遇必要情形亦得於便服上佩帶之受有勳章者應將獎章佩帶於勳章之右或其下又受有他項獎章者依受領之先後佩帶之

第十四條　已受獎章者因犯罪或違反其他法令時分別情形褫奪之或停止其佩帶

第十五條　依前條褫奪獎章或停止佩帶時應將獎章及獎照繳還本部被停止佩帶者屆停止期滿時得仍向本部詳請給還

第十六條　本條例自呈請大總統批准日施行

中華民國四年七月八日

行政審判法

第一章　行政審判之編制

第一條　行政審判權於平政院行之

設平政院於北京為最高級於省為中級以該省參事會行之於縣為初級以該縣參事會行之

第二條　平政院以院長及評事組織之

第三條　院長一人特任評事簡任二人薦任

十二人依第四條所列資格於司法官行政官各用半額

前項任用之司法官得以大法院推事兼任之

第四條　院長評事須年滿三十歲以上其有左列資格之一者

任薦任以上行政官五年以上者

任司法官五年以上者

第五條　代理評事人人依第三條規定任命

之得仍兼本職

評事因迴避及其他事故致不足法定員額時得依任命次序代理審判

第六條　評事之任用院長按照第三條規定咨由國務總理呈請任命

第七條　院長評事在職中不得為左列事項

一　於職務外干預政事

二　政黨員政社員國會及地方議會議

員

三　經營商業及官吏不應為之業務

四　除兼任外受俸給或有酬報之公務

第八條　院長評事非出於本人之意不得轉職停職解職及減俸但有左列情形者不在此限

一　違前條規定者

二　出於刑律之宣告者

三　出於懲戒處分者

懲戒處分以法律定之

第九條　院長評事因身體傷廢或精神衰弱不能任職者得依本政院總會議決咨由國務總理呈請退職

第十條　院長總理院務有事故時以評事等級最高者代理等級相同以任用前後為次

第十一條　院長評事掌審判行政訴訟院長

得命評事為審判長亦得自為審判長

第十二條　平政院設第一第二兩庭各置庭長一人指揮該庭事務並監督之

庭長由簡任評事中選充

庭長及評事之庭每年更易一次由院長定之

第十三　平政院設書記其員額及職務以教令定之

前項書記準用司法審判書記官法

第十四條　平政院辦事章程由本院規定

第十五條　省參事會縣參事會於審判行政訴訟時須照本法辦理

第十六條　省參事會於審判行政訴訟時須以左列各員人員組織之

一　省參事會會長

二　任用參事員二人

三　選舉參事員

前項第二款任用參事員於該省薦任員中具第四條所列資格者各一人依第五條之規定任用之

其司法官一人以該省司法官兼任

第十七條　縣參事會於審判行政訴訟時須以左列各項人員組織之

一　縣參事會會長

二　任用參事員二人

三　選舉參事員

前項第二款任用參事員以該縣內具有第四條資格者各一人兼任之

本條及前條均適用第七條第八條之規定

第十八條　省及縣選舉參事員之為行政審判員者其員額由本會公推

第十九條　省參事會以會長為審判長會長亦得命參事員為審判長但以任用參事員為限

第二十條　非省行政長官為參事會長時其代理之會長不得為審判長以任用參事員代理之先司法官次行政官

第二十一條　縣參事會以會長為審判長會長有事故時以任用參事員代理先司法官

次行政官

第二十二條　省參事會縣參事會於辦理行政審判事務以該會事務員任之

第二章　行政審判之權限

第二十三條　平政院權限如左

一　對於各部總長院部直轄官廳各省長官之違法處分以第一審為終審

二　行政訴訟關係兩省以上為省參事

會不能審判者以第一審為終審

三　依法令規定得迳行出訴於平政院者以第一審為終審

四　經省參事會初審上訴者以第二審為終審

前項之審判於邊遠省分平政院因審判之便利得派員至該省以訴事及該省司法官為行政官依第三十二條為臨時

之組織行其審判

第二十四條　省參事會行政審判權限如左

一　對於縣長官省直轄官廳之違法處分為初審

二　行政訴訟關係兩縣以上為縣參事會不能審判者為初審

三　依法令規定得逕行出訴於省參事會者為初審

經縣參事會初審上訴者以再審為終審

二十五條　縣參事會行政審判權限如左

一　對於自治職處分行訴願於縣行政長官由長官提出訴訟於縣參事會者為初審

二　自治會互相爭議事件由該會經行提起訴訟者為初審

二十六　凡行政違法處分得先行訴願於該行政官廳經其裁決不服時得提起訴訟

對於第二十三條第一款非先行訴願於該院部或該省長官經其裁決不得提起訴訟

第二十七　平政院之權限與行政衙門互有疑義時由本院決定之

其與司法審判衙門或特別審判衙門有權

限爭議時由權限審判院決定

第二十八條　平政院不受理損害賠償之訴訟

第二十九條　院部直轄官廳在各省地方者其行政訴訟除法律別有規定外得以教令委省參事會為初審

第三章　訴訟事件之範圍

第三十條　左列事件除法律別有規定外凡

因行政官廳及自治職之違法處分致權利受損害者得提起訴訟

一、租稅及公費之斂收事件

二、租稅欠納之處分事件

三、呈報營業之准駁事件

四、關於水利及土木工程事件

五、官私土地之查定事件

除前項所列事件外其他違法處分之損

審權利者亦得提起訴訟

三十一條　警察處分事件除違警處罰及依其他法律應歸司法審判外其已訴願於該管長官經其裁決不服者得提起訴訟

第四章　審判之列席及迴避

三十二條　行政審判之第一審須三人以上列席終審須五人以上列席但列席人員限於奇數如因缺席致為偶數除等級最低

之評事決議之如等級相同則依任官之順序除其最後者

其以第一審為終審者照終審員數列席議決依過半數

三十三條　省參事會非有任用參事員一人列席縣參事會非有任用參事員一人列席不得判決

十四條　審判員遇有左列各款情形應

行迴避

一　自為訴訟當事人者

二　訴訟當事人係四親等內宗親或三親等內外親二親等內妻親者其親屬關係消滅後亦同

三　曾以行政官資格參與該訴訟事件之處分或裁決者

於訴訟事件曾以私人資格陳述意見

或於職務外之地位曾經與聞者

第三十五條　依前條規定本員須自請迴避訴訟當事人亦得請其迴避

於迴避有疑義時以合議決定之本員不得與議

第三十六條　凡審判員與訴訟當事人除第三十四條所定各款外另有特別關係者訴訟當事人得具理由請其迴避

前項之迴避以合議決定之本員不得與議

第三十七條　審判長應迴避時照第十條第二十條第二十一條之例辦理

第三十八條　省及縣參事會因迴避或其他事故致不足列席之數時於該省及縣官吏或名譽職中各以其有缺席員相當資格者代理審判

第五章　行政訴訟當事人

第三十九條　訴訟當事人得選任律師代理訴訟但以平政院省及縣參事會所認許之律師為限

第四十條　行政官廳得命屬官或聲請主管長官特派委員為訴訟代理人

前項代理人須提出委任書證明代理之事實

第四十一條　平政院或省及縣參事會得命

有利害關係人參加訴訟其自願參加者須
允許之

四十二條　法律所認之法人得以其名提
起訴訟

四十三條　關於第二十五條第一款之訴
訟縣長官不自為當事人

第六章　行政訴訟之程序

第四十四條　行政訴訟從受行政衙門處分

書或裁決書之交付或告知之日起於六十日內提起之但法令有特別規定者不在此限已經第一審判決者從受判決書之日起算

四十五條　行政訴訟應具訴狀記明左列各款由原告書名簽押

一　原告之姓名年齡職業住址

二　被告之行政官廳或自治職

三　呈訴之事實及其理由

四　舉證

五　年月日

有証據書狀者須添具繕本其已經訴願之裁決及第一審之判決者並附錄之

第四十六條　前條之訴狀及其他書狀須添具副本提出於書記科送達被告

第四十七條　受訴狀後先行審查如無訴權

或違法定程序者得附理由駁回之其祇缺訴狀之方式者得指定期間交還原告令其補之

第五十條　訴訟提起後除法令有特別規定外行政官廳及自治職之處分不停止執行但平政院省及縣參事會認為必須停止者不在此項

第五十一條　第四十一條之訴訟參加人得於審判中參加訴訟

第五十二條　訴狀人答辯書往復完畢後應指定期日得喚原告被告及參加人為言辭

辯論

第五十三條　原告被告及參加人預先聲明不須言詞辯論者得就書狀判決之

五十四條　言詞辯論時原告被告或參加人得於事實上或法律上補正前提書狀或另舉新證

五十五條　傳喚期日原告被告或參加人有不到庭者其審判不因之中止

第五十六　原告被告及參加人均不到庭者得就書狀判決之

第五十七條　對於審問程序有聲明異議者平政院省及縣參事會以合議決定之

第五十八條　主管長官為辯護公益起見得於審問時派員到平政院陳述意見

第五十九條　對審應行公開但有左列各款情形者得以合議決定停止公開

一　有關於安甯秩序者

二　有害風俗之虞者

三　經行政官廳之要求者

六十條　於原告被告或參加人所提出之證據外認為必要時得命原告被告或參加人到庭並傳喚證人或鑑定人使證明或鑑定之

除前項規定外得命評事或囑托審判檢察

及行政各官廳檢察証據

第六十一條　行政審判中復提起民事訴訟須先傳民事審判確定者得中止其審判

第六十二條　行政訴訟已提起後訴訟當事人不得自請撤回亦不得因被告折服斷令取消

省縣長官經參事會員之決議以參事會名義得取消訴案

第六十三條　判決宣告書須載明判決理由
由審判員及書記署名簽押另用繕本蓋用
印信送交原告被告及參加人

第六十四條　行政審判之審決對於該行政
官廳及自治職有羈束之效力

前項之判決對於參加人效力亦同

第六十五條　行政審判之判決執行得委託
司法審判衙門

第六十六條　凡受終審之判決者不得再求審判

第六十七條　關於行政訴訟程序本法所未規定者得依平政院之決定適用民事訴訟律之規定

第七章　附則

第六十八條　本法施行日期以教令定之

第六十九條　關於第二十七條第二項之權

限爭議於權限審判院未設以前由大法院議決定之

第七十條　省及縣參事會未成立以前於省以會議廳代參事會於縣依訴願法由長官裁決

第七十一條　第四條所列行政官司法官資格之年限自本法施行日起於五年以內如無相當年限人員時得變通辦理不拘年限

民國三年八月二十七日印存本

出版條例

政事堂主印局印

出版條例

第一條　用機械或印版及其他化學材料印刷之文書圖畫出售或散佈者均為出版

第二條　出版之文書圖畫除為報紙條例所定外均依本條例之規定

第三條　出版之文書圖畫之末應載明著作人發行人印刷人之姓名住址并發行及印刷之年月日

第四條　凡文書之著述編纂或圖畫之製作者為著作人文書圖畫之發售或散布者為發行人文書圖畫之印刷者為印刷人

第五條　學校公司協會等出版之文書圖畫以代表其學校公司協會等者為著作人

第六條　凡講義或演說之筆記出版時以講演者為著作人如筆記者得講演者之承諾以自己之名義出版時以筆記者為著作人

但過有違反第十五條第十六條之規定時
講演者與筆記者同負其責

第七條　翻譯文書圖畫之出版以翻譯者為
著作人

第八條　發行人以販賣文書圖畫為營業者
為限但著作人及其著作權之繼承人得兼
充發行人

第九條　印刷人以代表印刷所者充之

第十條　發行人及印刷人亦得以其註冊之商店充之

第十一條　出版之文書圖畫應於發行或散布前備樣本二分稟請該管警察官署詳請內務部備案

官署或其他國家或地方自治團體之機關之出版關於職權內之紀載或報告者不適用前項之規定

第十二條　出版之稟報應由發行及著作人聯名行之但非賣品得由著作人或發行人一人行之

第十三條　凡已經備案之出版於再版時如有修改增減或添加註釋插入圖畫者應依第十一條之規定重行稟報備案

第十四條　凡函件報告會章校規族譜公啟講義憑照號單招貼照片等類之出版不適

用第三條第十一條之規定但與違反第十五條第十六條之規定者仍依本條例處分之

第十五條　文書圖畫過有左列情事之一者不得出版

一　淆亂政體者

二　妨害治安者

三　敗壞風俗者

四　庇護犯人者

五　訴訟事件預審之顛末尚未付之公判決

六　訴訟或會議事件之禁止旁聽者

七　軍事外交及其他官署機密文書圖畫之公布未得該官署許可者

第十六條　在外國發行之文書圖畫違犯第十五條各款者不得在國內發售或散佈

第十七條　依第十五條禁止出版之文書圖畫及依第十六條禁止發售或散佈之文書圖畫有出版或發售或散佈者該管警察官署認為必要時得暫時沒收其印本及其刻版

第十八條　警察官署依第十四條沒收其文書圖畫之印本及刻本後二日內應陳報司法官署司法官署應於預審時決定其沒

收或為確定或須發還如沒收後五日內司
法官署尚無沒收確定之命令時原沒收官
署得將其印本或刻版發還之

第十九條　違第三條第十一條者處三圓以
上五十圓以下之罰金

第二十條　違第十五條第一款者處著作人
發行人印刷人以一月以上一年以下之監禁
併科二十圓以上二百圓以下之罰金

第二十一條　違第十五條第二款第三款第四款第五款第六款第七款者處著作人發行人以十日以上六月以下之監禁或十五圓以上一百五十圓以下之罰金

第二十二條　違第十六條者依第二十條第二十一條處罰

第二十三條　應受本條例各條之處罰者不適用刑律自首減輕再犯加重數罪俱發之

規定

第二十四條　關於本條例之公訴期間以六

月為斷

政事堂奉

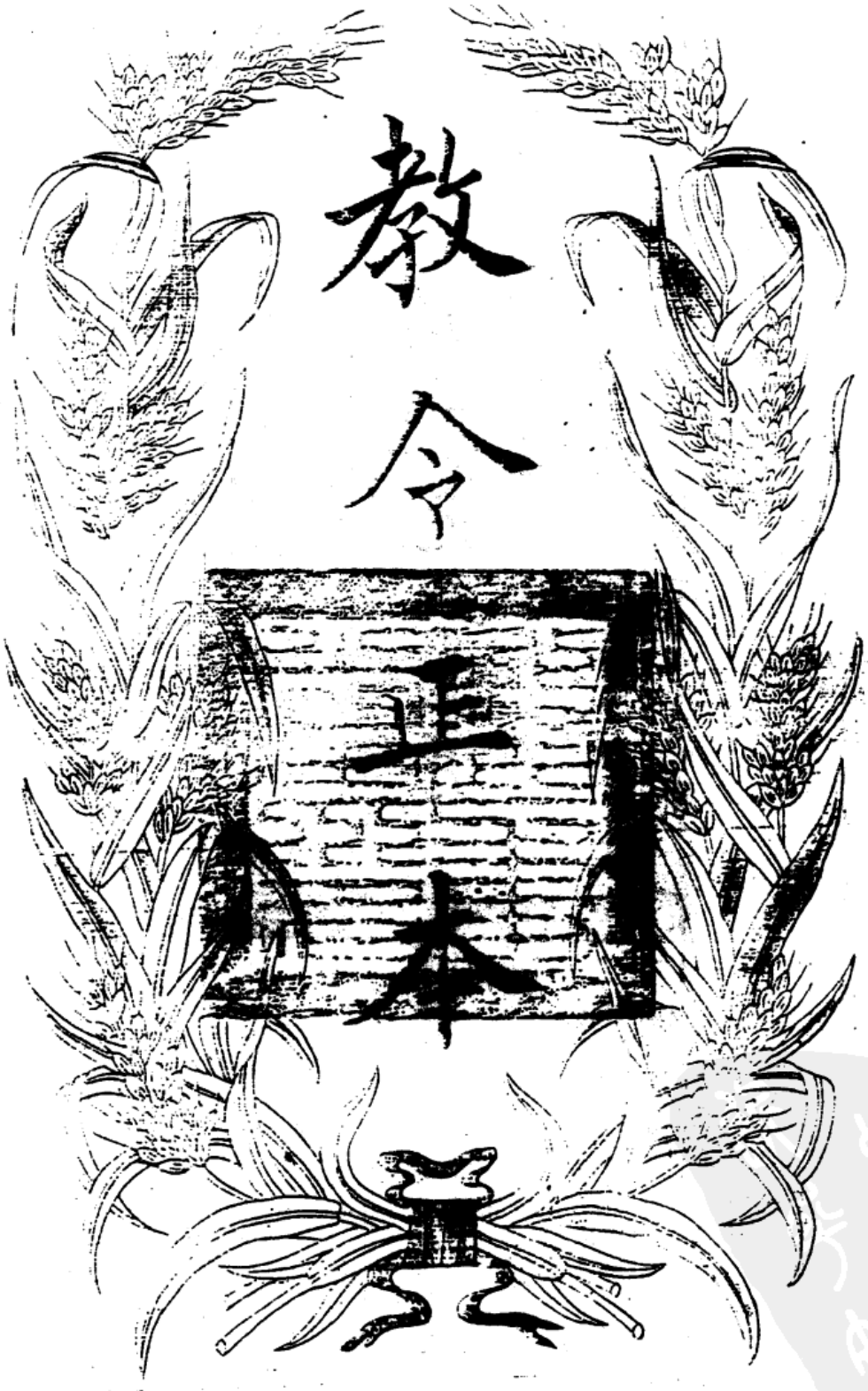
申令茲制定著作權法註冊程序及規費施行細則公布之此令

元

洪憲元年二月

國務卿陸徵祥

日


教令
正本

教令第七說

著作權法註冊程序及規費施行細則

第一條　凡著作物合於左列各款之一者不得適用本法第一條之規定稟請註冊

一　著作久經通行者

二　願將著作任人翻印者

第二條　依本法第一條之規定以著作物稟請註

冊者應備樣本二分依後列程式具稟陳送內務部其在各省及各特別行政區域請求註冊者得經由地方最高行政長官轉送內務部

本法第一條第四款第五款之著作物如有不能備具樣本者於稟請時得不適用前項之規定另附著作物詳細說明書或圖畫以代之

於接受著作權或承繼著作權時稟請註冊者毋庸備送樣本

第三條　依本法第四條之規定以著作物稟請註冊時應依後列著作權稟請註冊程式具稟

第四條　依本法第七條之規定以學校公司局所寺院會所出名發行之著作物應用該學校等名

稱附以代表者姓名稟報

其以官署名義發行者除第二十三條第一款規定外應由該官署於未發行前陳報內務部

第五條　依本法第八條之規定改正真實姓名時應依後列著作權改正姓名稟請註冊程式具稟

第六條　本法第九條第二十條關於照片之規定

於以類似於照片之方法製成之著作物準用之

第七條　依本法第十三條第十七條之規定稟請註冊或稟報者應依後列逐次分次發行稟請註冊及重製時稟報各程式辦理

前項之規定於稟請註冊或稟報時須每件各用一稟

第八條　依本法第十六條之規定稟請註冊者應由著作權接受人或著作權承繼人依後列接受著作權註冊程式或承繼著作權註冊程式具稟

第九條　凡著作物依本法之規定稟請註冊時由內務部給予執照并於政府公報公布之

第十條　本法第二十一條所稱講演者之允許第

二十七條所稱受有遺囑第三十條所稱本人允許須有相當之證明

第十一條　欲發行無主之著作者應豫將原由稟請該管官署登載政府公報自登報之日起滿一年無人承認者始得發行

第十二條　凡已稟報註冊之著作物應將稟報及

註冊兩項年月日並執照號數載於該著作之末幅但兩項尚未完備而即發行者應將其已行之項載於末幅

第十三條　本法施行前三十年內已發行之著作自本法施行後均可稟報註冊

第十四條　關於著作權註冊之案件無論何人得

請求該管官署准其查閱或鈔錄之

第十五條　關於稟請註冊及查閱或鈔錄註冊案件應納之規費其定額如左

一　註冊費銀五圓

二　稟請承繼費銀五圓

三　稟請接受費銀五圓

四　遺失補領執照費銀三圓

五　查閱著作權案件費銀五角

六　鈔錄著作權案件費五角過百字者遞加銀五角

第十六條　本細則自公布日施行

附稟請程式

前幅

禀

中幅

禀為著作權註冊事竊某人有某種著作照著作權法隨送樣本禀請註冊給照一體保護謹禀

內務總長

籍貫年歲職業住址

後幅

洪憲　年　月　日

著作權改正姓名稟請註冊程式

前幅

稟

中幅

稟為著作權改正姓名註冊事竊某人發行某種著作於某年月日稟請註冊未註姓名係用別號現在擬改用某姓名照著作權法稟請註冊一體保護謹稟

原註冊人稟請改正人籍貫年歲職業住址 姓名謹稟押

內務總長

逐次分次發行稟請註冊程式

前幅

稟

中幅

稟為著作權註冊事竊某人有某種著作係分次逐次發行之著作照

著作權法預行聲明并隨繳本稟請註冊給照一體保護謹稟

內務總長

籍貫年歲職業住址

姓名畫稟 印

重製時稟報程式

前幅

稟

中幅

素為原著作重製事竊某人有某種著作曾於某年某月某日註册領到某字第若干號執照茲擬重製（修改章句插入圖畫）照著作權法隨送樣本稟請備案一體保護謹稟

內務總長

籍貫年歲職業住址

姓名筆押

接受著作權稟請註冊程式

前幅

稟

中幅

稟為接受著作權註冊事竊某人有某種著作業於某年月日稟報註冊給照在案現在願將著作權轉售抵押與某人接受照著作權法稟請註冊一體保護謹稟

內務總長

原註冊人
接受者 籍貫年歲職業住址

承繼著作權稟請註冊程式

前幅

稟

中幅

稟為承繼著作權註冊事竊某人有某種著作業經於某年月日
稟報註冊給照在案現在著作者某已於某年月日身故理應遵
照著作權法稟請承繼著作權一律保護謹稟

籍貫年歲職業住址
承繼人姓名謹稟押

內務總長

大總統令

茲制定報紙條例公布之此令

大總統印

中華民國三年四月二十日

國務總理孫寶琦

內務總長朱啓鈐

大總統申令

茲制定修正報紙條例公布之此令

大總統印

中華民國四年七月十日

國務卿徐世昌

報紙條例

內務部遵照中華民國三年四月二日教令第四十三號公布之報紙條例及中華民國四年七月十日教令第二十九號修正各條刊印

第一條　用機械或印版及其他化學材料印刷之文字圖畫以一定名稱繼續發行者均爲報紙

第二條　報紙分左列六種

一　日刊

二　不定期刊

三　週刊

四　旬刊

五　月刊

六　年刊

第三條　發行報紙應由發行人開具左列各款稟請該管警察官署認可

一　名稱

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

五　行政司法官吏

六　學校學生

第五條　編輯人印刷人不得以一人兼充

第六條　發行人應於警察官署認可後報紙發行二十日前依左列各款規定分別繳納保押費

一　日刊者三百五十元

二　不定期刊者二百元

三　週刊者一百五十元

四　旬刊者一百元

五　月刊者一百五十元

六　年刊者一百元

在京師及其他都會商埠地方發行者應倍繳納保押費

專載學術藝事統計官文書物價報告之報紙得免繳保押費

保押費於禁止發行或自行停版後還付之

第七條　第三條所列各款於稟請警察官署認可後有變更時應於十日內另行稟請認可

第八條　每號報紙應載明發行人編輯人印刷人之姓名住址

第九條　每號報紙應於發行日遞送該管警察官署存查

第十條　左列各款報紙不得登載

一　紊亂政體者

二　妨害治安者

三　敗壞風俗者

四　外交軍事之秘密

五　各項政務經該管官署禁止登載者

六　預審未經公判之案件及訴訟之禁止旁聽者

七　國會及其他官署會議按照法令禁止旁聽者

八　煽動曲庇贊賞救護犯罪人刑事被告人或陷害刑事被告人者

九　攻訐他人陰私損害其名譽者

第十一條　在外國發行之報紙有登載第十條第一款至第三款之事件者不得在國內發賣或散布

第十二條　報紙登載錯誤經本人或關係人開具姓名住址事由請求更正或將更正辯明書請求登載者應於次回或第三回發行之報紙照登登載更正或更正辯明書其字形大小次序先後須與錯誤原文相同更正辯明書逾原文二倍者得計所逾字數照該報告白定例收費更正辯明書有違背法令者不得登載

第十三條　登載錯誤事項由他報鈔襲而來者雖無本人或關係人之請求

若經原報更正或登載更正辯明書後應於次回或第三回發行之報紙分別登載但不得收費

第十四條　論說譯著係一種報紙之所創有註明不許轉載者他報不得鈔襲

第十五條　不照第三條第七條之規定稟請認可發行報紙者科發行人二百元以下二十元以上之罰金至稟報之日止停止其發行

稟報不實者科發行人五百元以下二十元以上之罰金至稟報更正之日止停止其發行

第十六條　不具第四條第一項之資格或有第四條第一項各款情事之一充發行人編輯人印刷人者科發行人以一百元以下十元以上之罰金其編輯人印刷人非兼發行人同

第十七條　不照第六條規定繳納保押金發行報紙者科發行人以一百元

以下十元以上之罰金至繳足保押費之日止停止其發行

第十八條　第六條第三項所指各報其登載事件有出於範圍外者科編輯人以五十元以下五元以上之罰金

第十九條　違第八條第九條之規定者科發行人以五十元以下五元以上之罰金

第二十條　發行人於稟請認可領取執照後逾二個月不發行報紙或發行後中止逾二個月而不聲明理由者取銷其認可並註銷執照

第二十一條　登載第十條第一款之事件者禁止其發行沒收其報紙及營業器具處發行人編輯人印刷人以四等或五等有期徒刑但印刷人實不知情者免其處罰

警察官署因維持治安之必要對於前項之報紙得停止其發行

第二十二條　登載第十條第二款至第八款之事件者停止其發行科發行

人編輯人以五等有期徒刑

前項停止發行日刊者停止十日以上一月以下不定期刊週刊旬刊月刊者停止二次以上十次以下年刊者停止一次

警察官署因維持治安之必要對於第一項之報紙得先命其停止發行

第二十三條　登載第十條第九款之事件經被害人告訴者科編輯人以二百元以下二十元以上之罰金

前項之登載若編輯人係受人囑託者科囑託人以編輯人同等之罰金

前項之囑託有賄賂情事者按照賄賂之數各科十倍以下之罰金並沒收其賄賂

前項賄賂十倍之數不滿二百元者仍各科二百元以下之罰金

第二十四條　違第十一條之規定發賣或散布外國報紙者科發賣人或散布人以二百元以下二十元以上之罰金並沒收其報紙

第二十五條　違第十二條第一項第二項或第十三條之規定經被告人告訴者科編輯人以五十元以下五元以上之罰金

第二十六條　違第十四條之規定鈔襲他報之論說譯著經被害人告訴者科編輯人以五十元以下五元以上之罰金

第二十七條　報紙內撰登論說記事填註名號及譯著或轉載者其責任與編輯人同

第二十八條　本條例施行前所發行之報紙應按照本條例第三條之規定稟請該管警察官署認可並按照第六條之規定補繳保押費

第二十九條　本條例施行前所發行之報紙未行人有本條例第四條情事之一者由該管警察官署禁止其發行

編輯人印刷人有本條例第四條情事之一者由發行人另行聘雇稟請該管警察官署認可

第三十二條　關於本條例之公訴期限以六個月爲斷

第三十三條　本條例所定屬於警察官署權限之事項其未設警察官署地方以縣知事處理之

第三十四條　本條例自公布日施行

違反前項規定者至另行聘雇專請認可之日止由該管警察官署停止其發行

第三十條　違犯本條例者依違令罰法第三條之規定第二十一條第一項第二十二條第一項之處罰由法院審判其他各條之處罰由該管警察官署即決並執行之

罰金處分自該管警察官署即決之日起逾十日不繳納者將保押費抵充不足者並行補繳

保押費已設抵充罰金者該發行人應於接到該管官署命令後十日以內補繳或補足保押費違者至補繳或補足之日止該管警察官署得以命令停止發行

第三十一條　應受本條例各條之處罰者不適用刑律自首減輕再犯加重數罪俱發之規定